KAPITOLU 371

ATT DWAR IL-KUMMERĊ BANKARJU

Biex jirregola l-kummerċ bankarju.

15 ta' Novembru, 1994

L-ATT XV tal-1994, kif bl-Atti XXIV u XXV tal-1995, VI tal-2001, XVII tal-2002, IV, IX tal-2003, XIII tal-2004, XX tal-2007; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Atti III, XVII tal-2009, II tal-2010, II, X tal-2011, *XX tal-2013, X, XXI tal-2015, X, XXXI tal-2017, XLIV tal-2018 u XXVI tal-2018 XXVI tal-2019, XIII tal-2020, LXXI u LXXII tal-2021, XXXVI tal-2024 u XI u XXIX tal-2025.*

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju. Titolu fil-qosor.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir.

Emendat: XXIV. 1995.362; XXV. 1995.434; XVII. 2002.157; IX. 2003.76; XIII. 2004.82; XX. 2007.85; XVII. 2009.11; II. 2011.2; X. 2011.37; X. 2015.2; XXI. 2015.19; X. 2017.2; XXXI. 2017.70; XLIV.2018.9; XXVI.2019.3; LXXI.2021.19; LXXII.2021.29. XXXVI.2024.60; XI.2025.24.

"amministrazzjoni għolja" tfisser dawk il-persuni naturali li jeżerċitaw funzjoni eżekuttiva fi ħdan istituzzjoni ta' kreditu u li jkunu responsabbli lejn u jwieġbu lill-bord tad-diretturi, dwar l-amministrazzjoni ordinarja tal-istituzzjoni ta' kreditu;

"Arbitru" tfisser l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji maħtur taħt l-artikolu 14 tal-Att dwar l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji; Kap. 555.

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"awtorità regolatorja estera" tfisser awtorità li f'pajjiż jew territorju barra minn Malta teżerċita funzjoni li tkun tikkorrispondi għall-funzjonijiet tal-awtorità kompetenti taħt dan l-Att;

"awtorità ta' riżoluzzjoni" tfisser awtorità maħtura minn Stat Membru b'mod konformi mal-Artikolu 3 tal-BRRD;

"Awtorità Ewropea ta' Riżoluzzjoni" tfisser awtorità li tkun f'xi pajjiż jew territorju barra minn Malta li jkun fi Stat Membru jew Stat ŻEE, u li tkun teżerċita xi funzjoni li tikkorrispondi għall-funzjonijiet tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt dan l-Att u Regolamenti dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni;

"Awtorità ta' Riżoluzzjoni ta' Pajjiż-Terz" tfisser awtorità li tkun qiegħda f'xi pajjiż jew territorju li mhuwiex Stat Membru jew Stat ŻEE u li jkun responsabbli biex iwettaq funzjonijiet komparabbli jew ekwivalenti għal dawk tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u Regolamenti dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni maħruġin taħtu; Kap. 330.

Kap. 204.

"Bank Ċentrali" tfisser il-Bank Ċentrali ta' Malta kif definit bl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta;

"bank" jew "istituzzjoni ta' kreditu" għandu jkollhom l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilhom fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"banek ċentrali tal-ESCB" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (45) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"bażi konsolidata" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (48) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"bażi subkonsolidata" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (49) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"BRRD" tfisser id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, kif emendata minn żmien għal żmien u tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li ġew maħruġa jew jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"CRD" tfisser Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE, kif emendati minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"CRR" tfisser Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif emendat minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

L.S. 371.09

"depożiti eliġibbli" tfisser depożiti li ma jkunux eskluži mill-protezzjoni skont ir-regolament 9 tar-Regolamenti dwar Skema ta' Kumpens lid-Depożitant, u tinkludi depożiti miżmuma f'kont li jkunu intitolati għal kumpens kif hemm fir-regolament 12(5) tar-Regolamenti dwar Skema ta' Kumpens lid-Depożitant;

L.S. 371.09

"depożiti koperti" tfisser depożiti koperti kif imfissra fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Skema ta' Kumpens lid-Depożitant;

"depożitu" tfisser somma ta' flus imħallsa fuq il-patti li taħtha tkun se titħallas lura, bi jew mingħajr imgħax jew *premium* u jew fuq talba jew fi żmien jew f'ċirkostanzi miftehma minn jew f'isem il-persuna li tagħmel il-ħlas u l-persuna li tirċievi l-ħlas;

"id-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament" tfisser id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-

Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE, kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtha;

"Direttiva 2002/87/KE" tfisser Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplimentari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, dwar impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendata minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"Direttiva 2004/109/KE" tfisser id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet ta' trasparenza fir-rigward ta' informazzjoni dwar emittenti li jkollhom it-titoli tagħhom ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u u tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"Direttiva 2009/138/KE" tfisser Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), kif emendata minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"Direttiva (UE) 2015/849" tfisser Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"Direttiva (UE) 2019/2034" tfisser Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti ta' investiment u li temenda d-Direttivi 2002/87/KE, 2009/65/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE u 2014/65/UE, kif emendati minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"direttur" tinkludi individwu li jkun jokkupa l-pożizzjoni ta' direttur ta' kumpannija, imsejjaħ b'isem ikun li jkun, li jkollu s-setgħa li jmexxi sostanzjalment l-istess funzjonijiet relattivi għad-direzzjoni tal-kumpannija bħal dawk magħmula minn direttur u relattivament għal kumpannija reġistrata, li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti f'xi pajjiż ieħor barra minn Malta tinkludi membru ta' bord jew aġent jew rappreżentant lokali ta' dik

il-kumpannija:

"ditta ta' investiment" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

Iżda dwar *holding company* finanzjarja jew kumpanija finanzjarja mħallta stabbilita barra minn Malta, "direttur" tinkludi wkoll membru tal-korp ta' maniġġjar tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta;

"EBA" tfisser l-Awtorità Ewropea dwar il-Banek imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

"entità fis-settur finanzjarju" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (27) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"entità ta' riżoluzzjoni" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fir-regolament 2(1) tar-Regolamenti dwar Rkupru u Riżoluzzjoni;

S.L. 330.09.

"ESFS" tfisser Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja;

"ESRB" tfisser Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku mwaqqaf bir-Regolament (UE) Nru 1092/2010;

"faċilità ta' kreditu" tfisser it-tislif ta' somma ta' flus b'avvanz, *overdraft* jew self jew xi linja oħra ta' kreditu inkluż l-iskontar ta' kambjali u *promissory notes*, garanziji, indennizzi, aċċettazzjonijiet u kambjali mdawra b'avall;

"fergħa" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (17) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"Fond ta' Riżoluzzjoni" tfisser l-arranġament ta' finanzjar bħala riżoluzzjoni taħt ir-Regolamenti dwar Rkupru u Riżoluzzjoni;

L.S. 330.09.

"fondi proprji" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"fornitur ta' servizzi ta' bidu ta' pagament" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 376.

"fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 376.

"fornitur ta' servizzi ta' pagament li jiġġestixxi l-kont" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;"

Kap. 376.

"funzjonarju", relattivament għal kumpannija, tinkludi direttur, soċju, *manager* jew segretarju ta' kumpannija jew kull persuna li tkun effettivament taġixxi f'dik il-kariga kemm jekk tkun ġiet maħtura formalment jew le;

"GDPR" tfisser Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"ġranet tax-xogħol" tfisser il-ġranet li ma jkunux is-Sibt, il-Ħadd u l-Btajjel Pubbliċi u l-Festi Nazzjonali msemmija fl-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra. Kap. 252.

"grupp" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (138) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"grupp ta' pajjiżi terzi" tfisser grupp li fih il-kumpannija prinċipali tkun stabbilita f'pajjiż terz;

"grupp ta' riżoluzzjoni" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fir-regolament 2(1) tar-Regolamenti dwar Rkupru u Riżoluzzjoni; S.L. 330.09.

"ġurisdizzjoni rikonoxxuta" tfisser:

(*a*) Stat Membru u l-Iżvizzera;

(*b*) kull pajjiż li hu membru tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD);

(*ċ*) pajjiż li hu firmatarju tal-Memorandum Multilaterali ta' Ftehim dwar l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Kummissjonijiet dwar Titoli (IOSCO);

(*d*) pajjiż li hu firmatarju tal-Memorandum Multilaterali ta' Ftehim dwar l-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Superviżuri tal-Assigurazzjoni (IAIS);

(*e*) kull ġurisdizzjoni li hi membru tal-Kumitat ta' Basilea dwar is-Superviżjoni Bankarja;

(*f*) kull ġurisdizzjoni li taqa' fi ħdan ir-Rakkomandazzjonijiet dwar l-ekwivalenza ta' reġimi ta' konfidenzjalità maħruġa mill-EBA minn żmien għal żmien; jew

(*g*) kull ġurisdizzjoni oħra li magħha l-awtorità kompetenti tkun iffirmat Memorandum ta' Ftehim;

"*holding company*" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lill-kliem "*parent company*" fl-Att dwar Kumanniji; Kap. 386.

"*holding company* b'attività mħallta" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (22) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (20) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"*holding company* finanzjarja prinċipali" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lill-frażi "*holding company* finanzjarja prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (30) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja prinċipali tal-UE" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (31) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lill-frażi "*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (32) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (33) tal-Artikolu 4(1)

tas-CRR;

"*holding* kwalifikattiv" jew "azzjonijiet kwalifikattivi" għandu jkollhom l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilhom fil-punt (36) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"impriża tal-assigurazzjoni" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (5) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"impriża ċentrali" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (15) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"impriża tar-riassigurazzjoni" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (6) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"istituzzjoni" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (3) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"istituzzjoni finanzjarja" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"istituzzjoni ta' flus elettroniċi" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 376.

"istituzzjoni ta' pagament" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 376.

"istituzzjoni prinċipali" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lit-terminu "istituzzjoni prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (28) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"istituzzjoni prinċipali tal-UE" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fil-punt (29) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja mħallta" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"kapital inizjali" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (51) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

Kap. 252.

"kont ta' pagament" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 376.

"kontrollur" hija persuna li, waħedha jew flimkien ma' oħrajn, teżerċita kontroll relattivament għal korp ġuridiku;

"korp ġuridiku" tfisser korp ta' persuni li jkollu personalità ġuridika distinta minn dik tal-membri tiegħu;

"korp ta' maniġġjar" tfisser dak il-korp jew korpi ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta stabbilita barra minn Malta, li jinħatru b'mod konformi mal-liġi tal-ġuriżdizzjoni li fiha tkun stabbilita dik il-kumpanija, li jkollhom is-setgħa jistabbilixxu l-istrateġija, l-għanijiet u d-direzzjoni globali tal-kumpanija, u li jissorveljaw u jimmonitorjaw it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-amministrazzjoni, u tinkludi l-persuni li jkunu effettivament imexxu n-negozju tal-kumpanija;

"kummerċ bankarju" tfisser il-kummerċ ta' persuna li kif speċifikat fl-artikolu 2A taċċetta depożitu ta' flus mill-pubbliku li jistgħu jiġu rtirati jew imħallsa lura fuq talba jew wara perijodu stabbilit jew wara avviż jew li tissellef jew tiġbor flus mingħand il-

pubbliku (inkluż is-self jew ġbir ta' flus bil-ħruġ ta' obbligazzjonijiet jew *stock* ta' obbligazzjonijiet jew strumenti oħra li joħolqu jew jirrikonoxxu dejn), f'kull każ bl-iskop li dawk il-flus jintużaw kollha jew f'parti billi jkunu mislufa lil terzi jew xort'oħra jkunu investiti akkont u għar-riskju tal-persuna li taċċetta dawk il-flus;

"kumpannija" tfisser soċjetà anonima kostitwita f'Malta skont l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali* jew l-Att dwar Kumpanniji jew kwalunkwe liġi li tista' tkun isseħħ minn żmien għal żmien, jew kumpannija reġistrata, li jkollha liċenza jew *holding* ta' awtorizzazzjoni ekwivalenti f'xi pajjiż ieħor barra minn Malta skont il-liġijiet ta' kwalunkwe pajjiż kemm-il darba dik il-kumpannija, jekk mhux kostitwita f'Malta, tkun tikkwalifika biex tkun hekk reġistrata jew li jkollha liċenza taħt l-liġijiet ta' Malta; Kap. 386.

"liċenza", relattivament għall-kummerċ bankarju, tfisser liċenzja mogħtija skont l-artikolu 5, 6A jew 7;

"*manager*" tfisser persuna mogħtija l-inkarigu tal-kummerċ jew ta' parti mill-kummerċ ta' kumpannija jew xort'oħra li jkollha rwol sostanzjali ta' sorveljanza bis-setgħa li tagħmel deċiżjonijiet ta' *policy* u deċiżjonijiet esekuttivi għan-nom tal-kumpannija;

"MiFID" tfisser Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE, kif emendata minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"MiFIR" tfisser Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda Regolament (UE) Nru 648/2012, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;

"*money laundering*" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-Att kontra *Money Laundering*; Kap. 373.

"obbligi internazzjonali ta' Malta" tfisser kull impenn, responsabbiltà u obbligu li joħorġu mil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, jew mis-sħubija, jew affiljazzjoni, jew relazzjoni ma' xi organizzazzjoni internazzjonali, globali jew reġjonali jew aggruppament ta' pajjiżi jew minn xi trattat, konvenzjoni jew ftehim internazzjonali jew reċiproku ieħor, ikun kif ikun magħruf, sew bilaterali sew multilaterali, li Malta jew l-awtorità kompetenti ikunu parti fih;

"outsourcing" tfisser arranġament ta' kull għamla bejn istituzzjoni ta' kreditu u provditur ta' servizz ta' outsourcing li permezz tiegħu dak il-provditur ta' servizz ta' outsourcing iwettaq proċess, servizz jew attività li kienu xort'oħra jitwettqu mill-

*Imħassra bl-Att XXV tal-1995 (Kap. 386).

istituzzjoni ta' kreditu;

"PAD" tfisser id-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi, kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtha;

"pajjiż terz" tfisser pajjiż li ma jkunx Stat Membru;

"persuna konnessa" tfisser persuna li l-informazzjoni dwarha tingħata lill-bank minn, jew f'isem, klijent tal-bank, jew minn jew f'isem persuna li beħsiebha ssir klijent tal-bank, fir-rigward ta' servizzi mill-bank mitluba minn dak il-klijent, jew minn dik il-persuna li beħsiebha ssir klijent tal-bank, hekk iżda li l-informazzjoni hi meħtieġa mill-bank sabiex jiġi mwettaq obbligu statutorju;

"provditur ta' servizz ta' outsourcing" tfisser entità terza li tkun qiegħda twettaq proċess, servizz jew attività ta' outsourcing, jew partijiet relattivi, taħt arranġament ta' outsourcing;

"rabtiet mill-qrib" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (38) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"Regola Bankarja" tfisser Regola maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt diversi artikoli ta' dan l-Att;

"Regolament DORA" tfisser ir-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) 2016/1011, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kwalunkwe strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtu;

"Regolament MiCA" tfisser ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieq fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kwalunkwe strumenti legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li ġew maħruġa jew jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1092/2010" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makro-prudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, kif emendat minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa, jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1093/2010" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jwaqqaf Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar il-Kummerċ Bankarju), li temenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, kif emendat minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li

jkunu ġew maħruġa, jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1094/2010" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jwaqqaf Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet Okkupazzjonali), li temenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa, jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1095/2010" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq), li temenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa, jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) 2019/2033" tfisser Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 806/2014, kif emendati minn żmien għal żmien, u li jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu ġew maħruġa jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regoli tal-Kondotta tal-Operat" tfisser Regoli, li ma jkunux Regoli Bankarji, li jinħarġu mill-awtorità kompetenti kif hawn fl-artikolu 4;

"rikostruzzjoni" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-Att dwar Kumpanniji; Kap. 386.

"servizzi ta' bidu ta' pagament" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji; Kap. 376.

"servizzi ta' informazzjoni dwar kontijiet" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji; Kap. 376.

"servizzi ta' pagament" tfisser kull attività kummerċjali stabbilita fit-Tieni Skeda tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji; Kap. 376.

"Skema" tfisser l-Iskema ta' Kumpens lid-Depożitant stabbilita taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti dwar Skema ta' Kumpens lid-Depożitant; L.S. 371.09

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tinkludi Stat ŻEE;

"Stat Membru domestiku" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (43) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"Stat Membru ospitanti" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (44) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li jkun parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-

Żona Ekonomika Ewropea ffirmat f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi Brussel fis-17 ta' Marzu, 1993 u kif emendat b'attijiet sussegwenti;

"strument finanzjarju" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (50) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

"strument legali vinkolanti" tfisser kull miżura direttament applikabbli, li jinkludi, iżda mhux biss limitat għal, xi standards tekniċi implimentattivi, standards tekniċi regolatorji jew miżuri simili, maħruġa taħt il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea;

"strumenti addizzjonali tal-Grad 1" tfisser strumenti kapitali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 52(1) tal-CRR;

"strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni" tfisser strumenti kapitali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 28(1) sa (4), fl-Artikolu 29(1) sa (5) jew fl-Artikolu 31(1) tal-CRR;

"strumenti tal-Grad 2" tfisser strumenti kapitali jew dejn subordinat li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 63 tal-CRR;

"superviżur konsolidanti" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (41) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"sussidjarju" għandha jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR;

Kap. 330.

"Tribunal għal-Servizzi Finanzjarji" jew "it-Tribunal" tfisser it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji stabbilit taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

"UCITS" tfisser impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli kif hemm fid-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid), kif emendata minn żmien għal żmien, li tinkludi kull miżura implimentattiva li tkun ġiet maħruġa, jew li tista' tinħareġ taħtha;

"uffiċċju rappreżentattiv" tfisser, relattivament għal korp ġuridiku, korp mhux ġuridiku jew assoċjazzjoni kostitwita skont jew li teżisti taħt il-liġijiet ta' pajjiż barra minn Malta, fond f'Malta li minnu jiġi promoss jew mgħejjun b'xi mod il-kummerċ bankarju, u relattivament għal korp ġuridiku, korp mhux ġuridiku jew assoċjazzjoni kostitwita skont u li teżisti taħt il-liġijiet ta' Malta, fond barra minn Malta li minnu jiġi promoss jew mgħejjun b'xi mod il-kummerċ bankarju.

Kap. 376.

"utent ta' servizzi ta' pagament" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha taħt l-artikolu 2(1) tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji.

(1A) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti u s-setgħat superviżorji stipulati f'dan l-Att u kwalunkwe regolamenti u Regoli Bankarji magħmula jew maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, f'kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, jew fis-CRR, fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata b'mod konformi ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti u Regoli Bankarji magħmula jew maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, kull strument legali vinkolanti

maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR, il-kliem "istituzzjoni", "istituzzjoni prinċipali", "istituzzjoni prinċipali tal-UE" u "kumpanija prinċipali" għandhom jinkludu wkoll:

(a) holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta li jkunu ngħataw approvazzjoni b'mod konformi mal-artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD;

(b) istituzzjonijiet nominati kontrollati minn *holding company* finanzjarja prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja prinċipali fi Stat Membru jew *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru meta l-kumpanija prinċipali rilevanti tkun ġiet eżentata b'mod konformi mal-artikolu 11B(5) u, jew l-Artikolu 21a(4) tas-CRD; u

(ċ) holding companies finanzjarji, holding companies finanzjarji mħallta jew istituzzjonijiet nominati b'mod konformi mal-artikolu 29AA(1)(f) u, jew l-Artikolu 21a(6)(d) tas-CRD.

(1B) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti u s-setgħat superviżorji stipulati fl-Artikoli 4(5), 14(2), 14(2A), 14(5), 17E, 19(1), 19(3), 20(1), 25(7), 25(10), 30A fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata b'mod konformi ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti u Regoli Bankarji magħmula jew maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR, il-kliem "istituzzjoni ta' kreditu" għandhom jinkludu wkoll:

(a) holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta li jkunu ngħataw approvazzjoni b'mod konformi mal-artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD;

(b) istituzzjonijiet maħtura kontrollati minn *holding company* finanzjarja prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja prinċipali fi Stat Membru jew *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru meta l-kumpanija prinċipali rilevanti tkun ġiet eżentata b'mod konformi mal-artikolu 11B(5) u, jew l-Artikolu 21a(4) tas-CRD; u

(ċ) holding companies finanzjarji, holding companies finanzjarji mħallta jew istituzzjonijiet nominati b'mod konformi mal-artikolu 29AA(1)(f) u, jew l-Artikolu 21a(6)(d) tas-CRD.

(1Ċ) Ir-referenza għal "l-approvazzjoni" ta' holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta f'dan l-Att u kwalunkwe regolamenti u, jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, għandha tfisser l-approvazzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 11B jew l-approvazzjoni mogħtija permezz ta' deċiżjoni konġunta tal-awtorità kompetenti u awtorità regolatorja barranija skont l-Artikolu 11B u l-Artikolu 21a tas-CRD, skont il-każ.

(1D) Ir-referenza għal "eżenzjoni" ta' holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta f'dan l-Att u kwalunkwe regolamenti u, jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, għandha tfisser l-eżenzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 11B jew l-eżenzjoni mogħtija permezz ta' deċiżjoni konġunta tal-awtorità kompetenti u l-awtorità regolatorja barranija skont l-Artikolu 11B u l-Artikolu 21a tas-CRD, skont il-każ.

(2) L-attivitajiet kummerċjali ta' istituzzjoni ta' kreditu jistgħu, barra l-kummerċ bankarju, jinkludi xi waħda jew l-attivitajiet kollha addizzjonali mniżżla fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att kif jista' jiġi stabbilit mill-awtorità kompetenti.

(3) L-għan ta' dan l-Att hu, f'parti minnu, li jittrasponi u jimplimenta d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-BRRD, CRD u CRR, u għandu jiġi interpretat u applikat skont hekk.

(4) F'dan l-Att u f'kull regolament magħmulin taħtu, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Ingliż u dak Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

Projbizzjoni minn twettiq ta' kummerċ bankarju. *Miżjud: X. 2015.3. Emendat: LXXI.2021.20.*

2A. Persuna li ma tkunx istituzzjoni ta' kreditu għandha tkun projbita milli twettaq il-kummerċ li tirċievi depożiti jew fondi ripagabbli oħra mill-pubbliku. Persuna titqies li tkun qiegħda taċċetta depożiti ta' flus bħala parti regolari mill-kummerċ tagħha, jekk, sew bħala prinċipal jew bħala aġent, tirreklama jew titlob depożiti bħal dawk, bla ma jitqiesu l-pattijiet u l-kondizzjonijiet li depożiti bħal dawk jintalbu jew jiġu riċevuti taħthom u bla ma jitqies jekk jiġux maħruġa ċertifikati jew strumenti oħra dwar kull depożitu bħal dak:

Iżda dan l-artikolu m'għandux japplika għat-teħid ta' depożiti jew ta' fondi oħra ripagabbli mill-Istat Membru jew mill-awtoritajiet reġjonali jew lokali ta' xi Stat Membru jew minn korpi internazzjonali pubbliċi li tagħhom xi Stat Membru wieħed jew aktar ikunu Membri jew għal każijiet espressament koperti mill-liġijiet nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea, sakemm dawk l-attivitajiet ikunu soġġetti għal regolamenti u kontrolli maħsubin biex jipproteġu lid-depożitaturi u l-investituri:

Iżda wkoll l-aċċettazzjoni ta' flus kontra kull ħruġ ta' obbligazzjonijiet jew ta' I jew ta' strumenti oħra li joħolqu jew jirrikonoxxu dejn offrut lill-pubbliku kif ikun hemm f'xi liġi li tkun fis-seħħ f'Malta m'għandux minnu nnifsu jitqies li jikkostitwixxi l-aċċettazzjoni ta' depożiti ta' flus għall-finijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu.

Setgħat u dmirijiet tal-Ministru.
Emendat: XVII. 2002.158; XX. 2007.86; II. 2011.3; X. 2011.38; XX. 2013.55; X. 2015.4; XXI. 2015.20; XXVI.2019.4; XIII.2020.8; LXXI.2021.21; XI.2025.25.

3. (1) Il-Ministru, fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel, jemenda jew jirrevoka regolamenti biex jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi hawn qabel jista', b'dawk ir-regolamenti, b'mod partikolari, jagħmel kull ħaġa minn dawn li ġejjin:

(*a*) jittrasponi, jimplimenta u, jew jagħti seħħ lill-ħtiġiet ta-BRRD, tal-CRD u l-CRR;

(*b*) jittrasponi d-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-4 ta' April 2001 dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti f'Malta u tal-friegħi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti barra minn Malta, u jistgħu jsiru dispożizzjonijiet differenti għal każijiet jew klassijiet ta' każijiet differenti, u għandu jittieħed kont tal-impenji internazzjonali ta' Malta f'dan ir-rigward. Dawn ir-regolamenti jistgħu jkunu jipprovdu għall-implimentazzjoni ta' miżuri u proċeduri ta' riorganizzazzjoni dettaljati, inklużi dawn l-affarijiet li ġejjin: il-pubblikazzjoni u l-preżentazzjoni ta' informazzjoni f'dik il-lingwa jew lingwi u f'dawk il-gazzetti jew pubblikazzjonijiet oħra hekk kif jista' jiġi ordnat; il-preżentazzjoni ta' informazzjoni lill-krediturі, u l-mod u l-proċedura kif isir dan; l-avviż li jingħata lill-krediturі u l-proċedura biex isiru talbiet jew ilmenti; miżuri għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-krediturі u ta' terzi persuni oħra, inklużi arranġamenti ta' netting; konsultazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u kull awtorità oħra regolatorja, amministrattiva jew ġudizzjarji f'Malta u barra minn Malta li jkollha kompetenza fuq l-istralċ jew ir-riorganizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew tal-fergħat tagħhom; il-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' dawk il-proċeduri ta' stralċ jew ta' riorganizzazzjoni; it-twaqqif ta' Regoli Bankarji li jirregolaw l-applikabilità tal-liġi proprja jew li tkun tapplika u kwistjonijiet oħra ta' kunflitt ta' liġijiet;

(*ċ*) jittrasponi, jimplimenta u, jew jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull miżura leġislattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ li tiġi trasposta u, jew implimentata, hekk kif dawn jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħthom u li jkollha x'taqsam mad-detenturi ta' liċenzi u ma' oħrajn skont ma jista' jiġi speċifikat fihom; kull regolamenti bħal dawk li jistgħu strettament ikollhom x'jaqsmu mat-traspożizzjoni jew implimentazzjoni kif imsemmija qabel jista' jkun fihom dispożizzjonijiet li jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra, u għal dan il-għan jistgħu jipprovduli kull dispożizzjoni f'dan l-Att jew f'kull liġi oħra m'għandhiex tkun tapplika għal ħwejjeġ li jaqgħu taħt ir-regolamenti, u fil-każ ta' xi

inkonsistenza bħal dik, dawk id-dispożizzjonijiet f'xi regolamenti bħal dawk għandhom jipprevalu;

(*d*) jadotta, fejn ikun meħtieġ, kull Komunikat li jinħareġ mill-Kummissjoni Ewropea;

(*e*) jordna li l-ksur ta' regolamenti magħmulin taħt dan l-Att jista' jitqies bħala reat kriminali kif jista' jkun speċifikat, u dawk ir-regolamenti jistgħu jimponu pieni għal kull ksur, li ma jkunux iżjed minn multa ta' żewġ miljun euro (€2,000,000) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn tliet snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u tista' tiġi imposta multa ogħla meta jitqies li dan ikun meħtieġ jew xieraq għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità ma' xi Direttiva tal-UE jew Regolament tal-UE jew ma' regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu biex jittrasponu jew biex jagħtu seħħ lil xi Direttiva tal-UE jew Regolament tal-UE;

(*f*) jittrasponi, jimplimenta u, jew iġib fis-seħħ ir-rekwiżiti tal-PAD, u meta jkun qed jagħmel dan jista' wkoll jistabbilixxi jew iżomm miżuri alternattivi għal dawk imsemmija fl-Artikolu 10(2) sa (6) tal-PAD, iżda:

(i) dan għandu jkun b'mod ċar fl-interess tal-konsumatur;

(ii) ma għandu jkun hemm l-ebda piż addizzjonali fuq il-konsumatur; u

(iii) il-bdil kif imfisser fl-Artikolu 2(18) tal-PAD isir fi żmien, bħala massimu, l-istess perjodu ta' żmien globali bħal dak imsemmi fl-Artikolu 10(2) sa (6) tal-PAD;

(*g*) iwaqqaf mekkaniżmu speċifiku biex jiżgura li l-konsumaturi li ma jkollhomx kont ta' pagament kif imfisser fl-Artikolu 2(3) tal-PAD fit-territorju tagħhom, u li jkunu ġew imċaħħda mill-aċċess għal kont ta' pagament bħal dak li dwaru jintalab li titħallas tariffa minn istituzzjonijiet ta' kreditu, ikollhom aċċess effettiv għal kont ta' pagament li jkollu l-karatteristiċi bażiċi skont it-termini tal-PAD, bla ebda ħlas;

(*h*) jirregola prodotti u servizzi offruti minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

(*i*) jittrasponi, jimplimenta u, jew jagħti effett lil kull għażla u diskrezzjoni stipulati fid-dispożizzjonijiet tad-Direttivi, Regolamenti u kull miżura leġiżlattiva oħra jew strumenti legali vinkolanti oħra tal-Unjoni Ewropea, kif jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, u jimplimenta kull għażla u diskrezzjoni stipulati f'kull linji gwida, rakkomandazzjonijiet, deċiżjonijiet, opinjonijiet jew kull strument ieħor maħruġa mill-BĊE;

(*j*) jimponi tali drittijiet u ħlasijiet fir-rigward ta' kwalunkwe

talba, applikazzjoni jew ħaġa oħra li tista' tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, inkluż id-drittijiet u l-imposti fir-rigward ta' kwalunkwe permess, liċenzja, awtorizzazzjoni, eżenzjoni jew benefiċċju ieħor, kif ukoll kwalunkwe drittijiet jew ħlasijiet fir-rigward tal-funzjonijiet regolatorji, superviżorji jew investigattivi tal-awtorità kompetenti taħt dan l-Att u regolamenti magħmula jew Regoli maħruġa taħtu.

(2) (*a*) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti u l-Bank Ċentrali, jekk ikun jidhirlu spedjenti l-interess pubbliku li jagħmel hekk b'ordni pubblikat fil-Gazzetta jiddikjara xi ġurnata jew ġranet bħala vaganza jew vaganzi tal-banek.

(*b*) F'kull ġurnata dikjarata bħala vaganza tal-banek skont dan l-artikolu sew jekk il-ġurnata tkun vaganza pubblika sew jekk ma tkunx, ebda bank ma għandu jagħmel xi xogħol mal-pubbliku ħlief safejn ikun permess bl-ordni.

(*ċ*) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti u l-Bank Ċentrali, jekk jidhirlu li huwa opportun fl-interess pubbliku sabiex jagħmel hekk, b'regolamenti jew b'ordni ppubblikata fil-Gazzetta, jistabbilixxi l-ħinijiet tal-ftuħ tal-banek.

(3) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti u l-Bank Ċentrali, jekk jidhirlu li huwa opportun fl-interess pubbliku sabiex jagħmel dan, b'regolamenti jew b'ordni ppubblikata fil-Gazzetta, jiżgura li s-servizzi, li huma meqjusa li jkunu essenzjali għat-tkomplija tan-negozju bankarju bħat-trasport tal-flus u s-servizzi ta' għassa, jibqgħu jiġu pprovduti matul perjodu kif speċifikat bir-regolamenti.

Setgħat u dmirijiet tal-awtorità kompetenti. *Emendat: XVII. 2002.159; XX. 2007.85, 87; II. 2011.4; X. 2015.5; XXXI. 2017.71; XXVI.2019.5; LXXI.2021.22.*

4. (1) L-awtorità kompetenti għandha d-dmir li tesegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet preskritti permezz ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u tas-CRR, u li tiżgura li l-istituzzjonijiet ta' kreditu li għandhom liċenzja taħt dan l-Att jew li jwettqu l-attivitajiet tagħhom f'Malta u holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jikkonformaw ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti, Direttivi, Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula jew maħruġa taħtu, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, mas-CRR u mal-kundizzjonijiet tal-liċenzja jew tal-approvazzjoni tagħhom, skont ma jkun applikabbli. B'mod konformi ma' dak id-dmir l-awtorità kompetenti għandha f'kull żmien tikkoopera mal-Bank Ċentrali b'dak il-mod li l-Bank Ċentrali jista' jeħtieġ fit-twettiq ta' dmirijietu.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tkun l-awtorità maħtura għall-iskopijiet tal-Artikolu 131(1) tas-CRD u tal-Artikoli 124 u 164 tas-CRR u għandha taġixxi flimkien mal-awtorità nominata kif maħtura taħt ir-Regolamenti dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta (Ħatra ta' Awtorità Responsabbli biex timplimenta Strumenti Makro- L.S. 204.06.

prudenzjali).

(3) L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni Ewropea u lill-EBA bil-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħha.

(4) L-awtorità kompetenti għandha, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet ġenerali tagħha, debitament tqis l-impatt potenzjali tad-deċiżjonijiet tagħha dwar l-istabbilità tas-sistema finanzjarja fl-Istati Membri l-oħra involuti u, b'mod partikolari, f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, abbażi tal-informazzjoni disponibbli fiż-żmien rilevanti.

(5) L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, u fejn ikun japplika, ta' holding companies finanzjarji u ta' holding companies finanzjarji mħallta, biex jistmaw il-konformità mar-rekwiżiti tas-CRR, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu.

Sostitwit: XXXI. 2017.71.

(6) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel, temenda jew tirrevoka Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat hekk kif dawn jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tinġieb fis-seħħ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti magħmulin taħtu, u biex tittrasponi, timplimenta u tagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull ħaġa oħra leġiżlattiva tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ li tiġi trasposta jew implimentata.

(7) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ, temenda jew tirrevoka Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat sabiex jiġu implimentati kwalunkwe linji gwida, rakkomandazzjonijiet, deċiżjonijiet, opinjonijiet jew kull strument ieħor maħruġ mill-EBA, hekk kif jista' jkun meħtieġ.

(8) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ, temenda jew tirrevoka Regoli Bankarji hekk kif jista' jkun meħtieġ, sabiex jiġu implimentati kwalunkwe linji gwida, rakkomandazzjonijiet, deċiżjonijiet, opinjonijiet jew kull strument ieħor maħruġ mill-BĊE, kif jista' jkun meħtieġ.

(9) Ir-Regoli Bankarji u r-Regoli tal-Kondotta tal-Operat għandhom ikunu vinkolanti fuq id-detenturi ta' liċenza u persuni oħra kif jista' jiġi speċifikat fl-istess regoli.

(10) Ir-Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat u kull emenda jew revoka tagħhom għandhom jiġu mgħarrfa uffiċjalment lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u lill-holding companies finanzjarji u lill-holding companies finanzjarji mħallta u l-awtorità kompetenti għandha tagħmel kopji tagħhom disponibbli għall-pubbliku.

Prattiċi ta' superviżjoni. *Miżjud: II. 2011.5. Emendat: XX. 2013.56. Sostitwit: X. 2015.6. Emendat: LXXI.2021.23.*

4A. (1) Meta tkun qiegħda twettaq dmirijietha, l-awtorità kompetenti għandha tqis il-konverġenza fir-rigward ta' għodda ta' sorveljanza u prattiċi ta' sorveljanza fl-applikazzjoni ta' dan l-Att u ta' kull regolament magħmul u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, ta' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u tas-CRR. Għal dak il-għan, l-awtorità kompetenti għandha -

(*a*) bħala parti fl-ESFS, tikkoopera b'fiduċja u rispett

reċiproku, b'mod partikolari meta jiġi żgurat il-fluss ta' informazzjoni adatta u affidabbli bejn l-awtorità kompetenti u partijiet oħra fl-ESFS kif hemm fil-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera stabbilit fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

(*b*) jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-EBA u, kif ikun adatt, fil-kulleġġi ta' superviżuri;

(*ċ*) tagħmel kull sforz biex tħares dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet maħruġin mill-EBA kif hemm fl-artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u tirrispondi għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet maħruġin mill-ESRB konformement mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010;

(*d*) tikkoopera mill-qrib mal-ESRB.

(2) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tkun inibita minn dispożizzjonijiet leġislattivi nazzjonali oħra fil-qadi ta' dmirijietha bħala Membru tal-EBA u l-ESRB, jew minn dmirijietha taħt l-CRD u l-CRR.

Setgħa li jinħarġu direttivi. *Miżjud: X. 2015.7. Emendat: XLIV.2018.10; LXXI.2021.24.*

4B. (1) Bla preġudizzju l-ebda setgħa mogħtija lilha f'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha li jkun meħtieġ, tagħti, permezz ta' avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li jistgħu jidhrulha li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi sabiex twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet imposti permezz tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, dan l-Att u b'kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, tas-CRR u kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD:

Iżda, mingħajr preġudizzju għal dak imsemmi preċedentement, l-awtorità kompetenti tista' wkoll tagħti kull tali direttiva:

(i) lill-holding companies finanzjarji u lill-holding companies finanzjarji mħallta li jkunu eżentati skont l-Artikolu 11B(5); u

(ii) meta istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta ma jkollhiex iktar il-liċenzja jew l-approvazzjoni, skont il-każ, tkun xi tkun ir-raġuni, jew dik il-liċenzja jew l-approvazzjoni, skont il-każ, ma jkollhiex iktar effett:

Iżda wkoll kull direttiva mogħtija skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu għandha, sakemm l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra, tibqa' tapplika wkoll meta istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta ma jkollhiex iktar il-liċenzja jew l-approvazzjoni, skont il-każ, tkun xi tkun ir-raġuni, jew dik il-liċenzja jew l-approvazzjoni, skont il-każ, ma jkollhiex iktar effett.

(2) Kull persuna li tingħatalha avviż kif hemm fis-subartikolu (1) għandha tobdi, tħares u xort'oħra tagħti seħħ lil dik id-direttiva fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva.

(3) Is-setgħa li toħroġ direttivi taħt dan l-Att u kwalunkwe

regolamenti magħmula taħtu għandha tkun tinkludi s-setgħa li kull direttiva tista' tiġi varjata, mibdula, jiġi miżjud magħha jew tiġi rtirata, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew ulterjuri.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, hija tista' f'kull waqt tippubblika kull direttiva li tkun ħarġet taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu.

Funzjonijiet, setgħat u dmirijiet. *Miżjud: XXI. 2015.21.*

4Ċ. Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet mogħtijin lill-awtorità kompetenti b'dan l-Att, l-awtorità kompetenti għandu jkollha wkoll il-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet mogħtijin lilha taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u taħt kull regolamenti magħmulin taħtu għall-għanijiet li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet tal-BRRD.

Liċenzi għal attivitajiet bankarji. *Emendat: XVII. 2002.160; XX. 2007.85, 88; A.L. 425 tal-2007; II. 2011.6; X. 2015.8; XI.2025.27.*

5. (1) Ebda kummerċ bankarju ma għandu jsir f'Malta jew minn Malta ħlief minn kumpannija li jkollha liċenza mogħtija taħt dan l-Att mill-awtorità kompetenti.

(2) Ebda istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti barra minn Malta ma tista' tiftaħ fergħa, aġenzija jew uffiċċju rappreżentattiv jew twaqqaf sussidjarja f'Malta kemm-il darba ma jkollhiex liċenza mogħtija taħt dan l-Att mill-awtorità kompetenti:

Iżda istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti fi Stat Membru jew Stat ŻEE għandu jkollha jedd teżerċita d-drittijiet tagħha taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea.

(3) Fil-każ ta' dubbju raġonevoli dwar jekk kummerċ bankarju jew l-aċċettazzjoni ta' depożiti jkunx jew ma jkunx qed isir f'Malta jew minn Malta minn xi persuna, il-kwistjoni għandha tiġi deċiża b'mod finali mill-awtorità kompetenti.

(4) L-għoti ta' liċenza għandu jkun suġġett għal drittijiet kif jistgħu jiġu preskritti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3.

(5) Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta lill-awtorità kompetenti, jistabbilixxi jew jirrikonoxxi forom oħra ta' proċeduri ta' awtorizzazzjoni u notifikazzjoni, bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet, żidiet, adattamenti u modifikazzjonijiet u eżenzjonijiet li jistgħu jiġu ordnati; u jistgħu jsiru provvedimenti differenti għal każijiet jew klassijiet ta' każijiet differenti, taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu ordnati, filwaqt li jitqiesu l-obbliġi internazzjonali ta' Malta.

Applikazzjoni għal liċenza. *Emendat: XVII. 2002.161; XX. 2007.85; II. 2011.7; XX. 2013.57; X. 2015.9; LXXI.2021.25.*

6. (1) Kull kumpannija li tixtieq tibda kummerċ bankarju f'Malta għandha, qabel ma tibda xi kummerċ tapplika bil-miktub lill-awtorità kompetenti għal liċenza skont dan l-Att:

Iżda l-entitajiet imniżżla fit-Tieni Skeda ma għandhomx japplikaw mal-awtorità kompetenti għal liċenzja taħt dan l-Att, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew kull Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, u s-CRR ma għandhomx għaldaqstant ikunu japplikaw għalihom, sakemm ma jkunx xort'oħra provdut speċifikament f'dan l-

Att, jew fi kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu.

(2) L-applikazzjonijiet għal liċenza għandhom ikunu f'dik il-forma u għandu jkollhom magħhom dik l-informazzjoni, inkluż programm ta' operazzjonijiet li jistipulaw it-tipi ta' negozju ppjanat u l-organizzazzjoni strutturali tal-istituzzjoni ta' kreditu, indikazzjoni tal-kumpanniji prinċipali, holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta fi ħdan il-grupp u d-deskrizzjoni tal-arranġamenti, il-proċessi u l-mekkaniżmi msemmija fl-artikolu 17B, u għandhom ikunu konformi ma' tali rekwiżiti li jistgħu jiġu ordnati minn żmien għal żmien permezz ta' xi Regola Bankarja. Dawk il-ħtiġiet għandhom jiġu notifikati lill-EBA:

Iżda qabel ma tingħata liċenzja jew tiġi miċħuda, applikazzjoni tista' biss tiġi rtirata b'avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tordna lil kull persuna biex tipprovdi dik l-informazzjoni li hija tqis meħtieġa għad-deċiżjoni ta' applikazzjoni għal liċenza u għad-deċiżjoni ta' jekk liċenza għandhiex tiġi ristretta jew irtirata.

(4) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tqis il-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq bħala kriterju meta tkun qiegħda teżamina applikazzjoni għal-liċenza.

Rekwiżiti speċifiċi dwar liċenzji għal istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-punt (1)(b) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR.
Miżjud: LXXII.2021.30.
Kap. 370.

6A. (1) L-impriżi msemmija fil-punt (1)(b) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR li jkunu diġà kisbu liċenzja b'mod konformi mal-artikoli 3, 5 u 6 tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment għandhom jippreżentaw talba għal liċenzja skont l-artikoli 5 u 6, mhux aktar tard mill-jum meta tiġri xi waħda minn dawn l-avvenimenti li ġejjin:

(a) il-medja tal-attiv totali fix-xahar, kalkulat tul perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttiv, tkun daqs jew teċċedi tletin biljun euro (€30,000,000,000); jew

(b) il-medja tal-attiv totali fix-xahar kalkulat tul perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttiv ikun inqas minn tletin biljun euro (€30,000,000,000), u l-intrapriża tkun tifforma parti minn grupp li fih il-valur totali tal-attiv konsolidat tal-impriżi kollha fil-grupp li individwalment ikollhom attiv totali ta' inqas minn tletin biljun euro (€30,000,000,000) u li jiġġestixxu xi attività minn dawk imsemmija fil-paragrafi (3), (4), (6) u (7) tal-Ewwel Skeda li tinsab annessa mal-Att dwar Servizzi ta' Investiment ikun daqs jew jeċċedi tletin biljun euro (€30,000,000,000), it-tnejn li huma kalkulati tul perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttiv.

Kap. 370.

(2) L-impriżi msemmija fis-subartikolu (1) jistgħu jkomplu jiġġestixxu l-attivitajiet msemmija fil-punt (1)(b) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR sakemm dawn jiksbu l-liċenzja msemmija fis-subartikolu (1).

(3) Meta l-awtorità kompetenti, wara li tirċievi l-informazzjoni skont l-Artikolu 95a tal-MiFID, tistabbilixxi li intrapriża tkun se tiġi awtorizzata bħala istituzzjoni ta' kreditu skont l-Artikoli 5 u 6, din

għandha tavża lil dik l-impriża.

(4) B'mod konformi mas-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-proċess għandu kemm jista' jkun jiġi simplifikat u li jittieħed kont ta' kull informazzjoni li l-awtorità kompetenti jista' jkollha minn qabel.

Ħruġ ta' liċenza. *Emendat: XVII. 2002.162; IV. 2003.178; XX. 2007.85, 89; A.L. 425 tal-2007; XVII. 2009.13; II. 2011.8; XX. 2013.58; X. 2015.10; XXVI.2019.6; LXXI.2021.26.*

7. (1) Ebda kumpannija m'għandha tingħata liċenza kemm-il darba -

(*a*) il-kapital inizjali tagħha ma jkunx jammonta għal iżjed minn ħames miljun euro (€5,000,000) jew għal ammont ekwivalenti f'munita oħra kif jista' jkun speċifikat f'xi Regola Bankarja:

Iżda l-awtorità kompetenti tista', permezz ta' xi dispożizzjoni li tkun tinsab f'Regola Bankarja jew kif meħtieġ minn xi kundizzjoni f'liċenza ta' istituzzjoni ta' kreditu, iżżid l-ammont stipulat f'dan il-paragrafu:

Iżda wkoll il-kapital inizjali għandu jkun jinkludi biss lil xi partita waħda jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 26(1)(*a*) sa (*e*) tal-CRR;

(*b*) ikun hemm mill-inqas żewġ individwi li effettivament imexxu n-negozju tal-kumpannija;

(*ċ*) l-awtorità kompetenti tiġi notifikata bl-identitajiet tal-azzjonisti jew tal-membri sew diretti jew indiretti, li jkollhom *holdings* kwalifikattiv u bl-ammonti ta' dawk il-*holdings* jew, meta ma jkun hemm ebda *holding* kwalifikattiv, bl-għoxrin l-akbar azzjonist jew membru:

Iżda sabiex jiġi stabbilit jekk il-kriterji għal *holding* kwalifikattiv ikunx sodisfatt, għandhom jitqiesu d-drittijiet ta' votazzjoni msemmija fl-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/109/KE u l-kundizzjonijiet fir-rigward tal-aggregazzjoni tagħhom stabbiliti fl-Artikolu 12(4) u (5) ta' dik id-Direttiva:

Iżda wkoll m'għandhomx jitqiesu d-drittijiet tal-vot jew ishma li jkollhom l-istituzzjonijiet ta' kreditu għax huma jipprovdu l-assigurazzjoni ta' strumenti finanzjarji jew it-tqegħid ta' strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod li hu inkluż taħt il-punt (6) tat-Taqsima A tal-Anness I mal-MiFID, sakemm dawk id-drittijiet ma jiġux eżerċitati jew użati xort'oħra biex isir intervent fit-tmexxija tal-emittent u dawn jiġu użati fi żmien sena mill-akkwist tagħhom;

(*d*) l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-azzjonisti jew membri msemmija fil-paragrafu (*ċ*) hawn qabel, il-kontrolluri u dawk l-individwi kollha li jkunu sejrin effettivament imexxu l-kummerċ tal-istituzzjoni ta' kreditu jkunu persuni idoneji biex jiżguraw tmexxija soda u prudenti. L-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta bl-adattabilità tal-individwi li jkunu effettivament ser imexxu n-negozju jekk jintlaħqu r-

rekwiżiti msemmija fl-artikolu 14(2) u (2A). L-awtorità kompetenti għandha tkun sodisfatta bl-idonejità tal-azzjonisti jew tal-membri msemmija fil-paragrafu (ċ), b'mod konformi mal-kriterji stabbiliti fl-artikolu 13A(9). Għandhom japplikaw l-artikolu 13A(8) u (10) u l-artikolu 13B;

(*e*) l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta illi, meta jkun hemm rabtiet mill-qrib bejn il-kumpannija u xi persuna jew persuni oħra, dawk ir-rabtiet ma jkunux permezz ta' xi liġi, regolament, dispożizzjoni amministrattiva jew b'xi mod ieħor jipprevjenuha milli teżerċita superviżjoni effettiva tal-kumpannija, ġaladarba din ikollha pussess ta' liċenza, taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu:

Iżda l-awtorità kompetenti ma għandhiex tagħti liċenzja meta l-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' pajjiż terz li jkunu jirregolaw persuna waħda jew aktar li l-istituzzjoni ta' kreditu jkollha rabtiet mill-qrib magħhom, jew id-diffikultajiet involuti fl-infurzar ta' dawk il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi, ikunu jipprevjenu l-eżerċizzju effettiv tal-funzjonijiet superviżorji tiegħu:

Iżda wkoll dwar dan il-paragrafu (*e*), l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti minnufih dwar kull bidla fiċ-ċirkostanzi dwar l-applikazzjoni tal-imsemmi paragrafu (*e*) u għandha iktar minn hekk tipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni li tkun teħtieġ biex tissorvelja l-konformità mal-kondizzjonijiet imsemmija f'dan il-paragrafu (*e*) fuq bażi kontinwa;

(*f*) l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-arranġamenti, il-proċessi u l-mekkaniżmi msemmija fl-artikolu 17B jirrendu possibbli ġestjoni tar-riskji sod u effettiv minn dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi kull applikazzjoni għal liċenza fi żmien sitt xhur minn meta tkun irċeviet l-applikazzjoni jew, jekk l-applikazzjoni ma tkunx taqbel mal-artikolu (2)6 jew tkun meħtieġa aktar informazzjoni, fi żmien sitt xhur mit-tħaris tal-imsemmi subartikolu jew il-provvediment tal-informazzjoni skont il-każ, liema jkun tal-aħħar. F'kull każ applikazzjoni għandha tiġi deċiża fi żmien tnax-il xahar minn meta tiġi riċevuta.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi applikazzjoni billi tagħmel xi waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) tagħti liċenza mingħajr kundizzjonijiet;

(*b*) tagħti liċenza taħt dawk il-kundizzjonijiet li hija tista' tqis xierqa;

(*ċ*) tirrifjuta li tagħti liċenza:

u jekk tirrifjuta applikazzjoni għandha tinforma lill-applikant, bil-miktub, bir-raġunijiet għar-rifjut fil-perjodi ta' żmien imsemmija fis-subartikolu (2).

(4) Meta toħroġ liċenza, l-awtorità kompetenti tista', bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li hija tista' tqis adatti, u wara li tkun ħarġet il-liċenza hija tista', minn żmien għal żmien, tibdel jew tirrevoka kull kondizzjoni li tkun ġiet hekk imposta jew timponi kondizzjonijiet ġodda.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tonqos għal kwalunkwe raġuni li tiddeċiedi applikazzjoni fiż-żmien preskritt taħt is-subartikolu (2), dan il-fatt għandu jitqies li jikkostitwixxi rifjut li tagħti liċenza u għandha tkun soġġetta għad-dritt ta' appell skont l-artikolu 10.

(6) Istituzzjoni ta' kreditu liċenzjata taħt dan l-Att għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti bil-partikolaritajiet ta' kull tibdil fl-informazzjoni provduta taħt dan l-Att malli dik l-istituzzjoni ta' kreditu ssir taf b'dak it-tibdil.

(7) Istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont dan l-artikolu għandu jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha f'Malta.

(8) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-EBA dwar kull liċenza li tinħareġ lil istituzzjoni ta' kreditu skont l-Att u kull regolament jew Regoli Bankarji magħmulin taħtu.

Dritt għal fidi.
Miżjud:
XVII. 2002.163.
Emendat:
IX. 2003.77;
XX. 2007.90;
A.L. 425 tal-2007.

7A. (*Mħassar bl-Att II. 2011.9.*).

Konsultazzjoni minn qabel mal-awtoritajiet regolatorji barranin.
Miżjud:
X. 2015.11.
Emendat:
LXXI.2021.27.

7B. (1) L-awtorità kompetenti għandha, qabel ma toħroġ liċenza għal istituzzjoni ta' kreditu, tikkonsulta mal-awtoritajiet regolatorji barranin ta' Stat Membru ieħor fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tkun -

(*a*) sussidjarja ta' istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata f'dak l-Istat Membru l-ieħor;

(*b*) sussidjarja tal-ażjenda prinċipali ta' istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata f'dak l-Istat Membru l-ieħor;

(*ċ*) ikkontrollata mill-istess persuni bħal dawk li jikkontrollaw istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

(2) L-awtorità kompetenti għandha, qabel ma toħoroġ liċenza lil istituzzjoni ta' kreditu, tikkonsulta mal-awtorità barranija li tkun responsabbli għas-superviżjoni tal-impriżi ta' assigurazzjoni jew ta' ditti ta' investiment fl-Istat Membru involut fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tkun -

(*a*) sussidjarja ta' impriża ta' assigurazzjoni jew ditta ta' investiment awtorizzati fl-Unjoni Ewropea;

(*b*) sussidjarja tal-ażjenda prinċipali ta' impriża ta' assigurazzjoni jew ta' ditta ta' investiment awtorizzati fl-Unjoni Ewropea;

(*ċ*) ikkontrollata mill-istess persuni bħal dawk li

jikkontrollaw impriża tal-assigurazzjoni jew ditta ta' investiment awtorizzati fl-Unjoni Ewropea.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet barranin rilevanti msemmija fis-subartikoli (1) u (2) meta tkun qiegħda tistma l-adattabilità tal-azzjonisti u l-fama u l-esperjenza tad-diretturi kif hemm fl-artikolu 7(1)(*d*) u li jkunu involuti fit-tmexxija ta' xi entità oħra tal-istess grupp.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tiskambja kull informazzjoni dwar l-adattabilità ta' azzjonisti u l-fama u l-esperjenza tad-diretturi li jkunu ta' relevanza għall-ħruġ ta' liċenza u għall-istima kontinwa ta' konformità mal-awtoritajiet barranin rilevanti msemmija fis-subartikoli (1) u (2).

Uffiċċji rappreżentattivi ta' banek mhux Maltin. *Emendat: XVII. 2002.164; XX. 2007.85, 91; LXXI.2021.28; XI.2025.28.*

8. (1) Kumpannija li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti f'xi pajjiż ieħor li ma jkunx Malta li teżerċita kummerċ bankarju barra minn Malta ma tistax tistabbilixxi uffiċċju rappreżentattiv f'Malta kemm-il darba ma tkunx tat avviż ta' mhux inqas minn xahrejn lill-awtorità kompetenti li hija tipproponi li tistabbilixxi uffiċċju tali. Dak l-avviż għandu -

(*a*) jispeċifika l-isem li jkun propost li jintuża relattivament għall-attivitajiet tal-uffiċċju rappreżentattiv u l-indirizz ta' dak l-uffiċċju;

(*b*) ikollu miegħu kopja ċertifikata tal-awtorizzazzjoni tal-kumpannija biex tmexxi l-kummerċ bankarju f'pajjiż li ma jkunx Malta.

(2) Kumpannija msemmija fis-subartikolu (1) li jkollha uffiċċju rappreżentattiv f'Malta għandha xorta waħda tinnotifika lill-awtorità kompetenti -

(*a*) għall-inqas xahrejn bil-quddiem b'kull bidla proposta fl-isem tal-uffiċċju rappreżentattiv;

(*b*) b'kull bidla fl-awtorizzazzjoni li jkollha biex tmexxi l-kummerċ bankarju f'pajjiż li ma jkunx Malta, mhux iżjed minn xahrejn wara dik il-bidla.

(3) L-awtorità kompetenti tista', f'kull żmien, tinnotifika uffiċċju rappreżentattiv f'Malta b'avviż ta' oġġezzjoni għall-isem jew isem propost ta' dak l-uffiċċju.

(4) L-awtorità kompetenti ma għandhiex tagħti avviż bis-saħħa tas-subartikolu (3) kemm-il darba ma tkunx tal-fehma li l-isem jew isem propost ikun qarrieqi għall-pubbliku jew xort'oħra mhux desiderabbli u, malli jirċievi dak l-avviż, l-uffiċċju rappreżentattiv ma għandux juża l-isem li l-awtorità kompetenti tkun oġġezzjonat għalih relattivament għal attivitajiet immexxija f'Malta.

(5) L-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ lil kull kumpannija li jkollha uffiċċju rappreżentattiv f'Malta jew li tkun tat avviż skont is-subartikolu (1) biex tipprovdi lill-awtorità kompetenti b'dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tkun raġonevolment teħtieġ, u l-imsemmija kumpannija għandha tosserva dak l-avviż fil-perijodu li jkun raġonevolment speċifikat bl-avviż.

(6) Uffiċċju rappreżentattiv f'Malta għandu jissupplixxi lill-

awtorità kompetenti b'kopja ta' kull dokument li huwa meħtieġ li jipprovdi lir-Reġistratur tal-Kumpanniji mhux aktar tard miż-żmien li sa fih dak id-dokument għandu jiġi provdut lill-imsemmi Reġistratur.

(7) L-awtorità kompetenti tista' b'Regola Bankarja tipprovdi li d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 20 sa 24 għandhom japplikaw għal uffiċċji rappreżentattivi f'Malta bl-istess mod kif dawn japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu bla ħsara għal dawk il-bidliet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti fir-Regola Bankarja.

(8) L-awtorità kompetenti tista' b'Regola Bankarja timponi fuq kumpanniji li jkunu stabbilixxew jew li jkunu bi ħsiebhom jistabbilixxu uffiċċji rappreżentattivi f'Malta, dawk il-ħtiġiet li l-awtorità kompetenti tqis xierqa dwar dawk l-uffiċċji u l-attivitajiet immexxija minnhom.

(9) L-awtorità kompetenti tista', fi żmien ix-xahrejn imsemmija fis-subartikolu (1), tordna lill-kumpannija msemmija fl-imsemmi subartikolu (1) biex ma tistabbilixxix uffiċċju rappreżentattiv f'Malta u f'kull żmien wara dan tordna l-għeluq ta' kull uffiċċju rappreżentattiv hekk stabbilit.

Kumpaniji jistgħu jiġu mitluba jħallsu drittijiet.
Miżjud: XI.2025.29.

8A. Kumpaniji li jkunu waqqfu, jew li biħsiebhom iwaqqfu uffiċċji rappreżentattivi f'Malta jistgħu jiġu mitluba jħallsu drittijiet kif jista' jiġi preskritt skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3.

Restrizzjoni u restrizzjoni ta' liċenza.
Emendat: XVII. 2002.165; XX. 2007.92; XVII. 2009.14; II. 2011.10; XX. 2013.59; X. 2015.12; XXVI.2019.7; LXXI.2021.29; LXXII.2021.31.

9. (1) Liċenza awtomatikament tieqaf milli jkollha effett jekk id-detentur tal-liċenza -

(*a*) jirrinunzja l-liċenza; jew

(*b*) jiġi dikjarat fallut jew jibda likwidazzjoni jew jagħmel arranġament jew kompożizzjoni mal-krediturі tiegħu jew ikun xort'oħra xolt; jew

(*ċ*) ma jkunx baqa' jaħdem bħala riżultat ta' *merger* ma' istituzzjoni ta' kreditu ieħor; jew

(*d*) fil-każ ta' xi istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza jew azjenda li jkollha awtorizzazzjoni ekwivalenti f'pajjiż terz u li tkun ingħatat liċenza taħt dan l-Att biex tiftaħ fergħa f'Malta, li kellha l-awtorizzazzjoni tagħha rtirata mill-awtorità regolatorja barranija fil-pajjiż terz li fih l-istituzzjoni ta' kreditu tkun ġiet awtorizzata.

(2) L-awtorità kompetenti tista' biss tirrestrinġi jew tirtira l-liċenza maħruġa lil istituzzjoni ta' kreditu f'xi wieħed mill-każijiet li ġejjin meta istituzzjoni ta' kreditu bħal dik -

(*a*) ma tagħmilx użu mil-liċenza fi żmien tnax-il xahar, espressament tirrinunzja għal-liċenza jew tkun waqfet milli tmexxi kummerċ għal aktar minn sitt xhur, jekk ma jkunx ġie provdut dwar il-liċenza li tiskadi f'każijiet bħal dawk;

(*aa*) tuża l-liċenza tagħha eskluživament biex tieħu sehem fl-attivitajiet imsemmija fil-punt (1)(b) tal-Artikolu

4(1) tas-CRR u jkollha, tul perjodu ta' ħames snin konsekuttivi, medja ta' attiv totali taħt il-limiti stabbiliti f'dak l-Artikolu;

(*b*) tkun kisbet il-liċenza permezz ta' xi stqarrija falza jew b'xi mezzi oħra irregolari;

(*ċ*) ma tkunx aktar tissodisfa l-kondizzjonijiet li l-liċenza tkun ġiet maħruġa taħthom;

(*d*) ma tibqax tħares il-ħtiġiet prudenzjali stabbiliti fit-Taqsimiet Tlieta, Erbgħa jew Sitta tas-CRR, ħlief għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 92a u 92b tas-CRR, jew imposti taħt regolamenti 9(1)(a) u 10(1) u (2) tar-Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Reviżjoni Superviżorja) jew ma tkunx tista' aktar tkun fdata biex twettaq l-obbligi tagħha lejn il-krediturі, u, b'mod partikolari, ma tkunx aktar tipprovdi sigurtà dwar l-attiv fdat lilha mid-depożitaturi tagħha; L.S. 371.16

(*e*) twettaq xi waħda mill-kontravenzjonijiet imsemmija fir-regolament 7(1) tar-Regolamenti dwar Pieni Amministrattivi, Miżuri u Setgħat Investigatorji; L.S. 371.05

(*f*) taħbi minn, jew tonqos milli tinnotifika lill-awtorità kompetenti b'xi dokument jew informazzjoni jew xi bidla fihom li kellha d-dmir li tikxef jew tinnotifika taħt dan l-Att jew xi regolamenti magħmula jew xi Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħthom;

(*g*) tonqos milli tikkonforma ruħha ma' xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ma' xi regolamenti magħmula jew xi Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħthom jew mal-kondizzjonijiet li taħthom tinħareġ il-liċenza;

(*h*) ma jkollhiex attiv biżżejjed biex tkopri l-passiv tagħha;

(*i*) tkun issospendiet il-pagament jew tkun ser tissospendi l-ħlas.

(3) Ir-restrizzjonijiet imposti mill-awtorità kompetenti bis-saħħa tas-subartikolu (2) għandhom ikunu dawk ir-restrizzjonijiet li l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li jkunu xierqa sabiex l-istituzzjoni ta' kreditu tħares kif imiss id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu u l-kondizzjonijiet, jekk ikun hemm, tal-liċenza tagħha u għall-protezzjoni tad-depożitanti u jistgħu jinkludu (mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' hawnhekk):

(*a*) it-tneħħija ta' kull funzjonarju tal-istituzzjoni ta' kreditu jew ir-rimpjazzament ta' kull funzjonarju b'dik il-persuna li l-awtorità kompetenti tista' tagħżel;

(*b*) il-ħtieġa li kwalunkwe persuna li direttament jew indirettament tkun tippossjedi *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet tirrinunzja dak il-*holding* kollu jew parti

minnu;

(*ċ*) il-ħtieġa li l-istituzzjoni ta' kreditu tieħu jew iżżomm milli tieħu xi azzjoni;

(*d*) il-ħtieġa li l-istituzzjoni ta' kreditu tiġi projbita milli timpenja ruħha f'xi operazzjoni jew operazzjonijiet jew xi klassi ta' kummerċ jew titħalla timpenja ruħha f'xi operazzjoni jew operazzjonijiet jew xi klassi ta' kummerċ fuq dawk il-patti biss li l-awtorità kompetenti tista' tippreskrivi.

(4) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tvarja jew tneħħi kwalunkwe restrizzjonijiet imposti taħt dan l-artikolu.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tkun bi ħsiebha tirrestrinġi jew tirtira liċenza jew tvarja xi restrizzjoni, hija għandha tinnotifika b'avviż bil-miktub il-ħsieb tagħha lill-istituzzjoni ta' kreditu; dak l-avviż għandu jispeċifika r-raġunijiet li minħabba fihom l-awtorità kompetenti tkun bi ħsiebha li tieħu azzjoni u għandu jispeċifika perjodu, li jkun perjodu ta' mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux iżjed minn tletin ġurnata kalendarja, li fih l-istituzzjoni ta' kreditu tkun intitolata li tagħmel sottomissjonijiet għala dik l-azzjoni ma għandhiex tittieħed. Kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li l-kwistjoni tkun urġenti, hija ma għandhiex timponi jew tvarja xi restrizzjoni jew tirtira liċenza qabel ma' jkun għadda dak il-perijodu.

(6) Meta liċenza biex titwaqqaf f'Malta fergħa ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ta' *holding* ekwivalenti f'xi pajjiż terz din tista' tiġi biss irtirata wara li ssir konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji barranin tal-pajjiż li fih tkun ġiet awtorizzata, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li l-kwistjoni tkun urġenti jew li jkun hemm ċirkostanzi fejn ikun improprju li ssir dik il-konsultazzjoni minn qabel.

(7) Mar-restrizzjoni jew irtirar ta' liċenza ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-awtoritajiet regolatorji barranin tal-pajjiżi li fihom l-istituzzjoni ta' kreditu jew is-sussidjarji tagħha jkunu qegħdin jagħmlu kummerċ bankarju. L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-EBA b'kull irtirar ta' liċenza flimkien mar-raġunijiet għal dak l-irtirar.

(8) Meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi hekk jitolbu, din tista' tagħmel pubblika kull azzjoni li tkun ħadet taħt dan l-artikolu.

L-Appelli.
Emendat: VI. 2001.24.
Sostitwit: XVII. 2002.166.
Emendat: XVII. 2009.15.
Sostitwit: X. 2015.13.
Sostitwit: LXXI.2021.30.
Kap. 330.

10. Kull min huwa aggravat b'xi deċiżjoni u, jew miżura li tittieħed mill-awtorità kompetenti b'mod konformi ma' dan l-Att, jew ma' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, jew mas-CRR, jew kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, jista' jappella mid-deċiżjoni u, jew miżura quddiem it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji f'dak iż-żmien u taħt dawk il-kundizzjonijiet kif stabbiliti taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

11. (1) Istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza f'Malta għandha tavża lill-awtorità kompetenti bil-miktub qabel ma tiftaħ fergħa ġdida, aġenzija ġdida jew uffiċċju ġdid f'Malta.

Ftuħ ta' fergħat.
Emendat: XVII. 2002.167; XX. 2007.93; XVII. 2009.16; II. 2011.11; X. 2015.14.

(2) Ħlief bil-kunsens bil-miktub tal-awtorità kompetenti ebda istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza f'Malta ma tista' tiftaħ fergħa ġdida, aġenzija ġdida jew uffiċċju rappreżentattiv ġdid jew tistabbilixxi jew takkwista xi sussidjarju f'xi post barra minn Malta:

Iżda istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza f'Malta li jkollha l-intenzjoni li teżerċita d-drittijiet tagħha taħt ir-Regolamenti dwar id-Drittijiet tal-Passaport Ewropew għal Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandha biss tkun meħtieġa tinnotifika lill-awtorità kompetenti kif hemm f'dawk ir-Regolamenti.

L.S. 371.11

(3) Istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza f'Malta m'għandhiex tistabbilixxi fergħa, uffiċċju sussidjarju jew rappreżentattiv f'pajjiż terz meta l-liġijiet dwar is-segretezza jew xi regolamenti oħra f'dak il-pajjiż ikunu jipprojbixxu l-mogħdija ta' informazzjoni li jitqiesu li jkunu meħtieġa biex tkun tista' ssir superviżjoni konsolidata adegwata.

(4) Meta Malta tkun l-Istat Membru ospitanti, l-awtorità kompetenti m'għandhiex tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew kapital ta' dotazzjoni għal fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati fi Stati Membri oħra. It-twaqqif u s-superviżjoni ta' dawk il-friegħi għandhom isiru kif hemm fl-artikolu 17B, fir-Regolamenti dwar id-Drittijiet tal-Passaport Ewropew għal Istituzzjonijiet ta' Kreditu u fir-regolament 13 tar-Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Reviżjoni Superviżorja).

L.S. 371.11

L.S. 371.16

11A. (1) L-awtorità kompetenti ma tistax tapplika dispożizzjonijiet li jirriżultaw fi trattament aktar favorevoli għal fergħa ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha f'pajjiż terz, minn dak li jingħata lil fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju prinċipali tagħhom fl-Unjoni Ewropea, meta jibdew jew jissoktaw imexxu n-negozju tagħhom.

Ftuħ ta' fergħat li jkollhom l-uffiċċju prinċipali tagħhom band'oħra milli fl-Unjoni Ewropea.
Miżjud: II. 2011.12. Emendat: XX. 2013.60. Sostitwit: X. 2015.15. Emendat: LXXI.2021.31.

(1A) Il-fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom f'pajjiż terz u li jkollhom liċenzja f'Malta biex jiftħu tali fergħat, għandhom jgħaddu rapport lill-awtorità kompetenti, mill-anqas darba fis-sena, li jkun fih din l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-attiv totali li jkun jikkorrispondi mal-attivitajiet tal-fergħa f'Malta;

(b) l-informazzjoni fuq l-attiv likwidu li l-fergħa jkollha disponibbli, b'mod partikolari d-disponibbiltà ta' attiv likwidu fil-muniti tal-Istati Membri;

(ċ) il-fondi proprji li l-fergħa jkollha disponibbli;

(d) l-arranġamenti ta' protezzjoni tad-depożitu disponibbli għad-depożitanti fil-fergħa;

(e) l-arranġamenti dwar il-ġestjoni tar-riskji;

(f) l-arranġamenti dwar it-tmexxija, inklużi l-funzjonarji ewlenin li jiġġestixxu l-attivitajiet tal-fergħa kif jista' jiġi stabbilit f'Regola Bankarja;

(g) il-pjanijiet ta' rkupru li jirrigwardaw il-fergħa; u

(h) kull informazzjoni oħra li tista' tintalab mill-awtorità kompetenti, hekk kif tista' tqis li jkun meħtieġ biex ikun jista' jsir monitoraġġ komprensiv tal-attivitajiet tal-fergħa.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-EBA b'dan li ġej:

(a) il-liċenzji kollha mogħtija lil istituzzjonijiet ta' kreditu, li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom f'pajjiż terz, biex jiftħu fergħa f'Malta u kull tibdil sussegwenti lil tali liċenzji;

(b) l-attiv u l-passiv totali tal-fergħat f'Malta ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom f'pajjiż terz li jkollhom liċenzja biex jiftħu tali fergħat, hekk kif jiġi perjodikament rappurtat;

(ċ) l-isem tal-grupp ta' pajjiżi terzi li fergħa ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha f'pajjiż terz li tkun ingħatat liċenzja biex tiftaħ tali fergħa, tkun tappartjeni għalih.

(3) Meta:

(a) istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom f'pajjiż terz ikunu ngħataw liċenzja biex jiftħu fergħat f'Malta; jew

(b) istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom liċenzja skont dan l-Att ikunu jiffurmaw parti minn grupp ta' pajjiżi terzi,

l-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mill-qrib ma' awtoritajiet regolatorji barranin li jissorveljaw istituzzjonijiet ta' kreditu fi Stati Membri oħra li jifformaw parti mill-istess grupp ta' pajjiżi terzi u, jew ma' awtoritajiet fi Stati Membri oħra li jissorveljaw ditti ta' investiment li jifformaw parti mill-istess grupp ta' pajjiżi terzi u, jew ma' awtoritajiet regolatorji barranin li jissorveljaw il-fergħat fi Stati Membri oħra ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom f'pajjiż terz li jifformaw parti mill-istess grupp ta' pajjiżi terzi, skont kif applikabbli, biex tiżgura li l-attivitajiet kollha ta' dak il-grupp ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea jkunu soġġetti għal superviżjoni komprensiva, sabiex jiġi prevenut li r-rekwiżiti applikabbli għal gruppi ta' pajjiżi terzi b'mod konformi ma' dan l-Att u, jew kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew kull Regoli Bankarji maħruġa taħtu, u, jew mas-CRD, u, jew mas-CRR, jiġu evitati u biex jiġi prevenut kull impatt detrimentali fuq

l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni Ewropea.

L-approvazzjoni ta' holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta. Miżjud: *LXXI.2021.32.*

11B. (1) Holding companies finanzjarji prinċipali, holding companies finanzjarji mħallta prinċipali, holding companies finanzjarji prinċipali tal-UE u holding companies finanzjarji mħallta prinċipali tal-UE, li jkunu stabbiliti f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor u li jkollhom istituzzjoni ta' kreditu bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, tal-awtorità kompetenti, li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, b'mod konformi ma' dan l-artikolu. Holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta oħra stabbiliti f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor u li jkollhom istituzzjoni ta' kreditu bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, skont il-każ, tal-awtorità kompetenti, li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, b'mod konformi ma' dan l-artikolu meta huma meħtieġa li jikkonformaw mas-CRD, jew mas-CRR, fuq bażi subkonsolidata:

Iżda b'mod konformi mal-artikolu 21a tas-CRD, meta l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti, holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta stabbiliti f'Malta u li jkollhom istituzzjoni ta' kreditu bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, tas-superviżur konsolidanti li jiġu deċiżi b'mod konformi mal-artikolu 111 tas-CRD.

(2) Għall-finijiet li tinkiseb l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, skont is-subartikolu (1), holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta hemm imsemmija għandhom, meta:

(i) l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti iżda l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita f'Malta; jew

(ii) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita fi Stat Membru li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti,

jipprovdu lill-awtorità kompetenti din l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-organizzazzjoni strutturali tal-grupp li l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, ikunu jiffurmaw parti, flimkien ma' indikazzjoni ċara ta' min ikunu s-sussidjarji tagħha u, fejn applikabbli, il-kumpaniji prinċipali, u l-lokalità u t-tip ta' attività ġestiti minn kull waħda mill-entitajiet fi ħdan il-grupp;

(b) informazzjoni dwar in-nomina ta' mill-inqas żewġ persuni li jkunu effettivament jiġġestixxu l-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, u dwar konformità mar-rekwiżiti

stabbiliti fl-artikolu 14(7) dwar il-kwalifika tad-diretturi;

(ċ) informazzjoni dwar konformità mal-kriterji stabbiliti fl-artikolu 7 li jirrigwardaw azzjonisti u membri;

(d) l-organizzazzjoni interna u distribuzzjoni ta' kompiti fi ħdan il-grupp;

(e) kull informazzjoni oħra li tista' tkun meħtieġa biex isiru l-valutazzjonijiet msemmija fis-subartikoli (4) u (5) li jistgħu jiġu mitluba mill-awtorità kompetenti.

(3) L-applikazzjonijiet kollha għall-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, skont il-każ, fit-termini ta' dan l-artikolu għandu jkollhom dak il-format u jkunu akkumpanjati b'dik l-informazzjoni u jkunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti li jistgħu jiġu ordnati, minn żmien għal żmien, b'Regola Bankarja.

(4) Tista' tingħata approvazzjoni lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, b'mod konformi ma' dan l-artikolu unikament meta jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-arranġamenti interni u d-distribuzzjoni ta' kompiti fi ħdan il-grupp ikunu adegwati għall-fini ta' konformità mar-rekwiżiti imposti permezz ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD u tas-CRR, fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata u, b'mod partikolari, ikunu effettivi biex:

(i) jikkoordinaw is-sussidjarji kollha tal-*holding company* finanzjarja jizzjoni tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, fi grupp ta' strati differenti;

(ii) jipprevjenu jew jiġġestixxu kunflitti fi ħdan il-grupp; u

(iii) jinfurzaw il-politiki mifruxa tal-grupp sħiħ stabbiliti mill-*holding company* finanzjarja prinċipali jew mill-*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali għall-grupp kollu;

(b) l-organizzazzjoni strutturali tal-grupp li l-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, tifforma parti minnu ma tkunx tostakola jew xort'oħra tipprevjeni s-superviżjoni effettiva tal-istituzzjonijiet sussidjarji jew tal-istituzzjonijiet prinċipali b'mod konformi mal-obligazzjonijiet individwali, konsolidati u, fejn xieraq, l-obbligazzjonijiet subkonsolidati li jkunu soġġetti għalihom:

Iżda l-valutazzjoni ta' dan il-kriterju għandu jqis,

b'mod partikolari:

(i) il-pożizzjoni tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, fi grupp ta' strati differenti;

(ii) l-istruttura azzjonarja; u

(iii) ir-rwol tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, fi ħdan il-grupp;

(ċ) il-kriterji stabbiliti fl-artikolu 7(1)(ċ), (d) u (e), u r-rekwiżiti stabbiliti fl-artikolu 14(7) jiġu sodisfatti.

(5) Tista' tingħata eżenzjoni lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, b'mod konformi ma' dan l-artikolu unikament meta jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-attività prinċipali tal-*holding company* finanzjarja tkun li takkwista parteċipazzjoni f'kumpanniji sussidjarji jew, fil-każ ta' *holding company* finanzjarja mħallta, l-attività prinċipali tagħha fir-rigward ta' istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet finanzjarji tkun li takkwista holding f'kumpaniji sussidjarji;

(b) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, ma tkunx ġiet maħtura bħala entità ta' riżoluzzjoni fl-ebda wieħed mill-gruppi ta' riżoluzzjoni tal-grupp b'mod konformi mar-riżoluzzjoni dwar l-istrateġija determinata mill-awtorità ta' riżoluzzjoni rilevanti b'mod konformi mal-BRRD;

(ċ) tiġi maħtura istituzzjoni ta' kreditu sussidjarja bħala li tkun responsabbli biex tiżgura l-konformità tal-grupp mar-rekwiżiti prudenzjali fuq bażi konsolidata u din tingħata kull mezz neċessarju u l-awtorità legali biex twettaq dawk l-obligazzjonijiet b'mod effettiv;

(d) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, ma tinvolvix ruħha fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni, l-operattivi jew il-finanzi li jaffettwaw il-grupp jew is-sussidjarji tiegħu li jkunu istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet finanzjarji;

(e) ma jkun hemm l-ebda impediment għas-superviżjoni effettiva tal-grupp fuq bażi konsolidata:

Iżda meta holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta jiġu eżentati mill-approvazzjoni b'mod konformi ma' dan is-subartikolu, dawn ma għandhomx jiġu eskluži mill-perimetru ta' konsolidazzjoni kif stipulat f'dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, f'kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u fis-CRR.

(6) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti,

din għandha tagħmel il-monitoraġġ tal-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (4) jew, fejn applikabbli, fis-subartikolu (5), fuq bażi kontinwa.

(7) (a) Holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti, meta din tkun qegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, l-informazzjoni meħtieġa għal monitoraġġ fuq bażi kontinwa tal-organizzazzjoni strutturali tal-grupp u l-konformità mal-kundizzjonijiet msemmija fis-subartikolu (4);

(b) Holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta eżentati skont is-subartikolu (5) għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti, meta din tkun qegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, bl-informazzjoni meħtieġa biex isir monitoraġġ fuq bażi kontinwa tal-organizzazzjoni strutturali tal-grupp u ta' konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (5).

(ċ) L-awtorità kompetenti għandha tikkondividi l-informazzjoni li tirċievi skont dan is-subartikolu mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, jkunu stabbiliti.

(8) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u tkun stabbiliet li l-kondizzjonijiet stipulati fis-subartikolu (5) ma jkunux għadhom qegħdin jiġu sodisfatti, il-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, għandhom jiksbu approvazzjoni b'mod konformi ma' dan l-artikolu.

(9) Għall-fini li jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni mill-approvazzjoni, skont il-każ, kif imsemmi fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew fis-subartikoli (3), (4) jew (7) tal-Artikolu 21a tas-CRD, meta:

(i) l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti iżda l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, tkun stabbilita f'Malta; jew

(ii) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, tkun stabbilita fi Stat Membru li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti,

l-awtorità kompetenti għandha topera flimkien mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbiliti, skont il-każ, b'konsultazzjoni sħiħa bejniethom.

(10) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tipprepara valutazzjoni dwar il-materji msemmija fis-

subartikoli (4), (5) u (8) kif applikabbli, u għandha tgħaddi dik il-valutazzjoni lill-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, skont il-każ.

(11) L-awtorità kompetenti, kemm meta taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti kif ukoll meta tkun irċeviet il-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 21a(8) tas-CRD mingħand l-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, għandha tagħmel dak kollu li tista' tagħmel biex tasal għal deċiżjoni konġunta dwar l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni mill-approvazzjoni, skont il-każ, imsemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew fis-subartikoli (3), (4) u (7) tal-Artikolu 21a tas-CRD, mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkunu stabbiliti jew mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, skont il-każ, fi żmien xahrejn minn meta tirċievi dik il-valutazzjoni:

Iżda d-deċiżjoni konġunta għandha tkun debitament dokumentata u motivata u meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ.

(12) Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtorità kompetenti u l-awtorità regolatorja barranija li tkun taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew l-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkunu stabbiliti, skont il-każ, l-awtorità kompetenti għandha żżomm lura milli tieħu d-deċiżjoni konġunta msemmija fis-subartikolu (11) u għandha tirreferi l-kwistjoni lill-EBA b'mod konformi mal-artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. F'tali każijiet, l-awtorità kompetenti għandha tadotta deċiżjoni konġunta flimkien mal-awtorità regolatorja barranija li tkun qed taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkunu stabbiliti, skont il-każ, b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-EBA:

Iżda dik il-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lill-EBA wara li jiskadi l-perjodu ta' xahrejn imsemmi fis-subartikolu (11) jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

(13) Fil-każ ta' holding companies finanzjarji mħallta, meta l-koordinatur imsemmi skont l-Artikolu 10 ta' Direttiva 2002/87/KE ma jkunx l-awtorità kompetenti, jew l-awtorità regolatorja barranija li tkun qed taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, u lanqas l-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, ikun meħtieġ il-ftehim tal-imsemmi koordinatur għall-finijiet tad-deċiżjonijiet jew deċiżjonijiet konġunti msemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew subartikoli (3), (4) u (7)

tal-Artikolu 21a tas-CRD, fejn applikabbli. Meta jkun meħtieġ il-ftehim tal-koordinatur, l-awtorità kompetenti għandha tirreferi kull nuqqas ta' ftehim lill-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti, jiġifieri lill-EBA jew lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol) (EIOPA), stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010, li għandha tasal għad-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tirċievi dak ir-riferiment. Kull deċiżjoni li tittieħed b'mod konformi ma' dan is-subartikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obligazzjonijiet taħt id-Direttiva 2002/87/KE jew id-Direttiva 2009/138/KE.

(14) Meta l-approvazzjoni ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, b'mod konformi ma' dan l-artikolu tiġi miċħuda u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, l-awtorità kompetenti għandha tavża lill-applikant bid-deċiżjoni u l-motivazzjonijiet tagħha fi żmien erba' xhur minn meta tirċievi l-applikazzjoni, jew meta l-applikazzjoni ma tkunx kompleta, fi żmien erba' xhur minn meta tirċievi l-informazzjoni meħtieġa kompleta għad-deċiżjoni. Iċ-ċaħda tista' tkun akkumpanjata, fejn meħtieġ, minn kwalunkwe miżura minn dawk imsemmija fl-artikolu 29AA:

Iżda d-deċiżjoni li tingħata jew li tkun miċħuda l-approvazzjoni għandha, f'kull każ, tittieħed fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-applikazzjoni.

Impriża prinċipali intermedjarja tal-Unjoni Ewropea. *Miżjud: LXXI.2021.32. Emendat: XI.2025.30.*

11Ċ. (1) Mingħajr preġudizzju għad-deroga li hemm provdut fl-artikolu 38(3), istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont dan l-Att li tkun tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi li jkollha bħala parti mill-istess grupp istituzzjoni ta' kreditu oħra jew aktar jew ditta ta' investiment oħra jew aktar, li jkollhom liċenzja f'Malta jew li jkunu awtorizzati f'xi Stat Membru ieħor, għandu jkollhom impriża prinċipali intermedjarja tal-UE unika li tkun stabbilita jew f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tippermetti istituzzjoni ta' kreditu msemmija fis-subartikolu (1) li jkollha żewġ impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE meta din tiddetermina li t-twaqqif ta' impriża prinċipali intermedjarja tal-UE unika:

(a) tkun inkompatibbli mar-rekwiżit mandatorju għal separazzjoni ta' attivitajiet imposti minn regoli jew mill-awtorità regolatorja barranija tal-pajjiż terz fejn il-kumpannija prinċipali tal-grupp ta' pajjiżi terzi aħħarija jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha; jew

(b) tkun tirrendi r-riżolvibbiltà inqas effiċjenti milli fil-każ ta' żewġ impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE skont valutazzjoni li ssir mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-impriża prinċipali intermedjarja tal-UE rilevanti.

(3) Impriża prinċipali intermedjarja tal-UE għandha tkun

istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont l-Artikolu 7 jew li tkun awtorizzata b'mod konformi mal-artikolu 8 tas-CRD, jew *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta li tkun ingħatat approvazzjoni skont l-artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD:

Iżda, meta jkollha tiġi stabbilita t-tieni impriża prinċipali intermedjarja tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet ta' investiment li jikkonformaw ma' rekwiżit mandatorju kif hemm imsemmi fis-subartikolu (2), it-tieni impriża prinċipali intermedjarja tal-UE tista' tkun ditta ta' investiment li jkollha liċenzja ta' servizzi ta' investiment skont l-artikolu 6 tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment jew li tkun awtorizzata b'mod konformi mal-artikolu 5(1) tal-MiFID, li tkun soġġetta għal BRRD. Kap. 370.

(4) Is-subartikoli (1), (2) u (3) ma għandhomx japplikaw meta l-valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea tal-grupp ta' pajjiżi terzi jkun inqas minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000).

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(a) il-valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea tal-grupp ta' pajjiżi terzi għandu jkun is-somma ta' dan li ġej:

(i) il-valur totali ta' attiv ta' kull istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea li tifforma parti mill-grupp ta' pajjiżi terzi, kif jirriżulta mill-karta tal-bilanċ konsolidata tagħha jew kif jirriżulta mill-karta tal-bilanċ individwali tagħhom, meta l-karta tal-bilanċ ta' istituzzjoni ma tkunx waħda konsolidata; u

(ii) il-valur totali ta' attiv ta' kull fergħa tal-grupp ta' pajjiżi terzi awtorizzata fl-Unjoni Ewropea skont is-CRD, il-MiFID jew il-MiFIR;

(b) il-kelma "istituzzjoni" għandha tinkludi wkoll ditti ta' investiment.

(6) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-EBA bl-informazzjoni li ġejja dwar kull grupp ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin joperaw f'Malta:

(a) l-ismijiet u l-valur totali tal-attiv ta' istituzzjonijiet li jappartjenu għal grupp ta' pajjiżi terzi;

(b) l-ismijiet u l-valur totali tal-attiv li jkun jikkorrispondi għall-fergħat awtorizzati f'Malta b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali li jittrasponu s-CRD, il-MiFID jew il-MiFIR, u t-tipi ta' attivitajiet li jistgħu jwettqu skont il-liċenzja;

(ċ) l-isem u t-tip kif hemm imsemmi fis-subartikolu (3) ta' kull impriża prinċipali intermedjarja tal-UE stabbilita f'Malta u l-isem tal-grupp ta' pajjiżi terzi li tkun tifforma parti minnhom.

(7) Istituzzjoni ta' kreditu li tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi għandha mill-inqas tissodisfa xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikollha impriża prinċipali intermedjarja tal-UE;

(b) tkun impriża prinċipali intermedjarja tal-UE;

(ċ) tkun l-unika istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-grupp ta' pajjiżi terzi; jew

(d) tkun tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi li jkollhom valur totali ta' assi fl-Unjoni Ewropea ta' inqas minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000).

Użu tal-kelma "bank". *Emendat: XVII. 2002.168; XX. 2007.94; II. 2011.13.*

12. (1) Bla ħsara għas-subartikoli (2) u (3), ħlief bil-permess bil-miktub tal-awtorità kompetenti ebda persuna barra minn istituzzjoni ta' kreditu b'liċenza korrenti ma tista' tuża l-kelma "bank" jew xi derivattivi minnha jew kliem ieħor li jistgħu jindikaw jew li jkunu jidhru li jindikaw l-għemil ta' kummerċ bankarju bi kwalunkwe lingwa fid-deskrizzjoni jew titolu li taħtu dik il-persuna tkun qed tagħmel kummerċ, jew tagħmel xi użu bħal dak fuq xi karta tal-ittri, f'xi avviż jew reklam, jew b'xi mod ieħor simili.

(2) Istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti f'xi pajjiż ieħor li ma jkunx Malta tista' tuża l-isem użat fil-pajjiż fejn ikollha liċenza jew tkun iżżomm awtorizzazzjoni ekwivalenti, ħlief, meta jkun hemm riskju li l-użu ta' dak l-isem jista' jqarraq, dik l-istituzzjoni ta' kreditu għandha żżid dawk id-dettalji spjegattivi ma' isimha skont ma jiġi ordnat mill-awtorità kompetenti.

(3) Kull istituzzjoni ta' kreditu għandha tuża bħala parti mid-deskrizzjoni jew titolu tagħha l-kelma "bank" jew derivattiv wieħed jew iżjed tagħha.

Parteċipazzjoni f'istituzzjoni ta' kreditu. *Emendat: XVII. 2002.169; XIII. 2004.83; XX. 2007.85, 95; III. 2009.18. Sostitwit: XVII. 2009.17. Emendat: X. 2015.16.*

13. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min jaġixxi bi ftehim (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwirent propost"), u li jkun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jakkwista, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu;

(*b*) iżid, direttament jew indirettament, *holding* azzjonarju eżistenti li ma jkunx *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li jikkaġuna li jsir *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*ċ*) iżid aktar, direttament jew indirettament, dak il-*holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu li bħala riżultat relattiv il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum ikun jilħaq jew jeċċedi għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew biex l-istituzzjoni ta' kreditu ssir sussidjarja tiegħu,

(hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwist propost"), għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik, fejn jindika kemm se jkun il-*holding* azzjonarju

maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ skont ir-Regola Bankarja, inkluża l-forma li biha għandha ssir notifika bħal dik u l-kriterji adottati mill-awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit jekk dik il-persuna tkunx persuna idonea.

(2) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min -

(*a*) jakkwista, direttament jew indirettament, mill-inqas ħamsa fil-mija iżda inqas minn għaxra fil-mija mill-kapital azzjonarju jew tal-jeddijiet ta' votazzjoni f'istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*b*) iżid, direttament jew indirettament, *holding* azzjonarju eżistenti sabiex il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum ikun jammonta għal mill-inqas ħamsa fil-mija iżda inqas minn għaxra fil-mija,

għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti bil-miktub, billi jindika d-daqs tal-*holding* azzjonarju u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ skont ir-Regola Bankarja. Dik ir-Regola Bankarja tista' tipprovdi, fost l-oħrajn, gwida ġenerali dwar meta l-kapital azzjonarju jitqies li jirriżulta f'influwenza sinifikanti.

(3) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min ikun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jiddisponi, direttament jew indirettament, minn *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu;

(*b*) inaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li jġibu li jtemm milli jibqa' *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet; jew

(*ċ*) inaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet sabiex il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum jinżel għal inqas minn għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew biex l-istituzzjoni ta' kreditu ittemm milli tibqa' sussidjarja tagħha,

għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik fejn jindika kemm se jkun il-*holding* azzjonarju maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ skont ir-Regola Bankarja.

(4) Is-subartikoli (1), (2) u (3) għandhom ikunu japplikaw irrispettivament minn jekk xi azzjonijiet rilevanti ikunux jew le ishma elenkati f'xi suq regolat fil-kuntest tat-tifsira tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji jew f'suq ekwivalenti f'pajjiż terz. Kap. 345.

(5) L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom, malli jsiru jafu b'xi akkwisti jew disponimenti ta' *holdings* fil-kapital tagħhom li jikkawżaw li l-*holdings* jeċċedu jew jaqgħu taħt xi wieħed mill-livelli msemmija f'dan l-artikolu, jinformaw lill-awtorità kompetenti ta' dawk l-akkwisti jew disponimenti:

Iżda l-istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu ammessi għall-

kummerċ f'suq regolat għandhom, mill-inqas ta' kull sena, jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti bl-ismijiet tal-azzjonisti u tal-membri li jkollhom pussess ta' *holdings* kwalifikattivi u bid-daqs ta' dawk il-*holdings* kif jidher mill-informazzjoni riċevuta fil-laqgħat ġenerali annwali tal-azzjonisti u tal-membri jew bħala riżultat ta' konformità mar-regolamenti li jirrigwardaw kumpanniji ammessi għall-kummerċ f'suq regolat jew hekk kif mitlub mill-awtorità kompetenti.

(6) Meta xi persuna tieħu jew tiddeċiedi li tieħu xi azzjoni stipulata fis-subartikolu (1) jew (3) mingħajr ma tavża lill-awtorità kompetenti jew tikseb l-approvazzjoni tagħha skont l-artikolu 13A, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli tieħu jew tkompli għaddejja b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dik l-azzjoni nulla u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli teżerċita xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li tirċievi xi ħlas jew li teżerċita xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli tieħu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikoli (1) u (3).

(7) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, meta l-influwenza eżerċitata minn xi persuna li tkun qegħda takkwista jew tipproponi li takkwista *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet tkun topera, jew x'aktarx li topera, għad-detriment tal-maniġġ sod u prudenti ta' xi istituzzjoni ta' kreditu, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita kull setgħa li għandha taħt dan l-Att biex itemmu dik is-sitwazzjoni, inkluża s-setgħa li toħroġ dawk id-direttivi li hija tista' tqis li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkostanzi.

(8) L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' Regola Bankarja maħruġa taħt dan l-Att, tindika ċ-ċirkostanzi meta persuni għandhom jitqiesu li "jkunu qegħdin jaġixxu bi ftehim".

Proċedura ta' valutazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.18. Emendat: II. 2011.14; X. 2015.1; LXXI.2021.33.*

13A. (1) L-awtorità kompetenti għandha, minnufih u f'kull każ fi żmien jumejn tax-xogħol wara li tasal in-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 13(1), kif ukoll wara l-wasla sussegwenti li tista' ssir tal-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (4), tagħti riċevuta tagħha bil-miktub lill-akkwirent propost.

(2) L-awtorità kompetenti jkollha massimu ta' sittin jum tax-xogħol mid-data meta tingħata riċevuta bil-miktub dwar il-wasla tan-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 13(1) u kull dokument meħtieġ mill-awtorità kompetenti li jiġi anness ma' dik in-notifika (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala "iż-żmien ta'

valutazzjoni") sabiex tiġi ġestita l-valutazzjoni abbażi ta' dik l-informazzjoni skont ma jista' jiġi stabbilit minn Regoli Bankarja maħruġa għal dan l-għan:

Iżda meta l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, skont il-każ, ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta skont l-Artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD, iseħħu kontemporanjament tal-valutazzjoni msemmija f'dan l-artikolu, iż-żmien ta' valutazzjoni msemmi f'dan is-subartikolu għandu jiġi sospiż għal perjodu ta' iżjed minn għoxrin jum tax-xogħol sakemm tintemm il-proċedura stabbilita fl-artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-akkwirent propost bid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, u dan fil-waqt li tkun qegħda tagħti r-riċevuta.

(4) L-awtorità kompetenti tista', matul iż-żmien ta' valutazzjoni, jekk ikun meħtieġ u mhux aktar tard mill-ħamsin jum tax-xogħol ta' dak il-perjodu, titlob kull informazzjoni ulterjuri li tenħtieġ sabiex tiġi kompluta l-valutazzjoni. Dik it-talba għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

(5) Matul iż-żmien bejn id-data meta ssir talba għal informazzjoni addizzjonali mill-awtorità kompetenti u l-wasla ta' risposta għaliha mill-akkwirent propost, iż-żmien ta' valutazzjoni għandu jiġi sospiż. Iż-żmien ta' sospensjoni ma għandux ikun ta' iżjed", minn għoxrin jum tax-xogħol. Kull talba ulterjuri li ssir mill-awtorità kompetenti sabiex l-informazzjoni tiġi kompluta jew iċċarata jkun fid-diskrezzjoni tagħha iżda ma jkunx iwassal għal sospensjoni ta' dak il-perjodu.

(6) L-awtorità kompetenti tista' testendi ż-żmien ta' sospensjoni msemmi fis-subartikolu (5) sa tletin jum tax-xogħol jekk l-akkwirent propost ikun:

(*a*) jinsab jew regolat f'xi pajjiż terz; jew

(*b*) persuna mhux soġġett -

(i) l-CRD;

(ii) id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinament ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għal impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (abbozzata mill-ġdid), kif emendata minn żmien għal żmien;

(iii) id-Direttiva 2009/138/KE; jew

(iv) il-MiFID jew il-MiFIR.

(7) L-awtorità kompetenti għandha, malli titlesta l-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2) u mhux iżjed tard mid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, toħroġ avviż:

(*a*) li bih tagħti approvazzjoni bla ebda kondizzjoni għall-akkwist propost;

(*b*) li bih tagħti approvazzjoni għall-akkwist propost bla

ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad l-akkwist propost.

(8) Meta tkun qegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti m'għandha la timponi xi kondizzjoni minn qabel dwar il-livell ta' *holding* azzjonarju li għandu jiġi akkwiżit u lanqas teżamina l-akkwist propost skont il-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq.

(9) Fl-istima tan-notifika li hemm provdut dwarha fl-artikolu 13(1) u l-informazzjoni msemmija fis-subartikoli (4) u (5) ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti għandha, sabiex tiżgura l-maniġġ sod u prudenti tal-istituzzjoni ta' kreditu li jkun qed jiġi propost l-akkwist tagħha, u wara li titqies l-influwenza li l-akkwirent propost x'aktarx ikollu fuq l-istituzzjoni ta' kreditu, tistma l-adattabilità tal-akkwirent propost u s-sodezza finanzjarja tal-akkwist propost kif jidher f'dawn il-kriterji li ġejjin -

(*a*) il-fama tal-akkwirent propost;

(*b*) il-fama, għarfien, ħiliet u esperjenza, kif stabbiliti fl-artikolu 14(2) u (2A), ta' kull direttur li jkun ser imexxi l-kummerċ tal-istituzzjoni ta' kreditu bħala riżultat tal-akkwist propost;

(*ċ*) is-sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost, partikolarment fir-rigward tat-tip ta' kummerċ segwit u previst fl-istituzzjoni ta' kreditu li qed jiġi propost l-akkwist tagħha;

(*d*) jekk l-istituzzjoni ta' kreditu hijiex se tkun kapaċi tikkonforma ruħha u tkompli taqbel mar-rekwiżiti prudenzjali bażati fuq dan l-Att u kull regolament magħmul u Regoli Bankarji maħruġa taħtu, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR, u meta jkun japplika, liġijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, partikolarment id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplimentari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti ta' investiment f'konglomerat finanzjarju u d-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-insegwiment u s-sorveljanza prudenti tal-kummerċ ta' istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi, kif emendata minn żmien għal żmien, inkluż jekk il-grupp li ser tifforma sehem minnu għandux struttura li jagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata superviżjoni effettiva, li tiġi effettivament skambjata informazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji barranin u li tiġi stabbilita l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji barranin fi Stati Membri oħra;

(*e*) jekk ikunx hemm motivi raġonevoli ta' suspett li, b'konnessjoni mal-akkwist propost, ikun qed isir jew ikunu saru jew ġie ttentat li jsiru, jew li l-akkwist

propost jista' jżid ir-riskju ta' ħasil ta' flus jew finanzjament tat-terroriżmu fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 1 tad-Direttiva (UE) 2015/849.

(10) L-awtorità kompetenti tista' topponi l-akkwist propost biss jekk ikun hemm motivi raġonevoli għala għandu jsir dan abbażi tal-kriterji stipulati fis-subartikolu (9) jew jekk l-informazzjoni provduta mill-akkwirent propost ma tkunx kompluta.

(11) Jekk, meta titlesta l-istima, l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li topponi l-akkwist propost, hija għandha, fi żmien jumejn tax-xogħol, u mhux iżjed miż-żmien ta' valutazzjoni, tgħarraf lill-akkwirent propost bil-miktub fejn tispeċifika r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. L-awtorità kompetenti tista', sew fuq talba ta' dak l-akkwirent propost sew xort'oħra, toħroġ dikjarazzjoni pubblika fejn tindika dawk ir-raġunijiet.

(12) Jekk l-awtorità kompetenti ma topponix l-akkwist propost bil-miktub fiż-żmien ta' valutazzjoni, dak l-akkwist propost għandu jitqies li jkun ġie approvat.

(13) Mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, meta *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu jiġi akkwiżit minkejja r-rifjut tal-awtorità kompetenti, l-eżerċizzju tal-jeddijiet ta' votazzjoni korrispondenti għandu jiġi sospiż u jekk jintefgħu xi voti bi ksur ta' dan is-subartikolu, dawn ikunu nulli u bla effett.

(14) L-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi l-itwal żmien biex isir l-akkwist propost u ttawlu aktar meta tqis li dan l-għemil ikun adatt.

(15) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (6), meta żewġ proposti jew aktar biex jiġi akkwistat jew miżjud xi *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet fl-istess istituzzjoni ta' kreditu jkunu ġew notifikati lill-awtorità kompetenti, din l-aħħar awtorità għandha tittratta lill-akkwirenti proposti b'mod mhux diskriminatorju.

Koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin fil-każ ta' akkwisti. *Miżjud: XVII. 2009.18. Emendat: LXXI.2021.34.*

13B. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkopera b'konsultazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet regolatorji barranin fi Stati Membri oħra meta tkun qiegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 13A(2) jekk l-akkwirent propost ikun jaqa' taħt xi kategorija minn dawn li ġejjin:

(*a*) istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-rijassigurazzjoni, kumpannija ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist;

(*b*) l-impriża li jkollha kontroll ta' istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-rijassigurazzjoni, kumpannija ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist; jew

(*ċ*) persuna li tikkontrolla istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-rijassigurazzjoni, kumpannija ta' investiment jew kumpannija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist.

(2) L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien żejjed, tipprovdi kull informazzjoni li tkun essenzjali jew rilevanti għall-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 13A(2) lill-awtorità regolatorja barranija fejn titlob dik l-informazzjoni. Meta ssir dik it-talba, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-awtorità regolatorja barranija kull informazzjoni rilevanti u għandha tikkomunika b'inizjattiva tagħha stess kull informazzjoni essenzjali. Deċiżjoni mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 13A għandha tindika kull fehma jew riżerva espressa mill-awtorità regolatorja barranija li tkun responsabbli għall-akkwirent propost.

(3) Meta l-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 13A ssir fl-istess ħin tal-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, skont il-każ, ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta skont l-Artikolu 11B u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD, l-awtorità kompetenti għandha tikkoordina, kif xieraq, mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti u, jew mal-awtorità regolatorja barranija tal-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkunu stabbiliti, skont il-każ.

Amalgamazzjonijiet, rikostruzzjonijiet, qsim u tibdiliet fil-kapital azzjonarju jew jeddijiet ta' votazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.18. Emendat: X. 2015.18; LXXI.2021.35.*

13Ċ. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra u mingħajr preġudizzju għall-artikoli 11B, 13(1) u 13(3) u tal-Artikolu 21a tas-CRD, il-kunsens tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub qabel ma xi istituzzjoni ta' kreditu tkun tista' leġittimament:

(*a*) tbigħ jew tiddisponi min-negozju tagħha jew minn xi parti sinifikanti tiegħu;

(*b*) tamalgama ma' xi kumpannija oħra, sew jekk tkun jew ma tkunx istituzzjoni ta' kreditu;

(*ċ*) xi rikostruzzjoni jew qsim; jew

(*d*) iżżid jew tnaqqas il-kapital azzjonarju nominali jew maħruġ tagħha jew tagħmel xi bidla materjali fil-jeddijiet ta' votazzjoni:

Iżda dan ikun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-CRR fuq il-kondizzjonijiet għat-tnaqqis ta' fondi proprji.

(2) Ikun id-dmir tad-diretturi u l-azzjonisti kwalifikanti kollha ta' istituzzjoni ta' kreditu li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti minnufih bil-miktub malli jsiru jafu li dik l-istituzzjoni ta' kreditu tkun bi ħsiebha tieħu xi pass minn dawk stipulati fis-subartikolu (1).

(3) Fi żmien tliet xhur minn meta tasal dik in-notifika jew minn meta tasal dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tkun tista' leġittimament teħtieġ, skont liema tkun l-iżjed tardiva, l-awtorità

kompetenti għandha toħroġ avviż -

(*a*) li bih tagħti kunsens bla ebda kondizzjoni għall-għemil ta' dak il-pass;

(*b*) li bih tagħti l-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad il-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass,

u jekk hija tiċħad milli tagħti l-kunsens tagħha hija għandha tgħarraf lill-persuna jew lill-istituzzjoni ta' kreditu involuta bil-miktub dwar għaliex tkun qegħda tiċħad għal dan.

(4) Meta xi persuna jew xi istituzzjoni ta' kreditu jieħdu jew jiddeċiedu li jieħdu xi pass stipulat fis-subartikolu (1) mingħajr ma jiksbu l-kunsens tal-awtorità kompetenti, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli tieħu jew tkompli għaddejja b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu li tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli jeżerċitaw xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal- azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew istituzzjoni ta' kreditu milli jieħdu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikolu (1).

Kriterji għall-*holdings* li jikkwalifikaw. *Miżjud: X. 2015.19. Emendat: LXXI.2021.36.*

13D. Meta jkun qed jiġi deċiż jekk il-kriterji għal *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet ikunux qegħdin jiġu sodisfatti, għandhom jittieħdu f'konsiderazzjoni l-jeddijiet ta' votazzjoni msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11 tad-Direttiva 2004/109/KE u l-kundizzjonijiet dwar l-aggregazzjoni tagħhom stabbiliti fl-Artikolu 12(4) u (5) ta' dik l-istess Direttiva:

Iżda meta jkun qed jiġi deċiż jekk il-kriterji għal *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet ikunux qegħdin jiġu sodisfatti, l-awtorità kompetenti m'għandhiex tieħu f'konsiderazzjoni l-jeddijiet ta' votazzjoni jew dawk l-azzjonijiet li istituzzjonijiet ta' kreditu jista' jkollhom għar-raġuni li huma jissottoskrivu strumenti finanzjarji fuq bażi ta' rabtiet sodi kif hemm fil-punt 6 tat-Taqsima A tal-Anness 1 mad-Direttiva 2004/39/KE, sakemm tat-Taqsima A tal-Anness 1 mal-MiFID, iżda, dawk id-drittijiet ma jkunux eżerċitati jew jintużaw mod ieħor użat biex isir intervent fil-maniġġar tal-emittent u jsir minnhom fi żmien sena mill-akkwist tagħhom.

Kontroll ta' istituzzjoni ta' kreditu.
Emendat: XVII. 2002.170; XX. 2007.96; XVII. 2009.19; X. 2015.20; LXXI.2021.37.

14. (1) Kull persuna li tkun kontrollur jew direttur ta' istituzzjoni ta' kreditu għandha tkun persuna adatta biex teżerċita dak il-kontroll.

(2) Istituzzjonijiet ta' kreditu, holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta għandhom jiżguraw li d-diretturi jkunu f'kull ħin ta' reputazzjoni tajba biżżejjed u jkollhom biżżejjed għarfien, ħiliet u esperjenza biex iwettqu dmirijiethom.

(2A) Id-diretturi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta għandhom, b'mod partikolari, iwettqu dawn ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) id-diretturi kollha għandhom jikkommettu ħin biżżejjed biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom fl-istituzzjoni ta' kreditu, fil-*holding company* finanzjarja jew fil-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ;

(b) l-għadd ta' karigi ta' direttur li direttur jista' jkollu fl-istess żmien għandu jqis iċ-ċirkostanzi individwali u n-natura, il-kobor u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-istituzzjoni ta' kreditu, tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ:

Iżda direttur ta' istituzzjoni ta' kreditu li tkun waħda sinifikanti skont id-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-natura tagħha, l-iskop u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħha ma għandux, mill-1 ta' Lulju 2014, ikollu aktar minn waħda minn dawn il-kombinazzjonijiet ta' karigi ta' direttur li ġejjin fl-istess waqt -

(i) kariga ta' direttur waħda bi rwol eżekuttiv ma' żewġ karigi ta' direttur li ma jkollhomx rwol eżekuttiv;

(ii) erba' karigi ta' direttur li ma jkollhomx rwol eżekuttiv;

(ċ) għall-finijiet tal-paragrafu (b), dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala kariga ta' direttur unika -

(i) karigi ta' direttur bi rwol eżekuttiv jew li ma jkollhomx rwol eżekuttiv fi ħdan l-istess grupp;

(ii) karigi ta' direttur bi rwol eżekuttiv jew li ma jkollhomx rwol eżekuttiv fi ħdan –

(aa) istituzzjonijiet li jkunu membri tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali sakemm ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-artikolu 113(7) tas-CRR; jew

(bb) impriżi (inklużi entitajiet mhux finanzjarji) li

fihom l-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, ikollha parteċipazzjoni kwalifikattiva.

(3) Dawn il-karigi bħala direttur li ġejjin m'għandhomx jittieħdu f'konsiderazzjoni għall-finijiet tas-subartikolu (2A)(*b*):

(*a*) diretturi li jkunu direttament jew indirettament maħtura biex jirrappreżentaw l-interessi tal-Gvern ta' Malta; u

(*b*) diretturi maħtura f'organizzazzjonijiet li ma jmorrux għal għanijiet ta' mod predominanti kummerċjali, inklużi karigi bħala direttur f'organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ jew filantropiċi.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza lid-diretturi jkollhom kariga addizzjonali bħala direttur li ma jkollhiex rwol eżekuttiv. L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-EBA b'dawn l-awtorizzazzjonijiet fuq bażi regolari.

(5) Il-bord tad-diretturi u, fejn applikabbli, il-korp ta' maniġġjar, ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta, għandu jkollhom għarfien kollettiv, ħiliet u esperjenza adegwati sabiex ikunu kapaċi jifhmu l-attivitajiet tal-istituzzjoni ta' kreditu, inklużi r-riskji prinċipali. Il-ftehim globali tal-bord tad-diretturi u, fejn applikabbli, il-korp ta' maniġġjar, għandhom ikunu jirriflettu adegwatament firxa wiesgħa ta' esperjenza.

(6) Kull direttur ta' istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta għandu jaġixxi b'onestà, integrità u indipendenza tal-intellett biex ikun jista' effettivament jistma u jikkontesta d-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni għolja meta dan ikun meħtieġ u biex effettivament jissorvelja u jimmonitorja t-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-amministrazzjoni:

Iżda, meta direttur ikun ukoll membru ta' kumpanija affiljata jew entità affiljata, dan ma għandux ikun fih innifsu tal-ebda tfixkil għal aġir b'libertà sħiħa tal-ħsieb.

(7) Id-diretturi ta' *holding company* finanzjarja jew ta' *holding company* finanzjarja mħallta, li tkun kumpannija prinċipali għal istituzzjoni ta' kreditu, għandhom ikunu ta' fama tajba biżżejjed u jkollhom għarfien, ħiliet u esperjenza biżżejjed kif imsemmi fis-subartikoli (1) sa (6) u kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista' jiġi speċifikat f'Regola Bankarja biex iwettqu dawk id-dmirijiet, filwaqt li jqisu r-rwol speċifiku ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ.

(8) Istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, għandhom minnufih javżaw lill-awtorità kompetenti:

(a) id-dettalji sħaħ tal-persuni kollha li jkunu il-kontrolluri jew id-diretturi tal-istituzzjoni ta' kreditu, tal-*holding company* finanzjarja u tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ;

(b) id-dettalji sħaħ ta' kull persuna li tkun qiegħda tiġi proposta li ssir kontrollur jew direttur tal-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ;

(ċ) id-dettalji sħaħ ta' kull persuna li tkun qiegħda tiġi proposta li tieqaf milli tibqa' kontrollur jew direttur tal-istituzzjoni ta' kreditu, tal-*holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ.

(9) Istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti b'kull informazzjoni oħra li hija tista' teħtieġ dwar kwalunkwe kontrollur jew direttur eżistenti jew propost.

(10) Jekk l-awtorità kompetenti tkun tal-fehma li xi persuna li tkun jew li tiġi proposta li ssir kontrollur jew direttur ta' istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, ma tkunx persuna adatta biex tkun kontrollur jew direttur, jew ma tkunx tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fis-subartikoli (1) sa (6) jew kull rekwiżit addizzjonali li jista' jiġi speċifikat f'Regola Bankarja, l-awtorità kompetenti tista' tagħti ordni li tkun teħtieġ lil dik il-persuna tieqaf milli tibqa' kontrollur jew direttur jew li żżomm lil dik il-persuna milli ssir kontrollur jew direttur:

Iżda l-awtorità kompetenti għandha b'mod partikolari tivverifika jekk ir-rekwiżiti stabbiliti fis-subartikoli (1) sa (6) u kull rekwiżit addizzjonali li jista' jiġi speċifikat f'Regola Bankarja ikunux għadhom qegħdin jiġu sodisfatti meta jkollhom bażijiet raġunevoli li jissuspettaw li jkun qed isir jew sar, jew ikun hemm attentat li jsir, xi ħasil ta' flus jew finanzjament tat-terroristi, jew li jkun hemm riskju akbar ta' dan f'dak li għandu x'jaqsam ma' dik l-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ.

(11) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kontroll tinkludi s-setgħa li tiġi stabbilita b'kull mod li jkun kull politika finanzjarja u operattiva ta' korp ġuridiku, is-setgħa li jinħatru jew jitneħħew l-akbar numru ta' membri tal-bord tad-diretturi jew, fejn applikabbli, il-korp ta' maniġġjar, jew is-setgħa li tintefa' l-akbar parti ta' voti waqt laqgħat tal-bord tad-diretturi jew korp regolatorju ekwivalenti.

(12) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ, temenda jew tirrevoka Regoli Bankarji skont ma jista' jkun meħtieġ sabiex jiġu implimentati b'mod aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Operazzjonijiet projbiti.
Sostitwit: XVII. 2002.171. Emendat: IV. 2003.179; XX. 2007.85, 97; A.L. 425 tal-2007; XVII. 2009.20; II. 2011.15; X. 2015.21.

15. (1) Istituzzjoni ta' kreditu m'għandhiex -

(*a*) tagħti xi faċilità ta' kreditu kontra s-sigurtà tal-azzjonijiet tagħha stess jew kontra xi sigurtajiet oħra maħruġa mill-istituzzjoni ta' kreditu nnifisha jew kontra xi azzjonijiet jew xi sigurtajiet oħra ta' korp ġuridiku ieħor li fih l-istituzzjoni ta' kreditu jkollha kontroll;

(*b*) tagħti jew tippermetti li jibqgħu pendenti faċilitajiet ta' kreditu jew testendi xi servizzi bankarji, taħt

pattijiet u kondizzjonijiet iktar favorevoli minn dawk li l-istituzzjoni ta' kreditu kienet xort'oħra tapplika -

(i) lil xi wieħed mid-diretturi tagħha jew lill-konjuġi tagħhom kemm jekk flimkien jew individwalment, jew ma' terzi persuni:

Iżda, f'kull każ fejn jingħataw faċilitajiet ta' kreditu li ma jkunux assigurati, dawn ma għandhomx fit-total jeċċedu s-somma ta' tlieta u għoxrin elf u mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin ċenteżmu (€23,293.73);

(ii) lil xi persuna li fiha l-istituzzjoni finanzjarja jew xi wieħed jew iżjed mid-diretturi tagħha jkun interessat bħala direttur, soċju, *manager* aġent jew membru jew lil xi persuna li tagħha xi wieħed mid-diretturi jew iżjed tal-istituzzjoni tal-kreditu jkun garanti;

(iii) lil xi korp ta' persuni li fih l-istituzzjoni ta' kreditu jew xi wieħed jew iżjed mid-diretturi tagħha jkollhom flimkien jew individwalment kontroll, li ma jkunx huwa stess istituzzjoni ta' kreditu jew l-impriża ċentrali tal-istituzzjoni ta' kreditu, jew sussidjarja ta' din l-impriża ċentrali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu;

u meta l-awtorità kompetenti jkollha raġuni temmen li jkunu ġew applikati dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet favorevoli, jkollha s-setgħa li teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu li tirrettifika l-pożizzjoni, u jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tonqos li tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tirrettifika l-pożizzjoni kif ordnata, l-awtorità kompetenti għandha tieħu dawk il-miżuri li jidhrilha meħtieġa sakemm il-pożizzjoni tkun rettifikata;

(*ċ*) tagħti jew tippermetti li ibqgħu pendenti relattivament għal xi uffiċjal li ma jkunx direttur, jew xi mpjegat, faċilitajiet ta' kreditu mhux assigurati li fit-total jeċċedu s-salarju ta' tnax-il xahar ta' dak l-uffiċjal jew impjegat:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' permezz ta' Regola Bankarja testendi r-restrizzjonijiet elenkati fil-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*) jew kull waħda minnhom lil uffiċjali, impjegati jew azzjonisti oħra tal-istituzzjonijiet ta' kreditu jew lil xi kategoriji oħra ta' persuni b'dak il-mod u sa dak il-limitu kif jista' jiġi speċifikat;

(*d*) mingħajr il-kunsens tal-awtorità kompetenti takkwista jew iżżomm azzjonijiet f'kumpannija oħra li ma tkunx istituzzjoni ta' kreditu, li jeċċedu ħamsa fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ minn dik il-kumpannija jew xi akkwist sussegwenti ieħor li jeċċedi l-ammont perċentwali appruvat mill-awtorità kompetenti;

(*e*) tixtri, takkwista jew xort'oħra żżomm xi proprjetà

mmobbli jew xi dritt fuqha kif jista' jkun meħtieġ raġonevolment sabiex tmexxi l-kummerċ tagħha jew għall-abitazzjoni jew sabiex tipprovdi amenitajiet għall-persunal tagħha:

Iżda dan il-paragrafu ma għandux jimpedixxi istituzzjoni ta' kreditu -

(i) milli jikri xi parti mill-bini li jkun użat sabiex tmexxi l-kummerċ tagħha; jew

(ii) milli tassigura dejn fuq xi proprjeta' immobbli u, fin-nuqqas ta' ħlas ta' dak id-dejn, milli jakkwista jew iżomm dik il-proprjeta', biex tiġi rejalizzata fi żmien tnax-il xahar, jew xi perijodu itwal li l-awtorità kompetenti tistabbilixxi;

(iii) f'ċirkostanzi oħra milli takkwista proprjeta' immobbli bl-approvazzjoni minn qabel tal-awtorità kompetenti li l-kost oriġinali tagħha ma għandux jeċċedi fit-total ħamsa fil-mija tal-fondi tal-istituzzjoni ta' kreditu stess.

(2) Fis-subartikolu (1)(*b*) u (*ċ*) l-espressjoni "faċilitajiet ta' kreditu mhux assigurati" tfisser faċilitajiet ta' kreditu mogħtija mingħajr sigurtà jew, relattivament għal xi faċilità mogħtija ta' kreditu magħmula b'sigurtà, kull parti minnha li f'xi żmien teċċedi l-valur fis-suq tal-attiv li jikkostitwixxi dik is-sigurtà, jew meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ma hemm ebda valur stabbilit fis-suq, fuq il-bażi ta' valutazzjoni approvata mill-awtorità kompetenti nnifisha.

Sorveljanza fuq bażi konsolidata.
Miżjud: XVII. 2002.172. Emendat: XX. 2007.85.

15A. (*Imħassar bl-Att X. 2015.22*).

Exposures kbar.
Emendat: XX. 2007.85.

16. (*Imħassar bl-Att X. 2015.23*).

Fondi tagħha stess.
Miżjud: XVII. 2002.173. Emendat: XX. 2007.85, 98; XVII. 2009.21; XX. 2013.61.

16A. (*Imħassar bl-Att X. 2015.24*).

Riżervi ta' kapital.
Miżjud: X. 2015.25.

16B. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ Regola Bankarja hekk kif tqis li jkun xieraq biex tirregola r-riżervi kapitali.

Adegwatezza kapitali.
Emendat: XVII. 2002.174; XX. 2007.85, 99; III. 2009.19; XVII. 2009.22; II. 2011.17; XX. 2013.62.

17. (*Imħassar bl-Att X. 2015.26*).

17A. L-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regola Bankarja hekk kif tqis li jkun xieraq biex timplimenta miżuri mmirati biex jindirizzaw riskji ta' kreditu li joħorġu mill-istima tal-kwalità tal-portafoll tal-attiv ta' xi istituzzjoni ta' kreditu.

Miżuri mmirati biex jindirizzaw riskji ta' kreditu. *Miżjud: XVII. 2002.175. Emendat: XX. 2007.85. Sostitwit: XVII. 2009.23; X. 2015.27.*

17B. (1) Kull istituzzjoni ta' kreditu għandha tara li jkun hemm arranġamenti ta' tmexxija robusta li jinkludu struttura organizzattiva ċara li jkollha linji ta' responsabbiltà definiti sew, trasparenti u konsistenti, proċessi effettivi ta' identifikazzjoni, maniġġar, monitoraġġ u rappurtar ta' riskji li hija tkun jew li tista' tkun esposta għalihom, mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwat li jinkludu proċeduri amministrattivi u ta' kontijiet sodi, sistemi ta' network u informazzjoni li jiġu stabbiliti u ġestiti skont ir-Regolament DORA, u kull politka u prattika ta' rimunerazzjoni li tkun konsistenti ma' u tippromwovi ġestjoni ta' riskju sod u effettiv:

Tmexxija interna u pjanijiet ta' rkupru u ta' riżoluzzjoni. *Miżjud: XX. 2007.101. Emendat: III. 2009.20; II. 2011.18; X. 2015.28; XXI. 2015.22; XXVI.2019.8; LXXI.2021.39; XI.2025.31.*

Iżda kull politika u prattika ta' rimunerazzjoni għandha tkun newtrali fil-klassifikazzjoni ta' ġeneru.

(2) L-arranġamenti, il-proċessi u l-mekkaniżmi msemmija fis-subartikolu (1), għandhom ikunu komprensivi u bi proporzjon man-natura, l-iskala u l-kumplessità tar-riskji inerenti fil-mudell kummerċjali u tal-attivitajiet tal-istituzzjoni ta' kreditu. Għandu jiġi tenut kont mill-istituzzjonijiet ta' kreditu tal-kriterji tekniċi stabbiliti f'Regola Bankarja.

(3) Kull istituzzjoni ta' kreditu għandha tiżgura wkoll li kull mekkaniżmi ta' kontroll intern u amministrattivi tagħha u proċeduri ta' kontijiet jippermettu l-verifika ta' konformità mar-regoli adottati kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u f'kwalunkwe regolamenti maħruġa u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula taħtu, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR f'kull ħin.

(4) *Imħassar bl-Att XXVI.2019.8.*

(5) Istituzzjoni ta' kreditu għandha tikkoopera mill-qrib mal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u ma' kull Awtorità Ewropea ta' Riżoluzzjoni rilevanti jew kull Awtorità ta' Riżoluzzjoni ta' Pajjiż Terz rilevanti u għandha tipprovdilhom kull informazzjoni meħtieġa għall-preparazzjoni u l-abbozzar ta' pjan ta' riżoluzzjoni vijabbli li jistabbilixxi għażliet għar-riżoluzzjoni ordinat tal-istituzzjoni ta' kreditu fil-każ ta' nuqqas, kif japplika l-prinċipju ta' proporzjonalità.

Kap. 330.

17Ċ. Kull istituzzjoni ta' kreditu għandu jkollha strateġiji u proċeduri validi, effikaċi u sħaħ biex jivvalutaw fuq bażi permanenti l-ammonti, il-kompożizzjoni u d-distribuzzjoni tal-kapital intern li huma jikkunsidraw xieraq biex ikopru n-natura u l-livell tar-riskji li għalihom jinsabu u jistgħu jkunu esposti. Dawn l-istrateġiji u proċeduri għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni interna regolari biex jiġi żgurat li dawn jibqgħu sħaħ u proporzjonali għan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet

Proċess intern ta' valutazzjoni ta' adegwatezza kapitali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. *Miżjud: XX. 2007.101. Emendat: II. 2011.19.*

tal-istituzzjoni ta' kreditu involuta. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ Regola Bankarja li tkun, fost affarijiet oħra, tipprovdi dwar il-proċess intern ta' valutazzjoni tal-adegwatezza kapitali li għandu jkun miżmum minn istituzzjonijiet ta' kreditu għar-rigward tal-profil ta' riskju li dawn ikollhom.

Proċess ta' reviżjoni ta' sorveljanza u ta' valutazzjoni. *Miżjud: XX. 2007.101. Emendat: II. 2011.20.*

17D. (*Imħassar bl-Att X. 2015.29*).

L-operazzjonijiet ma' holding companies ta' attività mħallta prinċipali u mas-sussidjarji tagħhom. *Miżjud: LXXI.2021.40.* L.S. 371.16.

17DA. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandu jkollhom proċessi ta' ġestjoni tar-riskji adegwati u mekkaniżmi ta' kontroll intern, b'mod konformi mar-Regolamenti dwar Banking Act (Supervisory Review), u li jistgħu jiġu preskritti minn żmien għal żmien f'Regola Bankarja, inklużi proċeduri sodi ta' rappurtar u kontabilità biex jidentifikaw, iqisu, jimmonitorjaw u jikkontrollaw operazzjonijiet mal-*holding company* b'attività mħallta prinċipali tagħhom u mas-sussidjarji tagħha kif xieraq. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrappurtaw kull operazzjoni sinifikanti ma' dawk l-entitajiet minbarra dik imsemmija fl-artikolu 394 tas-CRR:

Iżda dawk il-proċeduri u l-operazzjonijiet sinifikanti għandhom ikunu soġġetti għal eżami ġenerali mill-awtorità kompetenti.

Miżuri tas-sorveljanza. *Miżjud: X. 2015.30. Emendat: LXXI.2021.41.*

17E. (1) L-awtorità kompetenti għandha teħtieġ lil istituzzjoni ta' kreditu tieħu l-miżuri meħtieġa fi stadju bikri biex tindirizza l-problemi rilevanti f'ċirkostanzi meta -

(*a*) ll-istituzzjoni ta' kreditu ma tkunx tissodisfa ir-rekwiżiti ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, ta' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD jew tas-CRR;

(*b*) l-awtorità kompetenti jkollha provi li l-istituzzjoni ta' kreditu x'aktarx li tikser dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD jew id-dispożizzjonijiet tas-CRR, fi żmien it-tnax-il xahar li ġejjin.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), il-poteri tal-awtorità kompetenti għandhom jtinkludu s-setgħat superviżorji msemmija fir-regolament 9 tar-Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Reviżjoni Superviżorja). L.S. 371.16

(3) L-awtorità kompetenti għandha tapplika miżuri superviżorji kif hemm fil-livell ta' applikazzjoni tal-ħtiġiet tat-Taqsima Wieħed, Titolu II tal-CRR.

Likwidità. *Emendat: XVII. 2002.176; XX. 2007.85, 102.*

18. L-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regola Bankarja li tispeċifika x'għandu jikkostitwixxi l-attiv likwidu speċifikat u l-passiv ta' depożitu ta' istituzzjoni ta' kreditu u li tistabbilixxi l-inqas *holding* ta' attiv speċifikat bħala proporzjon għall-passiv ta' depożitu li istituzzjoni ta' kreditu għandha żżomm.

Informazzjonijiet li għandhom jingħataw lill-awtorità kompetenti u lill-Bank Ċentrali. *Emendat: XVII. 2002.177; XX. 2007.85, 103; XVII. 2009.24; II. 2011.21; X. 2015.31; LXXI.2021.42.*

19. (1) Kull istituzzjoni ta' kreditu għandha tissottometti lill-awtorità kompetenti -

(*a*) reżokontijiet perijodiċi li juru l-qagħda u l-attivi u l-passivi u l-profitti u telf fuq bażi individwali u, fejn ikun xieraq fuq bażi konsolidata inkluż analiżi tagħhom;

(*b*) dik l-informazzjoni li tkun meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal superviżjoni prudenzjali, is-superviżjoni tal-kondotta u, jew l-iskopijiet statistiċi;

(*ċ*) l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-konformità tagħha ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR, kif l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ;

(*d*) dawk ir-reżokontijiet separati dwar l-uffiċċju u l-fergħat tiegħu barra minn Malta f'dik il-forma u f'dawk iż-żminijiet kif l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ fil-qadi ta' dmirijietha.

(1A) *Holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti b'kull informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni tal-konformità tagħha ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u mas-CRR, kif l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ.

(2) Istituzzjoni ta' kreditu għandha tissottometti lill-Bank Ċentrali dik l-informazzjoni li l-Bank Ċentrali jista' jeħtieġ fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu u l-Bank Ċentrali jista' jinvestiga u jitlob għall-kjarifika ta' kull informazzjoni hekk meħtieġa.

(3) Istituzzjoni ta' kreditu għandha tirreġistra kull operazzjoni u sistema ta' dokumenti u proċessi tagħha, li jkunu soġġetti għal dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, għal kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u għas-CRR, b'tali mod illi l-awtorità kompetenti tkun tista' tivverifika konformità mar-rekwiżiti tas-CRR, ta' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu f'kull ħin.

(4) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 11A, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll għall-fergħat, aġenziji jew uffiċċji rappreżentattivi f'Malta kollha ta' istituzzjoni ta' kreditu li ma jkollhiex liċenza f'Malta.

(5) Ir-reżokontijiet kollha meħtieġa taħt is-subartikolu (1) għandhom jiġu ppreżentati f'dik il-forma u f'dawk il-perjodi li l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien tordna b'Regola Bankarja u, jew li jistgħu jiġu preskritti f'xi strument legali vinkolanti li jkun japplika.

(6) Ir-reżokontijiet kollha u l-informazzjoni kollha mogħtija minn xi istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u

holding company finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, taħt is-subartikoli (1), (1A) u (2) għandhom, kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra f'dan l-Att jew f'kull liġi oħra, jitqiesu li jkunu sigrieti u konfidenzjali ħlief bejn dik l-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, u l-awtorità kompetenti jew il-Bank Ċentrali skont il-każ, iżda l-awtorità kompetenti għandha tagħti dik l-informazzjoni taħt dan l-artikolu kif jista' jkun meħtieġ mill-Ministru jew mill-Bank Ċentrali u għandha tinforma lill-Ministru u lill-Bank Ċentrali jekk f'xi żmien fil-fehma tagħha ikun hemm tħassib dwar l-istat tal-affarijiet ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

Provdituri ta' servizz ta' *outsourcing*. *Miżjud: XX. 2007.104. Emendat: II. 2011.22; XXVI.2019.9; LXXI.2021.43.*

19A. (1) Meta istituzzjoni ta' kreditu tkun biħsiebha tagħmel *outsourcing* tas-servizzi materjali jew attivitajiet tagħha, din għandha qabel, tgħarraf lill-awtorità kompetenti kif meħtieġ.

(2) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regola Bankarja li tistipula x'ikun jikkostitwixxi servizzi jew attivitajiet materjali, ir-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata fir-rigward tal-provditur ta' servizz ta' *outsourcing*.

Aċċess għal kontijiet miżmuma f'istituzzjoni ta' kreditu. *Miżjud: XXVI.2019.10.*

19B. (1) L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jagħtu lill-istituzzjonijiet ta' pagamenti, lill-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi u lill-forniturі tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet, aċċess għal kont ta' servizzi ta' pagament ta' istituzzjoni ta' kreditu fuq bażi oġġettiva, mhux diskriminatorja u proporzjonali.

(2) L-aċċess imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jkun estensiv biżżejjed biex jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-pagamenti, lill-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi u lill-forniturі tas-servizzi tal-informazzjoni dwar il-kontijiet, li jipprovdu servizzi ta' pagament mingħajr diffikultà u b'mod effiċjenti.

(3) F'każ li istituzzjoni ta' kreditu ma tippermettix lill-istituzzjoni ta' pagament, lill-istituzzjoni ta' flus elettroniċi jew fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet li jkollhom aċċess għall-kont tas-servizzi ta' pagament tal-istituzzjoni ta' kreditu, tali istituzzjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti bir-raġunijiet motivati kif dovut għal tali rifjut.

(4) L-awtorità kompetenti għandha, fil-każ ta' xi avveniment bħal dak imsemmi fis-subartikolu (3), tavża lill-Bank Ċentrali bl-istess avveniment flimkien mar-raġunijiet mogħtija mill-istituzzjoni ta' kreditu, mingħajr l-ebda dewmien.

Ġestjoni tar-riskji operattivi u tas-sigurtà. *Miżjud: XXVI.2019.10. Emendat: XI.2025.32.*

19Ċ. (1) Bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Kapitolu II tar-Regolament DORA, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jistabbilixxu qafas li jkollu miżuri ta' mitigazzjoni u mekkaniżmi ta' kontroll xierqa biex jiġġestixxu r-riskji operattivi u tas-sigurtà, relatati mas-servizzi ta' pagament li jkunu qegħdin jipprovdu. Bħala parti minn dak il-qafas, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jistabbilixxu u jaraw li jkollhom proċeduri effettivi ta' ġestjoni ta' inċidenti, inklużi għall-identifikazzjoni u l-klassifika ta' inċidenti operazzjonali u tas-

sigurtà maġġuri.

(2) L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jipprovdu lill-Bank Ċentrali kull sena, jew fi żminijiet iqsar li jistgħu jiġu stabbiliti mill-awtorità kompetenti, b'kooperazzjoni mal-Bank Ċentrali, stima aġġornata u komprensiva tar-riskji operattivi u tas-sigurtà relatati mas-servizzi ta' pagament li jkunu qegħdin jipprovdu u dwar l-adegwatezza tal-miżuri ta' mitigazzjoni u l-mekkaniżmi ta' kontroll implimentati bħala reazzjoni għal dawk ir-riskji.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tikkopera mal-Bank Ċentrali fil-valutazzjoni u l-ipproċessar tad-dokumenti msemmija fis-subartikolu (2).

(4) L-awtorità kompetenti tista' toħroġ, temenda jew tirrevoka Regoli Bankarji kif jista' jkun meħtieġ biex tkun tista' timplimenta aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Rappurtar tal-inċidenti.
Miżjud: XXVI.2019.10.
Emendat: XI.2025.33.

19D. (1) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

(2) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

(3) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

(4) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

(5) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

(6) L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom, mill-inqas ta' kull sena, jipprovdu lill-Bank Ċentrali informazzjoni statistika dwar frodi relatata ma' mezzi differenti ta' pagament.

(7) L-Awtorità kompetenti tista' toħroġ, temenda jew tirrevoka kwalunkwe Regola Bankarja kif jista' jkun meħtieġ biex ikunu jistgħu jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(8) *Imħassar bl-Att XI.2025.33.*

Sorveljanza tal-istituzzjonijiet ta' kreditu.
Emendat: XVII. 2002.178; XX. 2007.105; XVII. 2009.25; II. 2011.23; X. 2015.32; LXXI.2021.44.

20. (1) Kull istituzzjoni ta' kreditu taħt dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, is-CRR jew kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u l-awtorità kompetenti *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, għandha tippreżenta lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni li hija tista' tkun raġonevolment teħtieġ fit-twettiq ta' dmirijietha taħt dan l-Att u kull regolament magħmul jew Regoli Bankarji maħruġin taħtu u l-CRR, u l-awtorità kompetenti tista' tistħarreġ u titlob għal kjarifika ta' kull informazzjoni li tkun ġiet hekk mogħtija.

(2) Kull talba għal informazzjoni jew għal kjarifika tagħha skont dan l-artikolu għandha ssir b'avviż bil-miktub li għandha teħtieġ lir-riċevent biex jipproduċi l-informazzjoni f'dak iż-żmien jew żminijiet jew f'dawk il-perijodi jew dwar dak il-perijodu jew

perijodi kif speċifikat fl-avviż.

(3) Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti tista' -

(*a*) b'avviż bil-miktub notifikat lil istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, tipprovdi rapport minn *accountant* jew persuna oħra ta' ħila professjonali rilevanti dwar, jew dwar xi aspett ta', kull materja li dwarha l-awtorità kompetenti tkun ħtiġiet jew setgħet teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, tipprovdi l-informazzjoni skont is-subartikolu (1);

(*b*) b'avviż bil-miktub notifikat lil istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, biex tipproduċi f'dak iż-żmien u f'dak il-post kif speċifikati fl-avviż dak id-dokument jew dokumenti ta' dik id-deskrizzjoni li tkun speċifikata fl-avviż;

(*ċ*) tawtorizza uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti biex, fuq il-produzzjoni tal-awtorità tiegħu, jeħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, li tipprovdilu minnufih dik l-informazzjoni, jew biex tipproduċilu minnufih dawk id-dokumenti, kif huwa jista' jispeċifika, li tkun informazzjoni jew dokumenti li l-awtorità kompetenti tista' raġonevolment teħtieġ għall-qadi tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu.

(4) L-*accountant* jew il-persuna oħra maħtura mill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta biex tagħmel xi rapport meħtieġ skont is-subartikolu (3)(*a*) għandu jkun persuna nominata jew approvata mill-awtorità kompetenti; u l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ li r-rapport ikun f'dik il-forma kif speċifikat fl-avviż.

(5) Meta, bis-saħħa tas-subartikolu (3), xi persuna jkollha s-setgħa li teħtieġ il-produzzjoni ta' xi dokumenti minn istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, dik il-persuna għandu jkollha l-istess setgħa biex teħtieġ il-produzzjoni ta' dawk id-dokumenti minn xi persuna li tidher li tkun qed tipposedihom.

(6) Is-setgħa taħt dan l-artikolu li istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, jew xi persuna oħra jiġu meħtieġa biex jipproduċu xi dokumenti tinkludi s-setgħa -

(*a*) jekk id-dokumenti jiġu prodotti, li jittieħdu kopji

tagħhom jew estratti minnhom u li l-istituzzjoni ta' kreditu jew il-persuna konċernata, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, jew xi persuna oħra li tkun funzjonarju tal-preżent jew tal-imgħoddi tal-istituzzjoni ta' kreditu in kwistjoni jew li tkun jew kienet f'xi żmien impjegata mill-istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta inkwistjoni, jew li tkun qiegħda taġixxi bħala impjegat tal-istituzzjoni ta' kreditu in kwistjoni, jiġu meħtieġa jipprovdu spjegazzjoni ta' kwalunkwe wieħed mid-dokumenti; u

(*b*) jekk id-dokumenti ma jiġux prodotti lill-persuna li kienet meħtieġa biex tipproduċihom tiġi meħtieġa biex tiddikjara, skont l-aħjar tagħrif u twemmin tagħha, fejn qegħdin.

(7) Jekk l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li jkun desiderabbli fl-interessi tad-depożitanti jew depożitanti potenzjali ta' istituzzjoni ta' kreditu li tagħmel hekk, jew jekk ikun xort'oħra meħtie; sabiex twettaq ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tagħha, hija tista' wkoll teżerċita s-setgħat mogħtija bis-subartikoli (1) u (3) relattivament għal xi persuna li tkun jew li f'xi żmien rilevanti kienet -

(*a*) *holding company*, kumpannija sussidjarja jew kumpannija li hija persuna konnessa ma' dik l-istituzzjoni ta' kreditu;

(*b*) kumpannija sussidjarja jew kumpannija li hija persuna konnessa mal-*holding company* ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu;

(*ċ*) *holding company* ta' sussidjarju ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*d*) kontrollur ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*e*) provditur ta' servizz ta' *outsourcing* ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

(8) L-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub notifikat lil xi persuna li tkun jew se tkun funzjonarju ta' istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, teħtieġ lil dik il-persuna biex tagħtiha, f'dak iż-żmien kif speċifikat fl-avviż, dik l-informazzjoni jew dokumenti li l-awtorità kompetenti tista' raġonevolment teħtieġ biex tistabbilixxi jekk dik il-persuna tkunx persuna adatta biex tokkupa l-pożizzjoni partikolari li hija tokkupa jew tkun se tokkupa.

(9) L-awtorità kompetenti tista' teżerċita s-setgħat mogħtija bis-subartikoli (1) u (3) relattivament għal xi persuna li jkollha *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, jekk hija tqis li l-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat ikun desiderabbli fl-interessi tad-depożitanti jew depożitanti potenzjali ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

(10) Dikjarazzjoni magħmula minn persuna skont ħtieġa imposta bis-saħħa ta' dan l-artikolu tista' tintuża bħala prova kontra tagħha.

(11) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tirkupra mingħand istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta li jkun sar rapport dwarha skont is-subartikolu (3) l-ispejjeż magħmula b'konnessjoni ma' dak ir-rapport.

Dritt ta' dħul biex jinkisbu informazzjonijiet u dokumenti. *Emendat: X. 2015.33.*

21. (1) Kull uffiċjal, impjegat, aġent jew spettur tal-awtorità kompetenti jista', fuq produzzjoni tal-provi meħtieġa tal-awtorità tiegħu -

(*a*) jidħol f'kull fond okkupat minn persuna li lilha jkun ġie notifikat avviż skont l-artikolu 20 ta' hawn fuq jew l-artikolu 22 ta' hawn taħt sabiex jikseb hemmhekk l-informazzjoni jew dokumenti meħtieġa b'dak l-avviż;

(*b*) jidħol f'kull fond okkupat minn xi persuna li lilha jista' jiġi notifikat avviż skont l-artikolu 20 ta' hawn fuq jew l-artikolu 22 ta' hawn taħt sabiex jikseb hemmhekk dik l-informazzjoni jew dokumenti kif speċifikati fl-awtorità li jkunu informazzjoni jew dokumenti li setgħu kienu meħtieġa b'dak l-avviż iżda l-awtorità kompetenti ma għandhiex tawtorizza lil xi persuna biex taġixxi skont dan il-paragrafu kemm-il darba ma jkollhiex raġuni għalfejn taħseb li jekk dak l-avviż jiġi notifikat ma kienx se jiġi osservat jew li xi dokumenti li għalihom ikun jirreferi jitneħħew, jitbagħbsu jew jinqerdu:

Iżda jekk xi fond imsemmi f'dan il-paragrafu jkun okkupat bħala residenza, dak id-dħul għandu jsir biss fil-preżenza ta' uffiċjal tal-Pulizija ta' grad ta' mhux anqas minn Spettur u ma jistax isir bejn id-disgħa ta' filgħaxija u l-ħamsa ta' filgħodu.

(2) Ebda persuna ma għandha intenzjonalment tfixkel lil persuna li tkun teżerċita d-drittijiet mogħtija b'dan l-artikolu.

Investigazzjonijiet. *Emendat: XVII. 2002.179; XX. 2006.106; XVII. 2009.26; II. 2011.24; X. 2015.34; LXXI.2021.45.*

22. (1) Jekk l-awtorità kompetenti jkun jidhrila li jkun desiderabbli li tagħmel hekk fl-interessi tad-depożitanti jew depożitanti potenzjali ta' istituzzjoni ta' kreditu, jew jekk ikun xort'oħra meħtieġ sabiex tkun tista' twettaq ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tagħha, hija tista' taħtar persuna kompetenti jew iżjed, bħala spetturi, biex jinvestigaw u jirrapportaw dwar -

(*a*) in-natura, it-tmexxija jew l-istat tal-kummerċ tal-istituzzjoni ta' kreditu jew kwalunkwe aspett partikolari tagħha; jew

(*b*) l-*ownership* u l-kontroll tal-istituzzjoni ta' kreditu,

u l-awtorità kompetenti għandha tagħti avviż bil-miktub dwar kull ħatra lill-istituzzjoni ta' kreditu konċernata.

(2) Jekk persuna maħtura skont is-subartikolu (1) tara li tkun ħaġa meħtieġa għall-iskopijiet tal-investigazzjoni tagħha, hija tista' wkoll tinvestiga l-kummerċ ta' kwalunkwe persuna li tkun jew li f'xi żmien rilevanti kienet -

(*a*) *holding company*, kumpannija sussidjarja jew kumpannija li hija persuna konnessa mal-istituzzjoni

ta' kreditu li tkun għaddejja investigazzjoni;

(*b*) kumpannija sussidjarja jew kumpannija li hija persuna konnessa ma' *holding company* ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu;

(*ċ*) *holding company* ta' sussidjarju ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*d*) kontrollur ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu; jew

(*e*) provditur ta' servizz ta' *outsourcing* ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

(3) L-awtorità kompetenti tista' teżerċita s-setgħat mogħtija bis-subartikolu (1) relattivament għal xi persuna li jkollha *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'istituzzjoni ta' kreditu jekk hija tqis li l-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat ikun desiderabbli fl-interessi tad-depożitanti jew depożitanti potenzjali ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu.

(4) Meta l-persuna maħtura skont is-subartikolu (1) tiddeċiedi li tinvestiga l-kummerċ ta' xi persuna bis-saħħa tas-subartikolu (2) jew tas-subartikolu (3) hija għandha tinforma lil dik il-persuna bil-miktub.

(5) Ikun id-dmir ta' kull persuna li tkun jew kienet uffiċjal, impjegat, aġent, bankier jew uditur ta' korp li jkun taħt investigazzjoni skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, jew persuna maħtura biex tagħmel rapport dwar dak il-korp skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu u kull persuna li jkollha parteċipazzjoni kwalifikattiva fi, jew li tkun kontrollur ta', dak il-korp -

(*a*) li tipproduċi lill-persuni maħtura skont is-subartikolu (1), f'dak iż-żmien u f'dak il-post li huma jkunu jistgħu jeħtieġu d-dokumenti kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-korp konċernat li jkunu fil-kustodja jew setgħa tiegħu;

(*b*) li tattendi quddiem il-persuni maħtura f'dak iż-żmien u f'dak il-post kif huma jistgħu jeħtieġu; u

(*ċ*) li xort'oħra tagħti lil dawk il-persuni l-għajnuna kollha f'konnessjoni mal-investigazzjoni li hija raġonevolment kapaċi li tagħti,

u dawk il-persuni jistgħu jieħdu kopji ta' jew estratti skont il-paragrafu (*a*).

(6) Persuna li tkun qed teżerċita setgħat bis-saħħa ta' ħatra taħt dan l-artikolu għandha jekk tkun hekk meħtieġa tipproduċi provi u awtorità tagħha.

(7) Ebda persuna ma għandha -

(*a*) mingħajr raġuni legali tonqos li tipproduċi xi dokumenti li huwa d-dmir tagħha li tipproduċi skont is-subartikolu (5);

(*b*) mingħajr raġuni legali tonqos li tattendi quddiem il-

persuni maħtura skont is-subartikolu (1) meta tkun meħtieġa biex tagħmel hekk; jew

(*ċ*) mingħajr raġuni legali tonqos li twieġeb xi mistoqsija li ssirilha mill-persuni hekk maħtura relattivament għal xi istituzzjoni ta' kreditu li tkun taħt investigazzjoni jew korp li jkun qiegħed jiġi investigat bis-saħħa tas-subartikolu (2) jew (3).

(8) Dikjarazzjoni magħmula minn persuna skont ħtieġa imposta bis-saħħa ta' dan l-artikolu tista' tintuża bħala prova kontra tagħha.

(9) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa tirkupra mingħand istituzzjoni ta' kreditu li jkun sar rapport dwarha skont is-subartikolu (1) l-ispejjeż magħmula b'konnessjoni ma' dak ir-rapport.

(10) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, riferenza għal istituzzjoni ta' kreditu għandha tinkludi riferenza għal persuni li jkunu jidhru li qed imexxu l-kummerċ bankarju.

Suspett ta' illegalità. *Emendat: XX. 2007.107; II. 2011.25; X. 2015.35; XXVI.2019.11; LXXI.2021.46.*

23. (1) Meta l-awtorità kompetenti jkollha motivi raġonevoli li tissuspetta li persuna tkun kisret jew naqset milli tħares xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, din tista' b'avviż bil-miktub teħtieġ lil dik il-persuna jew lil kull persuna oħra -

(*a*) tipprovdi f'dak il-post li jista' jiġi speċifikat fl-avviż u jew minnufih jew f'dak iż-żmien li jista' jiġi hekk speċifikat, dik l-informazzjoni li hija tista' tkun raġonevolment teħtieġ biex jiġu investigati dak il-ksur jew nuqqas ta' konformità suspettati;

(*b*) tipproduċi, f'dak il-post li jista' jiġi speċifikat fl-avviż u jew minnufih jew f'dak iż-żmien li jista' jiġi hekk speċifikat, dawk id-dokumenti, jew dokumenti ta' tali deskrizzjoni li jistgħu jiġu speċifikati u li hija tista' raġonevolment tkun teħtieġ għal dak l-għan;

(*ċ*) tattendi f'dak il-post u ħin li jistgħu jiġu hekk speċifikati fl-avviż, u twieġeb għall-mistoqsijiet relevanti sabiex jiġi deċiż jekk ikunux ġraw dak il-ksur jew nuqqas ta' konformità.

(2) L-awtorità kompetenti jew l-uffiċjal, impjegat jew aġent tagħha awtorizzat kif imiss jistgħu jieħdu kopji ta' jew estratti minn kwalunkwe dokumenti li jiġu prodotti skont dan l-artikolu.

(3) Kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti jista', bejn il-ħamsa ta' fil-għodu u d-disgħa ta' fil-għaxija, fuq il-produzzjoni jekk meħtieġa xiehda tal-awtorità tiegħu, jidħol f'kull fond okkupat minn persuna li lilha jkun ġie notifikat avviż skont is-subartikolu (1) sabiex jikseb hemmhekk l-informazzjoni jew dokumenti meħtieġa bl-avviż, u jagħmel dawk il-mistoqsijiet imsemmija fil-paragrafu (*ċ*) ta' dak is-subartikolu jew jeżerċita s-setgħat mogħtija bis-subartikolu (2).

(4) Ebda persuna ma għandha mingħajr raġuni legali tonqos li tħares xi ħtieġa imposta fuqha skont dan l-artikolu jew

intenzjonalment tfixkel persuna fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija bis-subartikolu (3).

(5) Dikjarazzjoni magħmula minn persuna skont ħtieġa imposta bis-saħħa ta' dan l-artikolu tista' tintuża bħala prova kontra tagħha.

Ostruzzjoni. *Emendat: XX. 2007.108; XXVI.2019.12.*

24. Ebda persuna li tkun taf jew li jkollha suspett li tkun qed issir jew li x'aktarx tkun se ssir investigazzjoni -

(*a*) skont l-artikolu 20, l-artikolu 22 jew l-artikolu 23; jew

(*b*) dwar l-għemil suspettat ta' xi illegalità taħt dan l-Att,

ma tista' tiffalsifika, taħbi, tiddistruġġi jew b'xi mod ieħor tiddisponi minn, jew iġġiegħel jew tippermetti l-falsifikazzjoni, ħabi, distruzzjoni jew tneħħija ta' dokumenti li hija tkun taf jew li jkollha suspett li jkunu jew se jkunu rilevanti għal dik l-investigazzjoni kemm-il darba ma tippruvax illi hija ma kellha ebda ħsieb li taħbi mill-persuni li jkunu qed jagħmlu dik l-investigazzjoni l-fatti mikxufin b'dawk id-dokumenti.

Il-Koperazzjoni, il-kondiviżjoni u t-trażmissjoni ta' informazzjoni. *Emendat: XVII. 2002.180; IV. 2003.180; XX. 2007.109; XVII. 2009.27; II. 2011.26; XX. 2013.63; X. 2015.36; XXVI.2019.13; LXXI.2021.47; LXXII.2021.32.*

25. (1) Fuq bażi tal-obbligi internazzjonali ta' Malta, l-awtorità kompetenti tista' taqsam id-dmirijiet ta' sorveljanza tagħha ma' awtoritajiet regolatorji barranin fil-każ ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenza kif hawn f'dan l-Att u li tkun topera fil-pajjiż ta' dik l-awtorità regolatorja barranija jew fergħa stabbilita f'Malta li jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru ieħor.

(2) L-awtorità kompetenti tista' aktar minn hekk, abbażi tal-impenji internazzjonali ta' Malta, tiskambja informazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin fi Stati Membri oħra jew twassal informazzjoni lill-ESRB, l-EBA jew lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010, b'mod konformi ma' dan l-Att u ma' kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, ma' kwalunkwe strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, mas-CRR, mar-Regolament (UE) 2019/2033, mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010, mal-Artikoli 31, 35 u 36 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, mal-Artikoli 31 u 36 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, mad-Direttiva (UE) 2019/2034 u mad-Direttivi l-oħra li japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu. Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għas-sigriet professjonali kif provdut dwar dan taħt dan l-Att u kwalunkwe regolamenti maħruġa taħtu.

Kap. 330.

(2A) Minkejja l-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u l-artikoli 19(6), 34(2), 34(4) u 34(7), l-awtorità kompetenti tista' wkoll, bla ħsara għall-kondizzjonijiet stabbiliti fis-subartikoli (2B) u (4A), tittrażmetti jew taqsam ċerta informazzjoni ma' dawn li ġejjin:

(a) il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank Dinji, għall-finijiet ta' valutazzjonijiet għall-Programm ta' Valutazzjoni fis-Settur Finanzjarju;

(b) Bank for International Settlements, għall-finijiet ta' studji dwar impatt kwantitattiv;

(ċ) il-Bord għal Stabbiltà Finanzjarja, għall-finijiet tal-funzjoni tiegħu ta' sorveljanza:

Iżda meta l-iżvelar ta' informazzjoni skont dan is-subartikolu jkun jinvolvi l-ipproċessar ta' data personali, kull proċessar ta' data personali għandu jsir b'mod konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fil-GDPR.

(2B) L-awtorità kompetenti tista' tikkondividi biss informazzjoni konfidenzjali mal-korpi internazzjonali msemmija fis-subartikolu (2A) wara li ssirilha talba espliċita u meta jiġu osservati mill-inqas dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) it-talba tkun debitament ġustifikata fil-kuntest tal-kompiti speċifiċi mwettqa mill-korp rikjedenti b'mod konformi mal-mandat statutorju li jkollu;

(b) it-talba tkun preċiża biżżejjed f'dawk li huma n-natura, l-iskop, u l-format tal-informazzjoni meħtieġa, u l-mezz ta' żvelar jew trażmissjoni tagħha;

(ċ) l-informazzjoni rikjesta tkun strettament meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti speċifiċi tal-korp rikjedenti u ma tkunx tmur iżjed 'l hinn mill-kompiti statutorji mogħtija lill-korp rikjedenti;

(d) l-informazzjoni titwassal jew tiġi żvelata eskluživament lill-persuni direttament involuti fit-twettiq tal-kompitu speċifiku;

(e) il-persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni jkunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk msemmija fl-artikolu 34(4).

Kap. 330.

(3) Minkejja l-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u l-artikoli 19(6) u 34(2), l-awtorità kompetenti tista' wkoll tikkonkludi ftehim ta' kooperazzjoni, li jkunu jipprovdu dwar skambji ta' informazzjoni, ma' awtoritajiet regolatorji barranin ta' pajjiżi terzi jew ma' awtoritajiet jew korpi ta' pajjiżi terzi kif hemm fis-subartikoli (7) u (8), biss jekk l-informazzjoni mikxufa tkun soġġetta għal garanzija li jiġu mħarsa ħtiġiet ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk msemmija fl-artikolu 34(4) jiġu sodisfatti:

Iżda dak l-iskambju ta' informazzjoni għandu jsir għall-fini li jitwettqu l-kompiti superviżorji tal-awtoritajiet jew tal-korpi msemmija f'dan is-subartikolu:

Iżda wkoll meta l-informazzjoni toriġina fi Stat Memru ieħor, din tista' tiġi biss mikxufa bi ftehim espress mal-awtorità barranija li tkun kixfitha, u meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom l-awtorità barranija tkun tat il-kunsens tagħha.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tikxef informazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) biss sal-limitu li l-awtoritajiet li jirċievu dik l-informazzjoni jillimitaw l-użu tagħha għal finijiet ta' sorveljanza u regolatorji u għal dawk il-finijiet l-oħra li jistgħu jkunu speċifikament miftehma mal-awtorità kompetenti.

(4A) Meta t-talba ssir minn xi waħda mill-entitajiet msemmija fis-subartikolu (2A), l-awtorità kompetenti tista' biss twassal informazzjoni aggregata jew anonimizzata u tista' biss tikkondividi informazzjoni oħra fil-fond tal-awtorità kompetenti.

(5) L-awtorità kompetenti tista' wkoll fuq il-bażi ta' ftehim internazzjonali, jew fuq ftehim ta' reċiproċità tawtorizza awtoritajiet regolatorji barranin biex huma stess, jew permezz ta' persuni kompetenti li huma jaħtru, jagħmlu spezzjonijiet fuq il-post għal finijiet ta' sorveljanza jew regolatorji f'fergħat jew sussidjarji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkollhom l-uffiċċju prinċipali tagħhom fil-pajjiż tal-awtorità regolatorja barranija li tagħmel l-ispezzjoni:

Iżda l-ispezzjonijiet fuq il-post u l-kontroll ta' fergħat stabbiliti f'Malta ta' istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati fi Stat Membru ieħor, għandhom isiru kif hemm fir-Regolamenti dwar id-Drittijiet tal-Passaport Ewropew għal Istituzzjonijiet ta' Kreditu.

(6) L-ebda ħaġa f'dan l-Att jew f'kull liġi oħra ma għandha tipprevjeni lill-awtorità kompetenti milli twassal informazzjoni lil dawn li ġejjin għall-finijiet tal-kompiti tagħhom -

(*a*) il-Bank Ċentrali, il-banek ċentrali tal-ESCB u korpi oħra li jkollhom funzjoni simili fil-kwalità tagħhom ta' awtoritajiet monetarji meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għall-eżerċizzju tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluża t-tmexxija ta' politika monetarja u l-provdiment ta' likwidità relatata, is-sorveljanza ta' ħlas, sistemi ta' clearing u ta' ħlas assaldu u l-ħarsien tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja;

(*b*) skemi ta' protezzjoni kontrattwali jew istituzzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 113(7) tal-CRR;

(*ċ*) meta jkun xieraq, awtoritajiet pubbliċi oħra responsabbli għas-sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas;

(*d*) l-ESRB, l-Awtorità Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u Pensjonijiet Okkupazzjonali stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u l-Awtorità Ewropea dwar it-Titoli u s-Swieq imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010, meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għall-eżerċizzju tal-ħidmiet tagħhom taħt Regolamenti (UE) Nru 1092/2010, (UE) Nru 1094/2010 jew (UE) Nru 1095/2010:

Iżda l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri xierqa biex jitneħħew ostakoli li jipprevjenuha milli twassal informazzjoni kif jgħid dan is-subartikolu:

Iżda wkoll l-informazzjoni li tasal kif hawn f'dan is-subartikolu għandha tkun soġġetta għall-ħtiġiet ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-artikolu 34(4):

Iżda wkoll f'sitwazzjoni ta' emerġenza, inkluża sitwazzjoni bħal dik deskritta fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 jew jekk tqum sitwazzjoni ta' żviluppi kuntrarji fis-swieq, li potenzjalment tipperikola l-likwidità tas-suq u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, l-awtorità kompetenti għandha mingħajr dewmien twassal l-informazzjoni lill-banek ċentrali tal-ESBC meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għall-eżerċizzju tad-doveri

statutorji tagħhom, inkluża t-tmexxija tal-politika monetarja u l-provdiment ta' likwidità relatata, is-sorveljanza ta' pagamenti, *clearing* u l-ħlas assaldu, u lill-ESRB meta dik l-informazzjoni tkun rilevanti għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet statutorji tagħha.

Kap. 330.

(7) IId-dispożizzjonijiet tal-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u tal-artikolu 34(2), (4) u (7) ma għandhomx jipprekludu l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u awtoritajiet oħra f'Malta; bejn l-awtorità kompetenti u awtoritajiet regolatorji barranin fi Stati Membri oħra; jew bejn l-awtorità kompetenti u dawn li ġejjin, fil-qadi tal-funzjonijiet superviżorji tagħhom -

(*a*) awtoritajiet fdati bid-dover pubbliku li jissorveljaw entitajiet oħra fis-settur finanzjarju u l-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tas-swieq finanzjarji;

(*b*) l-awtoritajiet jew korpi inkarigati bir-responsabbiltà li jmantnu l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Istati Membri bl-użu ta' regoli makro-prudenzjali;

(*ċ*) korpi jew awtoritajiet ta' riorganizzazzjoni li jkollhom bħala għan li jipproteġu l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja;

(*d*) skemi ta' protezzjoni kontrattwali jew istituzzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 113(7) tal-CRR;

(*e*) korpi involuti fil-likwidazzjoni u l-falliment ta' istituzzjonijiet u fi proċedimenti oħra simili;

(*f*) persuni responsabbli li jagħmlu verifiki statutorji tal-kontijiet ta' istituzzjonijiet, impriżi tal-assigurazzjoni u istituzzjonijiet finanzjarji;

(*g*) l-awtoritajiet responsabbli biex jissorveljaw l-entitajiet obbligati elenkati fil-punti (1) u (2) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva (UE) 2015/849 dwar konformità ma' dik id-Direttiva, u unitajiet ta' intelligenza finanzjarja fi Stati Membri oħra;

(*h*) l-awtoritajiet jew korpi responsabbli għall-applikazzjoni ta' regoli dwar is-separazzjoni strutturali fi ħdan grupp bankarju:

Iżda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 34(4) u (7) m'għandhomx jipprekludu l-kxif lil korpi li jamministraw skemi ta' garanzija ta' depożitu u skemi ta' kumpens lil investitur minn informazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom:

Iżda wkoll l-informazzjoni li tasal għandha f'kull każ tkun soġġetta għall-ħtiġiet ta' segretezza professjonali li tkun mill-inqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-artikolu 34(4).

(8) Minkejja artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) u tal-artikoli 19(6), 34(2), 34(4), 34(5) u 34(7), l-awtorità kompetenti għandha tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni -

(*a*) tal-korpi involuti fil-likwidazzjoni u l-falliment ta' istituzzjonijiet u fi proċeduri oħra simili;

(*b*) tal-iskemi ta' protezzjoni kontrattwali jew istituzzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 113(7) tal-CRR;

(*ċ*) tal-persuni inkarigati li jagħmlu l-awditjar statutorju tal-kontijiet ta' istituzzjonijiet, impriżi tal-assigurazzjoni u istituzzjonijiet finanzjarji:

Iżda fil-każijiet imsemmija f'dan is-subartikolu, l-awtorità kompetenti għandha tkun teħtieġ li mill-inqas jitwettqu dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i) li l-informazzjoni tiġi skambjata bil-għan li jitwettqu l-ħidmiet imsemmija f'dan is-subartikolu;

(ii) li l-informazzjoni li tasal tkun soġġetta għal ħtiġiet ta' segretezza professjonali li tkun mill-inqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-artikolu 34(4);

(iii) meta l-informazzjoni toriġina f'xi Stat Membru ieħor, li din ma tiġix mikxufa mingħajr il-ftehim espress tal-awtoritajiet regolatorji barranin li jkunu kixfuha u, meta jkun xieraq, unikament għall-finijiet li dawk l-awtoritajiet ikunu qablu magħhom:

Iżda wkoll meta l-awtoritajiet jew korpi msemmija f'dan is-subartikolu jwettqu l-attività tagħhom ta' kxif jew investigazzjoni permezz tal-assistenza ta' persuni maħtura għal dak l-iskop minħabba fil-kompetenza speċifika tagħhom u ma jkunux impjegati fis-settur pubbliku, l-awtorità kompetenti tista' tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet jew korpi responsabbli taħt il-liġi għall-kxif u l-investigazzjoni ta' kontravenzjonijiet tal-liġi dwar il-kumpanniji, lil dawk il-persuni, u għandha teħtieġ li jitwettqu mill-inqas dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i) li l-informazzjoni tiġi skambjata għall-fini li jinkixfu u jiġu investigati kontravenzjonijiet tal-liġi dwar il-kumpanniji;

(ii) li l-informazzjoni li tasal tkun soġġetta għal ħtiġiet ta' segretezza professjonali li tkun mill-inqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-artikolu 34(4);

(iii) meta l-informazzjoni toriġina f'xi Stat Membru ieħor, li din ma tiġix mikxufa mingħajr il-ftehim espress tal-awtoritajiet regolatorji barranin li jkunu kixfuha u, meta jkun xieraq, unikament għall-finijiet li dawk l-awtoritajiet ikunu qablu magħhom.

(9) Minkejja l-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 19(6), 34(4) u 34(7), l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza l-kxif ta' ċerta informazzjoni lil dipartimenti tal-gvern oħra ta' amministrazzjonijiet tal-gvern ċentrali ta' Stati Membri oħra li jkunu responsabbli għal leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet, istituzzjonijiet finanzjarji u impriżi ta' assigurazzjoni u għal spetturi li jaġixxu f'isem dawk id-

dipartimenti:

Iżda kxif bħal dak jista' jsir biss meta jkun meħtieġ għal raġunijiet ta' superviżjoni prudenzjali u l-prevenzjoni u r-risolviment ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu qegħdin jonqsu minn dmirijiethom. Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (10), persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni jkunu soġġetti għall-ħtiġiet ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-artikolu 34(4):

Iżda wkoll f'sitwazzjoni ta' emerġenza, inkluża sitwazzjoni kif deskritta fl-artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 jew jekk tinqala' sitwazzjoni ta' żviluppi negattivi fis-swieq, li potenzjalment tipperikola l-likwidità tas-suq u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, l-awtorità kompetenti tista' tikxef informazzjoni li tkun rilevanti għad-dipartimenti msemmija f'dan is-subartikolu fl-Istati Membri kollha involuti.

(9A) L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-EBA l-ismijiet tal-awtoritajiet jew tal-organi li jistgħu jirċievu informazzjoni kif deskritt fis-subartikoli (8) u (9).

(9B) Sabiex jimplimentaw is-subartikolu (9), l-awtoritajiet jew l-organi msemmija fis-subartikolu (8), għandhom jikkomunikaw lill-awtorità kompetenti li tkun żvelat l-informazzjoni, l-ismijiet u r-responsabilitajiet tal-persuni lil min din għandha tintbagħat.

Kap. 330.

(10) Minkejja l-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità ghas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 19(6), 34(4) u 34(7), l-awtorità kompetenti tista' tikxef ċerta informazzjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu lill-kumitati ta' investigazzjoni parlamentari, lil qrati ta' awdituri u lil entitajiet oħra responsabbli minn investigazzjonijiet f'Malta, taħt dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) li l-entitajiet għandhom kompitu preċiż taħt il-liġi Maltija li jinvestigaw jew jiskrutinizzaw l-azzjonijiet tal-awtorità kompetenti jew għal liġijiet fuq is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu;

(*b*) li l-informazzjoni tkun strettament meħtieġa għat-twettiq tal-kompitu msemmi fil-paragrafu (*a*);

(*ċ*) il-persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni jkunu soġġetti għal ħtiġiet ta' segretezza professjonali li tkun mill-inqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-artikolu 34(4);

(*d*) meta l-informazzjoni tkun toriġina fi Stat Membru ieħor, dik l-informazzjoni ma għandhiex tinkixef mingħajr il-ftehim espress tal-awtoritajiet regolatorji barranin li jkunu kixfuha u, unikament għall-għanijiet li għalihom dawk l-awtoritajiet regolatorji barranin ikunu taw il-kunsens tagħhom:

Iżda meta l-kxif ta' informazzjoni dwar is-sorveljanza prudenzjali tkun tinvolvi l-ipproċessar ta' *data* personali, kull ipproċessar mill-entitajiet imsemmija f'dan is-subartikolu għandha tkun konformi ma' kull liġi li tapplika dwar il-protezzjoni tad-data.

(11) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tikxef kif hemm fis-

subartikoli (9) u (10), tagħrif li jaslilha taħt l-Artikolu 52, l-Artikolu 53(2) u l-Artikolu 56 tal-CRD, ħlief bil-kunsens espress tal-awtorità regolatorja barranija tal-Istat Membru li fih ikunu saru dik l-ispezzjoni fuq il-post jew kontroll jew tal-awtorità regolatorja barranija tal-Istat Membru li jkun kixef dik l-informazzjoni mikxufa.

(12) Minkejja l-artikolu 17(1) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u tal-artikoli 19(6) u 34(2), l-awtorità kompetenti tista' tikkomunika l-informazzjoni msemmija fis-subartikoli (2) u (3) u fl-artikoli 34(4), 34(5) u 34(7), lil *clearing house* jew lil xi korp simili ieħor rikonoxxut taħt il-liġi nazzjonali għall-għoti ta' *clearing* u twettiq ta' servizzi fis-suq rilevanti nazzjonali, jekk hija tqis li jkun meħtieġ li tikkomunika dik l-informazzjoni sabiex tiżgura l-funzjonament adatt ta' dawn il-korpi għar-rigward ta' nuqqasijiet jew ta' nuqqasijiet potenzjali minn parteċipanti fis-suq: Kap. 330.

Iżda l-dik l-informazzjoni li tkun ġiet riċevuta taħt dan is-subartikolu għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-artikolu 34(4):

Iżda wkoll l-informazzjoni li tkun ġiet riċevuta mill-awtorità kompetenti taħt l-Artikolu 53(2) tas-CRD ma tistax tiġi żvelata mill-awtorità kompetenti mingħajr il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja barranija f'xi Stat Membru ieħor u l-awtorità f'xi Stat Membru ieħor responsabbli għas-superviżjoni ta' ditti ta' investiment li jkunu żvelawha.

(13) Għandu jkun hemm laqgħat li jsiru bejn istituzzjoni ta' kreditu, l-udituri maħtura tagħha u l-awtorità kompetenti fuq bażi trilaterali jew bilaterali skont kif ikunu jiġġustifikaw iċ-ċirkostanzi. Dawn il-laqgħat jistgħu jiġu msejħa minn kwalunkwe waħda mill-partijiet ikkonċernati iżda għandhom dejjem ikunu preseduti mill-awtorità kompetenti.

25A. L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet regolatorji barranin fl-affarijiet kollha li jkollhom x'jaqsmu mas-superviżjoni fuq bażi konsolidata. Dik il-kooperazzjoni għandha tkun regolata permezz tar-Regolamenti Konsolidati dwar is-Superviżjoni.

Koperazzjoni u qsim ta' informazzjoni dwar sorveljanza fuq bażi konsolidata.
Miżjud: XX. 2007.110.
Emendat: XVII. 2009.28; II. 2011.27; XX. 2013.64.
Sostitwit: X. 2015.37.
L.S. 371.15.

25B. (*Imħassar bl-Att X. 2015.38*).

Meta -awtorità kompetenti tkun superviżur konsolidatur.
Miżjud: II. 2011.29.
Emendat: XX. 2013.65.

Verifika ta' informazzjoni f'każijiet speċifiċi.
Miżjud:
XX. 2007.110.
Enumerat mill-ġdid:
II. 2011.28.
Emendat:
II. 2011.30;
XX. 2013.66.

25Ċ. (*Imħassar bl-Att X. 2015.39*).

Komunikazzjoni mill-udituri, eċċ., mal-awtorità kompetenti.
Emendat:
XVII. 2002.181;
XX. 2006.111;
II. 2011.31;
X. 2015.40;
LXXI.2021.48.

26. (1) Il-kxif *bona fide* lill-awtorità kompetenti minn -

(*a*) awditur ta' istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ;

(*b*) persuna maħtura biex tagħmel rapport taħt l-artikolu 20(3)(*a*) jew l-artikolu 22(1),

ta' xi fatt jew deċiżjoni msemmija fl-artikolu 31(9) m'għandux jikkostitwixxi ksur ta' xi restrizzjoni fuq il-kxif ta' informazzjoni imposta b'kuntratt jew b'xi provvediment leġiżlattiv, regolatorju jew amministrattiv u m'għandu jinvolvi lil dawk il-persuni f'ebda responsabbiltà. Dak il-kxif għandu jitgħarraf fl-istess ħin lill-bord tad-diretturi jew lill-korp ta' maniġġjar, fejn applikabbli, tal-istituzzjoni ta' kreditu, tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji biex ma jsirx hekk.

(2) Relattivament għal persuna maħtura biex tagħmel rapport skont l-artikolu 20(3)(*a*), dan l-artikolu japplika għal kull materja li hija ssir taf biha fil-kapaċità tagħha bħala l-persuna li tkun qed tagħmel ir-rapport u li -

(*a*) ikollha x'taqsam mal-kummerċ jew l-affarijiet tal-istituzzjoni ta' kreditu li dwarha ikun sar ir-rapport jew xi korp assoċjat ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu, jew

(*b*) jekk bis-saħħa tal-artikolu 20(7), ir-rapport ikun dwar korp assoċjat ta' istituzzjoni ta' kreditu, ikollha x'taqsam mal-kummerċ jew l-affarijiet ta' dak il-korp.

(3) Relattivament għal persuna maħtura biex tagħmel rapport skont l-artikolu 22(1), dan l-artikolu japplika għal kull materja li hija ssir taf biha fil-kapaċità tagħha bħala l-persuna li tkun qed tagħmel ir-rapport -

(*a*) ikollha x'taqsam mal-kummerċ jew l-affarijiet tal-istituzzjoni ta' kreditu li dwarha dik il-persuna tagħmel ir-rapport tagħha jew xi korp assoċjat ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu, jew

(*b*) jekk bis-saħħa tal-artikolu 22(2), ir-rapport ikun dwar korp assoċjat ta' istituzzjoni ta' kreditu, ikollha x'taqsam mal-kummerċ jew l-affarijiet ta' dak il-korp.

(4) F'dan l-artikolu "korp assoċjat", relattivament għal istituzzjoni, tfisser kull korp bħal dak kif imsemmi fis-subartikolu (7) tal-artikolu 20 jew kif imsemmi fl-artikolu 22(2).

(5) F'dak li għandu x'jaqsam ma' awditur ta' istituzzjoni ta' kreditu, tal-*holding company* finanzjarja u *holding company*

finanzjarja mħallta, kif skont il-każ, dan l-artikolu għandu jkun japplika għal kull ħaġa li tinkwadra taħt l-artikolu 31(9).

27. *Imħassar bl-Att XVII. 2002.182.*

Kumitat Bankarju Konġunt.

28. Minkejja kull investigazzjoni provduta f'dan l-Att u fi kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu -

Istituzzjonijiet ta' kreditu li ma jkunux jistgħu jonoraw l-obbligi. *Emendat: XVII. 2002.183; XX. 2007.112; II. 2011.32; X. 2015.41; LXXI.2021.49.*

(*a*) meta istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta x'aktarx ma tkunx tista' tonora l-obbligi tagħha jew li tkun ser tissospendi l-pagamenti, hi għandha minnufih tinforma lill-awtorità kompetenti u lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali bil-miktub;

(*b*) meta l-awtorità kompetenti ssir taf illi istituzzjoni ta' kreditu, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta x'aktarx ma tkunx tista' tonora l-obbligi tagħha jew illi tkun ser tissospendi l-pagamenti, hija għandha tinforma minnufih lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali bil-miktub;

(*ċ*) meta l-Bank Ċentrali jsir jaf illi istituzzjoni ta' kreditu x'aktarx ma tkunx tista' tonora l-obbligi tagħha jew illi ser tissospendi l-pagamenti, hi għandha tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti bil-miktub.

Depożitu jew protezzjoni. *Miżjud: XVII. 2002.184. Emendat: IV. 2003.181; XX. 2007.113.*

28A. Bla ħsara għas-setgħat mogħtija bl-artikolu 3, il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti biex jistabbilixxi skemi jew arranġamenti oħra b'dik il-personalità ġuridika distinta jew xort'oħra kif jista' jiġi preskritt, għall-protezzjoni ta' depożitanti f'każijiet meta istituzzjonijiet ta' kreditu ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom lejn id-depożitanti u biex jirregolaw l-amministrazzjoni u l-finanzjament ta' kull skema jew arranġament bħal dawk għall-kumpens u għall-kontribuzzjonijiet u imposti li jitħallsu fihom biex jistabbilixxu livelli minimi u massimi ta' kumpens, biex jeskludu ċerti depożiti mill-applikazzjoni ta' dawk l-iskemi jew arranġamenti, u biex jipprovdu għal kull aspett ieħor li għandu x'jaqsam ma' skemi ta' protezzjoni għad-depożitanti inkluži regoli fuq reklami; u dawn l-iskemi għandhom ikunu eżenti mill-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* mid-data li dawn l-iskemi jidħlu fis-seħħ.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tieħu kontroll ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. *Emendat: XVII. 2002.185; XX. 2007.114; XLIV.2018.11; XXVI.2019.14; LXXI.2021.50; XI.2025.34.*

29. (1) Jekk, kemm minn xi rapport magħmul taħt l-artikolu 20 jew l-artikolu 22 jew xort'oħra, ikun jidher lill-awtorità kompetenti illi tkun tapplika xi waħda miċ-ċirkostanzi indikati fl-artikolu 9(2), l-awtorità kompetenti, wara konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali, tista' bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9(2) u għal kull setgħa oħra mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra applikabbli –

(*a*) teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu minnufih biex tieħu dawk il-passi li l-awtorità kompetenti tqis meħtieġa biex tirrimedja jew tirrettifika l-materja;

(*b*) tinnomina persuna kompetenti biex tagħti parir lill-istituzzjoni ta' kreditu dwar it-tmexxija xierqa tal-

kummerċ tagħha;

(*ċ*) tinnomina persuna kompetenti biex tieħu f'idejha l-attiv tal-istituzzjoni ta' kreditu jew xi parti minnha sabiex jiġu mħarsa l-interessi tad-depożitanti;

(*d*) tinnomina persuna kompetenti biex tieħu f'idejha kontroll tal-kummerċ tal-istituzzjoni ta' kreditu u jew li tkompli tmexxi dak il-kummerċ jew li tagħmel dik il-funzjoni oħra jew funzjonijiet oħra dwar dak il-kummerċ jew parti minnu, inkluż li tittieħed kull azzjoni meħtieġa għall-istituzzjoni ta' kreditu biex din tiġi xolta jew stralċjata, hekk kif tista' tordna l-awtorità kompetenti;

(*e*) teħtieġ lill-istituzzjoni ta' kreditu biex tillikwida l-kummerċ tagħha jew biex tillikwida l-kummerċ tagħha f'Malta;

(*f*) tinnomina persuna kompetenti biex tagħmilha ta' stralċjarju għall-likwidazzjoni tal-affarijiet tal-istituzzjoni ta' kreditu;

(*g*) tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li għandha titħallas mill-istituzzjoni ta' kreditu lil kull persuna nominata taħt dan is-subartikolu;

(*h*) tinnomina persuna biex taġixxi bħala kontrullur u, jew tieħu kontroll ta' xi istituzzjoni ta' kreditu għall-finijiet tal-Att dwar Kumpanniji Kontrollati (Proċedura ta' Stralċ);

Kap. 383.

u wara li tkun adottat xi miżura waħda jew aktar minn dawn imsemmija hawn qabel, l-awtorità kompetenti tista' aktar minn hekk tadotta xi miżura waħda jew aktar, sew b'żieda magħha jew minflokha.

(2) Meta persuna tiġi nominata mill-awtorità kompetenti -

(*a*) skont is-subartikolu (1)(*b*) l-istituzzjoni ta' kreditu għandha taġixxi skont il-parir mogħti minn dik il-persuna kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra;

(*b*) skont is-subartikolu (1)(*ċ*) l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tikkonsenja lil dik il-persuna l-attiv kollu li hi tkun inkarigata minnu, u s-setgħat, il-funzjonijiet u d-dmirijiet kollha tal-istituzzjoni ta' kreditu dwar dak l-attiv sew jekk eżerċitabbli mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali jew mill-bord tad-diretturi jew minn xi persuna oħra, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu, għandhom jiġu eżerċitati minnha u nvestiti fiha bl-esklużjoni tal-istituzzjoni ta' kreditu;

(*ċ*) skont is-subartikolu (1)(*d*) l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tissottometti l-kummerċ tagħha għall-kontroll minn dik il-persuna; u għandha tipprovdiha b'dawk il-faċilitajiet li hija tista' teħtieġ biex tkompli tmexxi dak il-kummerċ jew biex taqdi l-funzjonijiet mogħtija lilha taħt dak il-paragrafu, u s-setgħa, il-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-istituzzjoni ta' kreditu, sew jekk

eżerċitabbli mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali jew mill-bord tad-diretturi jew minn xi persuna oħra, inkluż għall-fini tax-xoljiment u stralċjar tal-istituzzjoni ta' kreditu kif ukoll ir-rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu fil-kwistjonijiet kollha għandhom jiġu eżerċitati minnha u vestiti fiha b'esklużjoni ta' kull persuna oħra:

Iżda l-persuna kompetenti m'għandha tieħu ebda deċiżjoni għall-fini tax-xoljiment u stralċjar tal-istituzzjoni ta' kreditu kemm-il darba l-awtorità kompetenti, wara li tikkonsulta lill-Bank Ċentrali, ma toħroġx direttiva għal dak il-għan kif hemm fl-artikolu 4B u kull direttiva bħal dik jista' jkun fiha dawk l-istruzzjonijiet, ħtiġiet u kondizzjonijiet hekk kif l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu meħtieġa, inkluż dwar il-mod kif isir l-istralċjar.

(3) Meta persuna tiġi nominata skont is-subartikolu (1)(*ċ*) jew (*d*) -

(*a*) kull funzjoni, setgħa jew dmir li jistgħu jiġu eżerċitati minn xi persuna oħra, inkluż il-kuraturi ta' fallut jew xi persuna oħra nominata minn jew taħt xi liġi oħra, u li għandhom x'jaqsmu ma' xi attiv jew kummerċ li l-persuna nominata taħt xi wieħed mill-imsejħa paragrafi tkun inkarigata minnu jew li jkun taħt il-kontroll tagħha għandhom, kemm-il darba jew sakemm l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra jew xi dispożizzjoni espressa ta' liġi ma tispeċifikax xort'oħra, jieqfu milli jkunu hekk eżerċitabbli;

(*b*) il-persuna nominata skont xi wieħed mill-imsemmija paragrafi jkollha, dwar dik il-proprjetà, soċjetajiet, ditti jew kummerċ ieħor kif l-awtorità kompetenti tista' tispeċifika u li fihom l-istituzzjoni ta' kreditu ikollha interess, sew direttament sew indirettament inkluż kull interess li jinħoloq minn avvanzi jew self magħmula jew faċilitajiet ta' kreditu mogħti jew minn xi responsabbiltà meħuda, dawk is-setgħat, funzjonijiet u dmirijiet, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja, li l-awtorità kompetenti tista' tordna, u kull setgħa, funzjoni jew dmir bħal dawk ikunu eżerċitabbli minn dik il-persuna u vestiti fiha bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra:

Iżda:

(i) l-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tordna li kull jew xi setgħa, funzjoni jew dmir kif intqal qabel għandhom ikunu eżerċitabbli minn xi persuna oħra, u f'kull każ bħal dan, b'seħħ minn dik id-data jew dati li l-awtorità kompetenti tista' tispeċifika u kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra, is-setgħat, il-funzjonijiet u d-dmirijiet li għalihom japplika l-ordni tal-awtorità kompetenti għandhom ikunu eżerċitabbli minn dik il-persuna l-oħra nominata għal hekk u jkunu

vestiti fiha bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(ii) meta l-awtorità kompetenti tkun tal-fehma illi istituzzjoni ta' kreditu ma jkunx baqagħlha ebda interess kif intqal qabel, hija għandha tordna li kull setgħa, funzjoni u dmir eżerċitabbli skont dan il-paragrafu jieqfu milli jibqgħu hekk eżerċitabbli, iżda kull direttiva bħal dik ma tolqot ebda ħaġa li tkun saret jew li tkun naqset milli ssir bis-saħħa ta' jew minħabba xi waħda mill-imsemmija setgħat, funzjonijiet jew dmirijiet;

(*ċ*) il-persuna nominata skont xi wieħed mill-imsemmija paragrafi jkollha s-setgħa li teħtieġ lil kull persuna oħra biex tipprovdiha b'dawk il-faċilitajiet li jidhrilha meħtieġa biex taqdi kull waħda mis-setgħat, funzjonijiet jew dmirijiet skont dan l-artikolu;

(*d*) id-dispożizzjoni tal-liġi dwar il-falliment u b'mod partikolari t-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ għandha tieqaf milli tapplika u għandha tieqaf milli taħdem dwar kull proprjetà, soċjetà, ditta jew kummerċ ieħor speċifikati mill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu (*b*), kemm-il darba u sakemm jew ħlief sa fejn, l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra; u f'kull każ bħal dak il-persuna nominata kif intqal qabel għandha, suġġett għal kull direttiva tal-awtorità kompetenti mogħtija fl-interessi tal-krediturі, taġixxi bħallikieku dawk id-dispożizzjonijiet ma kienux jeżistu u daqslikieku ma kienet saret l-ebda dikjarazzjoni ta' falliment.

Kap. 13.

(*e*) *Imħassar bl-Att XI.2025.34.*

(3*a*) Kwalunkwe persuna maħtura mill-awtorità kompetenti taħt il-paragrafi (ċ), (d), (f) jew (h) tas-subartikolu (1) għandha tissottometti rapporti kull sitt xhur tal-attivitajiet tagħha u kontijiet annwali tat-tranżazzjonijiet kollha mwettqa minnha fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha, ivverifikati minn awditur indipendenti, lill-Ministru li għandu jqiegħed tali rapporti u kontijiet fuq il-Mejda tal-Kamra fi żmien ħmistax (15)-il jum.

(4) Meta persuna tiġi nominata skont is-subartikolu (1)(*f*), dik il-persuna tkun l-istralċjarju tal-kumpannija għall-finijiet kollha tal-liġi bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandu jkollhom effett minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' kull liġi, u minkejja dak kollu li jinsab f'kull att, kuntratt, kitba jew dokument ieħor ikun liema jkun.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' qabel dan l-artikolu li jagħtu setgħat esklussivi ta' rappreżentanza f'persuna nominata mill-awtorità kompetenti bis-saħħa tagħhom għandhom japplikaw ukoll għal kull att jew proċediment mibdija jew li saru qabel ma dik ir-rappreżentanza ġiet vestita kif intqal qabel, u dwar kull għemil jew proċedimenti bħal dawk kull persuna oħra li taġixxi jew li tidher li tkun qed taġixxi, jew li dwarha tittieħed azzjoni, f'dik il-kariga

għandha tieqaf milli tkun parti fi, u għandha tiġi eskluża minn, kull att jew proċedimenti bħal dawk.

(7) Ebda persuna ma għandha b'xi mod tfixkel persuna nominata skont is-subartikolu (1) fil-qadi ta' xi waħda mill-funzjonijiet, setgħat jew dmirijiet skont dan l-artikolu.

(8) *Imħassar bl-Att XXVI.2019.14.*

(9) Meta tirċievi rapport kif imsemmi fis-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Bank Ċentrali dwar jekk ikunx ser jieħu azzjoni fuq dak ir-rapport u dwar kull azzjoni li jkun bi ħsiebu jieħu fuqu.

(10) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità kompetenti kif hawn fis-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' wkoll tagħmel rikors fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċjali) biex il-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċjali) xxolji u tistralċja xi istituzzjoni ta' kreditu meta l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tkun xolta jew stralċjata mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċjali) għar-raġuni msemmija fl-artikolu 214(2)(b)(iii) tal-Att dwar il-Kumpanniji, u jekk il-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċjali) tilqa' dak ir-rikors, allura għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar il-Kumpanniji dwar ix-xoljiment u l-istralċjar mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni Kummerċjali) u kull dispożizzjoni oħra li tkun tapplika ta' kull liġi oħra.

Kap. 386.

(11) Kull miżura li tiġi adottata kif hawn fis-subartikolu (1) għandha tibqa' sseħħ minkejja li istituzzjoni ta' kreditu ttemm milli tibqa' jkollha liċenza għal kwalunkwe raġuni jew dik il-liċenza ttemm milli tibqa' seħħ, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra.

29A. *Imħassar bl-Att LXXII tal-2021.*

Klassifikazzjoni ta' krediturі f'każijiet ta' insolvenza jew stralċjar ta' istituzzjoni ta' kreditu.
Sostitwit: X. 2017.3.
Emendat: XLIV.2018.12; LXXI.2021.51.

29AA. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra li għandha l-awtorità kompetenti taħt dan l-Att jew kull liġi oħra, fejn l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u tkun stabbiliet li l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 11B(4) ma jkunux ġew sodisfatti jew ma baqgħux jiġu sodisfatti, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri superviżorji xierqa biex tiżgura jew tirrestawra, skont il-każ, il-kontinwità u l-integrità ta' superviżjoni konsolidata u tiżgura konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Att u fi kwalunkwe regolamenti magħmula u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, f'kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u fis-CRR, fuq bażi konsolidata. Fil-każ ta' *holding company* finanzjarja mħallta, il-miżuri superviżorji li jiġu applikati mill-awtorità

Miżuri superviżorji li għandhom x'jaqsmu ma' holding companies finanzjarji u holding companies finanzjarji mħallta.
Miżjud: LXXI.2021.52.

kompetenti bħala s-superviżur konsolidanti għandhom, b'mod partikolari, iqisu l-effetti fuq il-konglomerat finanzjarju. Il-miżuri superviżorji msemmija f'dan is-subartikolu għandhom jinkludu:

(a) l-irtirar tal-approvazzjoni mogħtija lil *holding company* finanzjarja jew lil *holding company* finanzjarja mħallta skont l-artikolu 11B;

(b) is-sospensjoni tal-eżerċizzju tal-jeddijiet ta' votazzjoni allokati mal-azzjonijiet tal-istituzzjonijiet sussidjarji li jkollha *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta;

(ċ) il-ħruġ ta' miżuri amministrattivi jew penalitajiet amministrattivi, skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu, fil-konfront tal-*holding company* finanzjarja, il-*holding company* finanzjarja mħallta jew id-diretturi u managers, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali li jittrasponu l-Artikoli 65 to 72 tas-CRD;

(d) il-ħruġ ta' struzzjonijiet jew direzzjonijiet lill-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, biex din tittrasferixxi lill-azzjonisti tagħha l-partecipazzjonijiet fl-istituzzjonijiet sussidjarji tagħha;

(e) il-ħruġ ta' direttiva lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta skont l-Artikolu 4B;

(f) in-nomina fuq bażi temporanja ta' *holding company* finanzjarja, *holding company* finanzjarja mħallta, jew istituzzjoni fi ħdan il-grupp oħra bħala responsabbli biex tiġi żgurata konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Att u, jew kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, fis-CRD u, jew fis-CRR fuq bażi konsolidata;

(g) ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni ta' tqassim jew ħlas ta' mgħax lill-azzjonisti;

(h) ir-rikjesta li holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta jiddivestu ruħhom minn, jew inaqqsu, holdings f'istituzzjonijiet jew entitajiet oħra fis-settur finanzjarju;

(i) ir-rikjesta li holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta jippreżentaw pjan dwar ir-ritorn, mingħajr dewmien, lejn il-konformità;

(j) iż-żamma ta' xi persuna fi ħdan holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta u, jew tal-holding companies finanzjarji jew tal-holding companies finanzjarji mħallta milli tieħu, jew tkompli tieħu, xi azzjoni li bħala riżultat tagħha l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 11B(4) ma jkunux ġew osservati jew ma baqgħux jiġu osservati;

(k) ir-rikjesta li xi persuna fi ħdan holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta

u, jew holding companies finanzjarji jew holding companies finanzjarji mħallta tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa biex jirrestawraw il-pożizzjoni eżistenti minnufih qabel ma tkun saret xi azzjoni, li bħala riżultat tagħha l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 11B(4) ma jkunux ġew osservati jew ma baqgħux jiġu osservati;

(l) iż-żamma ta' xi persuna fi ħdan il-holding companies finanzjarji jew il-holding companies finanzjarji mħallta u, jew tal-holding companies finanzjarji jew tal-holding companies finanzjarji mħallta milli jeżerċitaw xi drittijiet li azzjoni leġittima, li bħala riżultat tagħha il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 11B(4) ma jkunux ġew osservati jew ma baqgħux jiġu osservati, kienet kieku tagħtihom, inkluż id-dritt li tirċievi xi ħlas jew li teżerċita xi jedd ta' votazzjoni allokat mal-azzjonijiet miksuba;

(m) kull miżura taħt l-artikolu 29 ta' dan l-Att:

Iżda fl-eżerċizzju ta' kwalunkwe setgħat tagħha taħt l-artikolu 29, id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*, u iżda wkoll kull referenza għal "l-istituzzjoni ta' kreditu" għandha titqies bħala referenza għal "*holding company* finanzjarja" u, jew "*holding company* finanzjarja mħallta", skont ma jkun applikabbli.

(2) Meta l-awtorità kompetenti tkun biħsiebha tirtira xi approvazzjoni b'mod konformi mas-subartikolu (1)(a), din għandha, permezz ta' avviż bil-miktub, tinnotifika lill-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta dwar l-intenzjoni tagħha; dak l-avviż għandu jispeċifika r-raġunijiet li l-awtorità kompetenti tkun biħsiebha tieħu dik l-azzjoni fuqhom u għandha tispeċifika l-perjodu, li għandu jkun ta' mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u ta' mhux iżjed minn tletin ġurnata kalendarja, li matulu l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkollha dritt tressaq l-ilmenti tagħha quddiem l-awtorità kompetenti għaliex tali azzjoni ma għandhiex tittieħed. Sakemm l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li l-kwistjoni tkun urġenti, din ma għandhiex tirtira l-approvazzjoni tagħha qabel ma jiskadi dak iż-żmien.

(3) Għall-fini li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-miżuri superviżorji msemmija fis-subartikolu (1), meta l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita fi Stat Membru li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, l-awtorità kompetenti għandha tikkollabora mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, skont il-każ, f'konsultazzjoni sħiħa.

(4) Meta l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur

konsolidanti iżda l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha, għall-finijiet li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-miżuri superviżorji msemmija fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, tikkollabora mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, f'konsultazzjoni sħiħa.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u meta l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta ma tkunx stabbilita f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha tħejji valutazzjoni dwar il-materji msemmija fis-subartikolu (1) u għandha tgħaddi dik il-valutazzjoni quddiem l-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita.

(6) L-awtorità kompetenti, kemm jekk taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti kif ukoll jekk tkun qiegħda tirċievi l-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 21a(8) tas-CRD mingħand l-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, għandha tagħmel dak kollu fis-setgħat tagħha biex tasal għal deċiżjoni konġunta fuq il-miżuri msemmija fis-subartikolu (1) u, jew fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita jew mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, skont il-każ, fi żmien xahrejn minn meta tirċievi dik il-valutazzjoni:

Iżda d-deċiżjoni konġunta għandha tiġi debitament dokumentata u motivata u meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta.

(7) Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtorità kompetenti u l-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, skont il-każ, l-awtorità kompetenti għandha żżomm lura milli tieħu d-deċiżjoni konġunta msemmija fis-subartikolu (6) u għandha tirreferi l-kwistjoni lill-EBA b'mod konformi mal-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. F'tali każijiet, l-awtorità kompetenti għandha tadotta deċiżjoni konġunta mal-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, skont il-każ, b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-EBA:

Iżda l-kwistjoni ma għandhiex tiġi riferuta lil EBA wara li jintemm il-perjodu ta' xahrejn imsemmi fis-subartikolu (6) jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

(8) Fil-każ ta' holding companies finanzjarji mħallta, meta l-koordinatur maħtur skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/87/KE ma jkunx l-awtorità kompetenti, jew l-awtorità regolatorja barranija li taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, lanqas l-awtorità regolatorja barranija fl-Istat Membru fejn il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, ikun meħtieġ il-kunsens ta' dak il-koordinatur għall-finijiet tad-deċiżjonijiet jew tad-deċiżjonijiet konġunti msemmija fis-subartikolu (1) u, jew fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, fejn applikabbli. Meta jkun meħtieġ il-ftehim tal-koordinatur, l-awtorità kompetenti għandha tirreferi kull nuqqas ta' ftehim lill-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti, jiġifieri, lill-EBA jew lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol) (EIOPA), imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010, li għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tirċievi r-referenza. Kull deċiżjoni li tittieħed b'mod konformi ma' dan is-subartikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obligazzjonijiet taħt id-Direttiva 2002/87/KE jew id-Direttiva 2009/138/KE.

Lingwa tar-regolamenti. *Miżjud: XIII. 2004.84. Emendat: XX. 2007.117; LXXI.2021.53.*

29B. Regolamenti, Regoli Bankarji u Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' dawk ir-regolamenti, jistgħu jsiru bil-lingwa Ingliża biss.

Pubblikazzjoni ta' reżokontijiet finanzjarji verifikati. *Emendat: XVII. 2002.187; XX. 2007.85, 118; II. 2010.5; X. 2015.43; XXVI.2019.15; LXXI.2021.54.*

30. Kull istituzzjoni ta' kreditu, u fejn applikabbli, *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta, għandhom, mhux aktar tard minn erba' xhur mill-eġħluq tas-sena finanzjarja tagħha jew f'xi żmien ieħor hekk kif jista' jkun awtorizzat bil-miktub mill-awtorità kompetenti -

(*a*) tibgħat lill-awtorità kompetenti u lill-Bank Ċentrali, u

(*b*) tagħmel disponibbli għall-pubbliku, b'format stampat jew elettroniku,

kopja tar-reżokontijiet finanzjarji verifikati jew tar-reżokontijiet finanzjarji konsolidati tagħha, kif jista' jkun japplika, magħmula u ppubblikati b'dak il-mod hekk kif jista' jiġi speċifikat skont Regola Bankarja.

Ħtiġiet speċifiċi ta' pubblikazzjoni. *Miżjud: X. 2015.44.*

30A. (1) L-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ lil istituzzjonijiet ta' kreditu -

(*a*) jippubblikaw informazzjoni msemmija fit-Taqsima Tmienja tal-CRR aktar minn darba fis-sena u li jiġu stabbiliti t-termini għall-pubblikazzjoni;

(*b*) jużaw il-mezzi u postijiet speċifiċi għal dawk il-pubblikazzjonijiet li ma jkunux stqarrijiet finanzjarji.

(2) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil impriżi prinċipali jippubblikaw ta' kull sena, jew kollha kemm huma jew b'referenza għal informazzjoni ekwivalenti, deskrizzjoni tal-istruttura legali tagħhom u tal-governanza u tal-istruttura organizzattiva tal-grupp ta' istituzzjonijiet kif hemm fl-Artikolu 14(3), fl-Artikolu 74(1) u fl-Artikolu 109(2) tal-CRD .

Udituri.
Emendat: XXV.1995.434; XVII. 2002.188; XX. 2007.85, 119; X. 2015.45; LXXI.2021.55.

31.(1)(*a*) Kull istituzzjoni ta' kreditu għandha tinnomina kull sena uditur jew udituri approvati li d-dmir tagħhom ikun biex jirraporta dwar ir-reżokontijiet finanzjarji tal-istituzzjoni ta' kreditu eżaminati minnhom u dwar ir-reżokonijiet finanzjarji kollha preparati mill-istituzzjoni ta' kreditu.

(*b*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu uditur approvat għandu jkun persuna li tkun kwalifikata biex tkun uditur skont l-Att dwar Kumpanniji, u jkollha l-awtorizzazzjoni tal-awtorità kompetenti biex taġixxi bħala uditur ta' istituzzjoni ta' kreditu.

Kap. 386.

(2) Jekk istituzzjoni ta' kreditu tonqos milli tinnomina uditur skont is-subartikolu (1), jew f'xi żmien tonqos milli timla xi vakanza fil-kariga ta' uditur, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tinnomina uditur għal dik l-istituzzjoni ta' kreditu u għandha tistabbilixxi l-kumpens li għandu jitħallas minn dik l-istituzzjoni ta' kreditu lil dak l-uditur.

(3) Ir-rapport tal-udituri għandu jinkludi dikjarazzjonijiet dwar il-ħwejjeġ li ġejjin -

(*a*) jekk akkwistawx l-informazzjoni u l-ispjegazzjonijiet kollha li skont l-aħjar tagħrif u twemmin tagħhom kienu meħtieġa għall-iskop tal-verifika tagħhom;

(*b*) jekk fil-fehma tagħhom kienux inżammu kotba xierqa tal-kontijiet mill-istituzzjoni ta' kreditu, safejn jidher mill-eżami tagħhom ta' dawk il-kotba;

(*ċ*) jekk ir-reżokontijiet finanzjarji tal-istituzzjoni ta' kreditu trattati fir-rapport ikunux jaqblu mal-kotba tal-kontijiet;

(*d*) jekk, fil-fehma tagħhom, u skont l-aħjar tagħrif tagħhom u skont l-ispjegazzjonijiet mogħtija lilhom, ir-reżokontijiet finanzjarji msemmija jagħtux l-informazzjoni meħtieġa minn kull liġi li tista' minn żmien għal żmien tkun isseħħ bil-mod hekk meħtieġ u jagħtux veduta vera u ġusta.

(4) Ir-rapport tal-udituri għandu jinqara flimkien mar-rapport tad-diretturi tal-istituzzjoni ta' kreditu fil-laqgħa annwali tal-azzjonisti.

(5) Kull uditur tal-istituzzjoni ta' kreditu jkollu d-dritt li jitlob mingħand kull funzjonarju jew impjegat tal-istituzzjoni ta' kreditu dik l-informazzjoni jew spjegazzjoni li tkun tidhirlu meħtieġa fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu.

(6) Istituzzjoni ta' kreditu għandha minnufih tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti -

(*a*) malli tinnomina l-udituri tagħha;

(*b*) jekk tkun bi ħsiebha tavża lill-azzjonisti tagħha biex -

(i) tirrimpjazza l-udituri tagħha malli jagħlaq iż-żmien tal-kariga tagħhom;

(ii) tneħħi l-udituri tagħha qabel jagħlaq iż-żmien tal-kariga tagħhom;

(*ċ*) jekk l-udituri jieqfu milli jkunu udituri tal-istituzzjoni ta' kreditu għal xi raġuni li ma tkunx waħda mir-raġunijiet li jinsabu fil-paragrafu (*b*).

(7) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil istituzzjoni ta' kreditu biex tibdel l-udituri nominati tagħha meta, fil-fehma tal-awtorità kompetenti, dawk l-udituri jitqiesu li ma jkunux adatti għal dik il-kariga.

(8) Uditur għandu javża minnufih lill-awtorità kompetenti jekk -

(*a*) huwa jirriżenja;

(*b*) ma jkunx bi ħsiebu li jieħu dik il-kariga mill-ġdid; jew

(*ċ*) jiddeċċiedi li jikkwalifika r-rapport ta' verifika.

(9) Fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' istituzzjoni ta' kreditu jew bħala riżultat ta' talba diretta tal-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 20 jew taħt l-artikolu 22, awditur għandu minnufih jgħarraf lill-awtorità kompetenti b'kull fatt jew deċiżjoni li jolqtu lil dik l-istituzzjoni ta' kreditu u li huwa jkun sar jaf bihom fil-qadi ta' dmirijietu, u li jistgħu -

(*a*) ikunu jikkostitwixxu kontravvenzjoni materjali ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu li jkunu jistabbilixxu l-kondizzjonijiet tal-liċenza jew li jkunu speċifikament jirregolaw l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu;

(*b*) jolqtu t-tħaddim kontinwu tal-istituzzjoni ta' kreditu;

(*ċ*) jolqtu lid-depożitaturi tal-istituzzzjoni ta' kreditu, tal-friegħi f'Malta ta' istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata minn awtorità regolatorja barranija jew ta' xi persuna konnessa li tkun istituzzjoni ta' kreditu;

(*d*) iwasslu għal rifjut ta' ċertifikazzjoni tal-kontijiet jew li jingħataw riservi:

Iżda l-awditur ikollu wkoll id-dmir li jirrapporta kull fatt jew deċiżjoni li jsir jaf bihom waqt li jkun qiegħed iwettaq il-kompiti tiegħu f'impriża li jkollha rabtiet mill-qrib u li jirriżultaw minn relazzjoni ta' kontroll mal-istituzzjoni ta' kreditu li fiha jkun qiegħed iwettaq dak il-kompitu.

(9A) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ is-sostituzzjoni ta' awditur jekk dak l-awditur jaġixxi bi ksur tal-obbligazzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (9).

(10) Minkejja kull dispożizzjoni tas-subartikoli ta' qabel dan, l-awtorità kompetenti tista' fil-każ ta' istituzzjoni ta' kreditu li ma jkollhiex liċenza f'Malta tagħti eżenzjoni b'Regola Bankarja minn kwalunkwe ħtieġa ta' dan l-artikolu sakemm dik l-eżenzjoni ma tnaqqasx sostanzjalment l-iskopijiet prinċipali ta' dan l-artikolu.

(11) Sa fejn id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu huma inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Kumpanniji, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jipprevalu u d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi Att ma għandomx, sa fejn ikunu Kap. 386.

inkonsistenti, japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu.

Swalifika ta' funzjonarji. *Emendat: XVII. 2002.188; XX. 2007.120; X. 2015.46.*

32. (1) Ebda persuna -

(*a*) li tkun ġiet dikjarata falluta b'sentenza jew li tkun għamlet akkordju mal-krediturі tagħha jew li kienet funzjonarju ta' bank li kellu l-liċenza tiegħu rtirata skont l-artikolu 9(2), u li ma tkunx ġiet eżentata bil-miktub mill-awtorità kompetenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu; jew

(*b*) li tkun interdetta jew inabilitata jew li kienet involuta f'*money laundering* jew li tkun ġiet misjuba ħatja ta' delitt li jolqot il-fiduċja pubblika, serq, qerq, estorsjoni jew talli xjentement tkun irċeviet oġġetti miksuba b'serq jew b'qerq,

ma għandha taġixxi jew tkompli taġixxi bħala funzjonarju ta' bank.

Dmirijiet ta' funzjonarji ta' istituzzjoni ta' kreditu. *Emendat: XVII. 2002.188; XX. 2007.85; X. 2015.47; LXXI.2021.56.*

33. Kull funzjonarju ta' istituzzjoni ta' kreditu għandu jieħu l-passi raġonevoli kollha -

(*a*) biex jassigura konformità mill-istituzzjoni ta' kreditu mal-liċenzja tagħha u mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu; u

(*b*) biex jiżgura li ebda informazzjoni skorretta ma tiġi provduta lill-awtorità kompetenti sew xjentement sew b'riżultat ta' negligenza gravi.

Dmirijiet ta' funzjonarji ta' *holding company* finanzjarja u *holding company* finanzjarja mħallta. *Miżjud: LXXI.2021.57.*

33A. Kull funzjonarju ta' *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli -

(a) sabiex jassigura konformità mill-*holding company* finanzjarja jew mill-*holding company* finanzjarja mħallta, skont il-każ, mal-approvazzjoni li jkollha u ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji maħruġa taħtu; u

(b) sabiex jiżgura li ma tingħata l-ebda informazzjoni mhux korretta lill-awtorità kompetenti xjentement jew bħala riżultat ta' negligenza gravi.

Konfidenzjalità. *Emendat: XVII. 2002.189; XX. 2007.121; II. 2011.33; X. 2011.39; X. 2015.48; XXXI. 2017.72. XXVI.2018.91; XXVI.2019.16; LXXI.2021.58; LXXII.2021.34; XXIX.2025.18.*

34. (1) Ebda ħaġa f'dan l-Att m'għandha tawtorizza lill-Bank Ċentrali jew lill-awtorità kompetenti li tinvestiga jew li ġġiegħel li ssir investigazzjoni f'istituzzjoni ta' kreditu dwar l-affarijiet ta' xi klijent individwali ta' istituzzjoni ta' kreditu ħlief -

(*a*) għall-fini li tiġi żgurata konformità ma' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull Att ieħor, jew

Kap. 204.

(*b*) għall-fini li l-Bank Ċentrali jkun jista' jissodisfa r-responsabbiltajiet tiegħu taħt l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, jew

(*ċ*) għall-fini li l-Bank Ċentrali jew l-awtorità kompetenti jkunu jistgħu, skont il-każ, jissodisfaw l-obbligi rispettivi tagħhom li joriġinaw taħt l-obbligi internazzjonali ta' Malta.

(2) Ebda persuna, inklużi uffiċjali jew aġenti tal-imgħoddi jew tal-preżent ta' bank, *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, ma għandha tiżvela ebda informazzjoni dwar l-affarijiet ta' bank jew ta' klijent ta' bank, jew li jkollhom x'jaqsmu mal-affarijiet ta' *holding company* finanzjarja jew ta' *holding company* finanzjarja mħallta, li hija tkun kisbet fil-qadi tad-dmirijiet tagħha jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu ħlief -

(*a*) meta tkun awtorizzata tagħmel dan taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu; jew

(*b*) għall-fini tal-qadi ta' dmirijietha jew tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha;

(*ċ*) meta tkun legalment meħtieġa tagħmel hekk minn xi qorti jew tribunal jew taħt xi dispożizzjoni ta' xi liġi;

(*d*) għall-fini li l-Bank Ċentrali jew l-awtorità kompetenti, skont il-każ, jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi rispettivi tagħhom li joriġinaw taħt l-obbligi internazzjonali ta' Malta; jew

(*e*) meta l-klijent espressament jagħti l-kunsens tiegħu, bil-miktub, biex tiġi żvelata l-informazzjoni li jkollha x'taqsam mal-affarijiet tiegħu, sal-limitu awtorizzat mill-klijent.

(3) Meta uffiċjal ta' istituzzjoni ta' kreditu ikollu għaliex jaħseb li xi transazzjoni jew transazzjoni proposta tkun tista' tinvolvi *money laundering* jew finanzjar ta' terroriżmu, huwa obbligat jimxi skont l-obbligi ta' rappurtar u obbligi oħrajn stabbiliti fir-regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 12 tal-Att kontra *Money Laundering* u kull proċedura u gwida maħruġin taħt dak l-Att, u dak l-iżvelar ma jkunx jikkostitwixxi ksur ta' kunfidenzjalità. Kap. 373.

(4) L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti u tal-Bank Ċentrali, inklużi uffiċjali passati u preżenti, kif ukoll awdituri jew esperti li jaġixxu f'isem l-awtorità kompetenti jew il-Bank Ċentrali, għandhom ikunu regolati bl-obbligu tas-segretezza professjonali u m'għandhomx jikxfu informazzjoni miksuba fil-kors ta' twettiq ta' dmirijiet ta' sorveljanza u ta' dmirijiet oħra kemm-il darba dak il-kxif ta' informazzjoni ma jsirx f'forma sommarja jew kollettiva, hekk li istituzzjonijiet ta' kreditu individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali:

Iżda dawk l-uffiċjali, l-awdituri jew l-esperti jistgħu jikxfu tali informazzjoni għall-iskop tat-twettiq ta' dmirijiethom jew tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom, b'format sommarju u kollettiv biss kif speċifikat fis-subartikolu (4), jew meta dawn ikunu legalment rikjesti jagħmlu dan, minn xi Qorti jew taħt xi dispożizzjoni ta' xi liġi:

Iżda wkoll meta istituzzjoni ta' kreditu tkun giet dikjarata bħala falluta jew tkun qiegħda tiġi xolta, tista' tinkixef informazzjoni kunfidenzjali li ma tkunx tolqot terzi involuti f'tentattivi li jsalvaw dik l-istituzzjoni ta' kreditu fi proċedimenti ċivili jew kummerċjali.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) ma għandhomx jipprevjenu lill-awtorità kompetenti milli tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji barranin fi Stati Membri oħra u ma' awtoritajiet fi Stati Membri oħra responsabbli għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' ditti ta' investiment jew milli twassal informazzjoni lill-ESRB, l-EBA jew lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010, b'mod konformi mal-Att u ma' kwalunkwe regolamenti u Regoli Bankarji maħruġa taħtu li jittrasponu s-CRD, ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, mas-CRR, mar-Regolament (UE) 2019/2033, mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010, mal-Artikoli 31, 35 u 36 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u mal-Artikoli 31 u 36 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, mad-Direttiva (UE) 2019/2034 u mad-Direttivi l-oħra li japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu. Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4):

Iżda d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) m'għandhomx jipprevjenu lill-awtorità kompetenti milli tippubblika r-riżultanzi ta' *stress tests* li jkunu saru b'mod konformi mar-Regolamenti dwar Banking Act (Supervisory Review) jew mal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 jew milli twassal ir-riżultanzi ta' *stress tests* lill-EBA bil-għan li jiġu pubblikati mill-EBA ir-riżultati ta' *stress tests* magħmula abbażi tal-UE kollha.

L.S. 371.16.

Sostitwit: XXXI. 2017.72.
Kap. 377.
Kap. 9.

(6) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Segretezza Professjonali u tal-artikolu 257 tal-Kodiċi Kriminali, istituzzjoni ta' kreditu tista', meta jkun meħtieġ għall-qadi kif imiss tal-attivitajiet tagħha jew għat-twettiq tal-obbligi tagħha, tikkomunika kull informazzjoni li jkollha fil-pussess tagħha u li jkollha x'taqsam mal-affarijiet ta' klijent jew ta' persuna konnessa lil:

(*a*) membri oħra tal-grupp ta' kumpaniji, li dik l-istituzzjoni ta' kreditu tifforma parti minnhom, li jwettqu xi attività liċenzjata jew awtorizzata mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, l-Att dwar Trusts u Trustees, l-Att dwar Servizzi ta' Investiment , l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji jew l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, jew li mod ieħor iwettqu attivitajiet ekwivalenti għal dawk l-attivitajiet imsemmija f'dan il-paragrafu, u li huma awtorizzati minn awtorità barranija f'ġuriżdizzjoni rikonoxxuta, kif ukoll il-*holding company* jew il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, jew il-*holding company* ta' attività mħallta tal-istituzzjoni ta' kreditu fejn dan ikun meħtieġ għat-twettiq kif jixraq tal-attivitajiet tagħha jew għas-sodisfazzjon tal-obbligi

Kap. 331.
Kap. 370.
Kap. 376.
Kap. 403.

tagħha jew għat-twettiq tal-immaniġġjar tar-riskju, awditjar jew verifika ta' konformità tal-istituzzjoni ta' kreditu jew tal-grupp ta' kumpanniji li minnu tkun tifforma parti jew

(*b*) awditur jew espert imqabbad minn istituzzjoni ta' kreditu biex iwettaq valutazzjoni tal-konformità, monitoraġġ, verifika jew reviżjoni simili fir-rigward ta' kwalunkwe waħda mill-attivitajiet jew proċessi tal-immaniġġjar tar-riskju, awditjar jew verifika ta' konformità tal-istituzzjoni ta' kreditu jew tal-grupp tal-kumpaniji li dik l-istituzzjoni tkun tifforma parti minnhom jew sabiex jivvalutaw il-konformità tal-istituzzjoni ta' kreditu ma' xi obbligi statutorji li jirrigwardaw il-prevenzjoni ta' *money laundering* u l-iffinanzjar tat-terroriżmu;

(*ċ*) provditur ta' servizzi ta' *outsourcing* li favur tiegħu istituzzjoni ta' kreditu tkun għaddiet xi waħda jew aktar mill-attivitajiet tagħha. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-artikolu 19A:

Iżda, għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, kull tali komunikazzjoni ta' informazzjoni għandha ssir bla ħsara għal kull kontroll u salvagwardja adatti, biex hekk għandha tkun ir-responsabbiltà tal-istituzzjoni ta' kreditu li tiżgura li l-membru ta' dak il-grupp ta' kumpaniji, l-awditur jew l-espert, jew il-provditur ta' servizzi ta' *outsourcing*, kif ikun il-każ, ikun soġġett għal obbligi ekwivalenti li jirrigwardaw il-protezzjoni ta' *data*, il-kunfidenzjalità u l-kura skont ma teħtieg il-liġi ta' Malta u kull leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-GDPR:

Iżda wkoll għall-finijiet ta' dan l-artikolu, ir-reklamar, it-tqegħid fis-suq jew il-promozzjoni, m'għandhomx, taħt ebda ċirkostanza, ikunu kkunsidrati bħala meħtieġa għall-qadi kif imiss tal-attivitajiet ta' istituzzjoni ta' kreditu jew għat-twettiq tal-obbligi tagħha:

Iżda wkoll il-komunikazzjoni ta' informazzjoni magħmula skont il-paragrafi (*a*) sa (*ċ*) għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu

(7) Meta l-awtorità kompetenti tirċievi informazzjoni kunfidenzjali taħt is-subartikoli (4) u (5), hija għandha tuża dik l-informazzjoni biss fil-kors ta' dmirijietha u biss għal xi wieħed minn dawn l-għanijiet li ġejjin -

(*a*) sabiex jiġi verifikat jekk ikunux qegħdin jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li jirregolaw l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u sabiex tiġi faċilitata s-sorveljanza, fuq bażi mhux konsolidata jew konsolidata, dwar kif timxi dik l-attività, speċjalment fir-rigward tas-sorveljanza tal-likwidità, solvenza,

riskji kbar u proċeduri amministrattivi u tal-kontijiet u mekkaniżmi interni ta' kontroll;

(*b*) sabiex jiġu imposti penali;

(*ċ*) f'appell kontra xi deċiżjoni tal-awtorità kompetenti kif hemm fl-artikolu 10 u fi proċedimenti fil-qorti quddiem il-Qorti tal-Appell skont l-artikolu 21(14) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

Kap. 330.

(*d*) fi proċedimenti fil-qorti istitwiti kif hemm fid-dispożizzjonijiet speċjali li hemm provdut dwarhom fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea kif adottati fil-qasam ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

(8) L-awtorità kompetenti, meta tkun qiegħda tipproċessa d-*data* personali għall-finijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamentii u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, għandha tagħmel dan fit-termini ta' kull liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*.

(9) I-dispożizzjonijiet tal-artikolu 25(2) u s-subartikoli (4), (5) u (7) ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-poteri ta' investigazzjoni mogħtija lill-Parlament Ewropew kif hemm fl-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Protezzjoni u privatezza tad-*data*. *Miżjud: XXVI.2019.17.*

34A. (1) L-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu, meta jkun meħtieġ li jħarsu l-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-iżvelar tal-frodi ta' pagament, jipproċessaw *data* personali.

(2) Il-provvista tal-informazzjoni lill-individwi dwar l-ipproċessar ta' *data* personali, l-ipproċessar ta' tali *data* personali u kull ipproċessar ieħor ta' *data* personali għall-finijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti u, jew Regoli maħruġin taħtu għandhom jitwettqu fit-termini ta' kull liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*.

(3) Kemm-il darba ma jkunx permess xort'oħra taħt dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, kif ukoll taħt liġijiet applikabbli, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom biss jaċċessaw, jipprocessaw u jżommu *data* personali li tkun meħtieġa għall-provvista tas-servizzi tagħhom, bil-kunsens espliċitu ta' min ikun qed jagħmel użu mis-servizzi tagħhom.

Reati. *Emendat: XVII. 2002.190; XX. 2007.85, 122 A.L. 425 tal-2007; II. 2011.34; X. 2011.40. Sostitwit: X. 2015.49. Emendat: XXI. 2015.23; LXXI.2021.59; LXXII.2021.35.*

35. (1) Kull persuna li -

(*a*) tonqos milli tosserva xi direttiva maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att;

(*b*) mingħajr ma jkollha skużanti raġonevoli tibdel, trażżan, taħbi, teqred jew tirrifjuta li ġġib xi dokument li jkun leġittimament meħtieġ li jinġieb minn xi persuna taħt dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu;

(*ċ*) tagħmel xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassira li tkun taf li tkun qarrieqa, falza jew li tinganna, jew

diżonestament taħbi xi fatti materjali;

(*d*) bi traskuraġni tagħmel (diżonestament jew mod ieħor) stqarrija, wegħda jew tbassira li tkun qarrieqa, falza jew li tinganna; jew

(*e*) tikser jew tonqos milli tħares id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 2A, 5(1) u (2), 6(1), 6A, 12, 13, 17B, 21(2), 22(7), 23(4), 24, 28(*a*), 29(7), 32, 33(*b*) u 34(2) u (4),

tkun ħatja ta' reat:

Iżda, fir-rigward tal-paragrafi (*ċ*) u (*d*), persuna tkun ħatja ta' reat jekk hija tagħmel id-dikjarazzjoni, wegħda jew tbassira jew taħbi l-fatti bil-għan li tħajjar, jew tkun negliġenti dwar jekk tistax tħajjar, lil xi persuna oħra (sew jekk tkun il-persuna li tkun saritilha d-dikjarazzjoni, il-wegħda jew it-tbassira sew jekk tkun il-persuna li jinħbew minnha l-fatti) -

(i) li tagħmel, jew iżżomm lura milli tagħmel, depożitu magħha jew ma' xi persuna oħra; jew

(ii) li tidħol, jew iżżomm lura milli tidħol, fi ftehim bl-iskop li tagħmel xi depożitu bħal dak:

Iżda wkoll, kif hemm fil-paragrafi (*ċ*) u (*d*) persuna ma tkunx ħatja ta' reat kemm-il darba -

(i) id-dikjarazzjoni, wegħda jew tbassira ma ssirx f'Malta jew minnha, jew il-fatti ma jiġux moħbija f'Malta jew minnha, jew l-arranġamenti jsiru f'Malta jew minnha biex issir id-dikjarazzjoni, il-wegħda jew it-tbassira li jsiru jew biex jinħbew il-fatti;

(ii) il-persuna li tkun se titħajjar jew li tista' tiġi hekk imħajra tkun tinsab f'Malta; jew

(iii) id-depożitu jsir jew kien kieku jsir, jew il-ftehim isir jew kien kieku jsir, f'Malta.

(2) Kull persuna li xjentement tkun parti fl-għemil jew tipprokura jew tgħin u tħajjar l-għemil ta' xi reat taħt is-subartikolu (1), tkun ħatja ta' reat u tista' teħel l-istess pieni bħall-ħati prinċipali.

(3) Kull persuna li tinsab ħatja ta' reat għandha, meta tinsab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn żewġ miljun euro (€2,000,000) jew żmien ta' priġunerija ta' mhux iżjed minn tliet snin jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(4) M'għandhom jinbdew ebda proċedimenti għal reat taħt dan l-Att mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Avukat Ġenerali.

Penalitajiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra imposti mill-awtorità kompetenti.
Miżjud: XVII. 2002.191. Emendat: XX. 2007.123. Sostitwit: X. 2015.50. Emendat: LXXI.2021.60.

35A. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 29AA(1)(ċ), 35 u 35B u għal kwalunkwe regolamenti magħmula taħt l-artikoli 3(1)(a), 3(1)(ċ) u 3(1)(e), meta xi persuna tonqos milli tħares xi waħda mill-kondizzjonijiet imposti fil-liċenza, u, jew meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-imġiba ta' persuna tkun tammonta għal ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew ta' xi regolament magħmul jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, jew tas-CRR, jew kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, jew dik il-persuna tkun naqset milli tikkonforma ruħha ma' xi direttiva maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, jew ma' xi regolament magħmul jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, jew mas-CRR, jew kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, l-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub u mingħajr ma tgħaddi għal ebda smigħ fil-qorti, timponi fuq dik il-persuna penali amministrattiva ta' -

(*a*) sa darbtejn l-ammont tal-benefiċċju miksub mill-ksur meta dak il-benefiċċju jkun jista' jiġi stabbilit;

(*b*) fil-każ ta' persuna naturali, sa ħames miljun euro (€5,000,000); jew

(*ċ*) fil-każ ta' persuna legali, sa 10% tal-qligħ nett totali annwali tal-impriża matul is-sena kummerċjali preċedenti inkluż il-qligħ gross li jikkonsisti f'imgħax irċevut u dħul simili, fi dħul minn ishma u titoli oħra varjabbli jew fissi, u kummissjonijiet jew miżati li għandhom jitħallsu kif imsemmi fl-Artikolu 316 tal-CRR:

Iżda, fil-każ ta' xi kumpannija sussidjarja ta' impriża prinċipali, id-dħul gross relevanti jkun id-dħul gross li jirriżulta mill-kont konsolidat tal-impriża prinċipali aħħarija fis-sena kummerċjali preċedenti.

(2) Il-Ministru jista', bil-parir tal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti hekk kif jitqiesu li jkunu xierqa li jipprovdu għall-għemil u l-impożizzjoni ta' penalitajiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra fuq id-detenturi ta' liċenza jew oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li timponi penali amministrattiva skont dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu, hija għandha tinnotifika lill-persuna li tkun qiegħda tiġi imposta l-penali fuqha permezz ta' avviż bil-miktub.

(4) Meta l-persuna li tiġi notifikata bl-avviż imsemmi fis-subartikolu (3) -

(*a*) tonqos milli tħallas lill-awtorità kompetenti l-ammont tal-penali fi żmien tletin jum min-notifika tal-avviż, u tonqos milli tappella mid-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti quddiem it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji; jew

(*b*) tappella quddiem it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji u tonqos fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-deċiżjoni tat-Tribunal milli tħallas il-penali amministrattiva kif konfermata jew imnaqqsa minn dak it-Tribunal,

għaldaqstant, f'kull każ, l-ammont tal-penali amministrattiva, kif oriġinarjament imposta jew imnaqqsa, kif jista' jkun il-każ, għandhom ikunu dovuti lill-awtorità kompetenti bħala dejn ċivili, u japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5).

(5) Avviż kif imsemmi fis-subartikolu (3), jew id-deċiżjoni tat-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji, kif jista' jkun il-każ, għandu malli ssir in-notifika permezz ta' kopja tal-att ġudizzjarji lill-persuna indikata fl-avviż, jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u l-għanijiet kollha tat-Titolu VII tal-Parti I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(6) L-impożizzjoni mill-awtorità kompetenti ta' penali amministrattiva skont dan l-Att, jew kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu, għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra ta' xi azzjoni jew ommissjoni tal-ħati taħt id-dritt ċivili jew kriminali:

Iżda fil-każijiet kollha fejn l-awtorità kompetenti timponi penali amministrattiva dwar xi ħaġa li ssir jew li tonqos milli ssir minn xi persuna u dik l-azzjoni jew ommissjoni jkunu jikkostitwixxu wkoll reat kriminali, ma jistgħu jinbdew jew jitkomplew ebda proċeduri kontra dik il-persuna dwar dak ir-reat kriminali.

Pubblikazzjoni ta' penalitajiet amministrattivi. *Miżjud: X. 2015.51. Emendat: LXXI.2021.61.*

35B. (1) L-awtorità kompetenti għandha tippubblika, fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha u fuq kull mezzi oħra hekk kif jidhrilha xieraq, kull penali jew penalitajiet amministrattivi imposti taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, tas-CRR, jew ta' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD. Dawk il-pubblikazzjonijiet għandhom ikunu jinkludu informazzjoni fuq it-tip u x-xorta tal-ksur u l-identità tal-persuna li fuqha tiġi imposta l-penali, mingħajr dewmien żejjed wara li dik il-persuna tiġi informata b'dawk il-penali:

Iżda f'dawk il-każijiet fejn isir appell mill-persuna li fuqha jkunu ġew imposti dik il-penali jew dawk il-penalitajiet amministrattivi, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr ebda dewmien żejjed, tippubblika wkoll fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha u fuq kull mezzi oħra hekk kif jidhrilha xieraq, informazzjoni dwar l-istat tal-appell u r-riżultat tiegħu.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tippubblika l-penalitajiet imposti taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolamenti magħmula jew Regoli Bankarji jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, tas-CRR, jew ta' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, fuq bażi anonima, f'kull ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(*a*) meta l-penali tiġi imposta fuq persuna naturali u, wara stima obbligatorja li ssir minn qabel, il-pubblikazzjoni ta' *data* personali tirriżulta li tkun sproporzjonata;

(*b*) meta l-pubblikazzjoni tkun tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew ta' xi investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja;

(*ċ*) meta l-pubblikazzjoni tikkaġuna, sakemm ikun jista'

jiġi stabbilit, ħsara sproporzjonata lill-istituzzjonijiet ta' kreditu jew lill-persuni naturali involuti:

Iżda, fir-rigward tal-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*), il-pubblikazzjoni fuq bażi anonima f'xi ċirkostanzi bħal dawk għandha tkun miżura eċċezzjonali li jkun jeħtiġilha li tiġi ġustifikata permezz ta' rapport dettaljat kompilat mill-awtorità kompetenti:

Iżda wkoll, meta ċ-ċirkostanzi msemmija f'dan is-subartikolu x'aktarx li jieqfu f'perjodu ta' żmien raġonevoli, il-pubblikazzjoni taħt dan l-artikolu tista' tiġi posposta għal dak il-perjodu ta' żmien.

(3) L-informazzjoni pubblikata kif hawn f'dan l-artikolu għandha tibqa' fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-awtorità kompetenti għal perjodu ta' mhux inqas minn ħames snin. Id-*data* personali għandha tinżamm fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-awtorità kompetenti u fuq kull mezz ieħor li jkun jidhrilha xieraq għall-perjodu meħtieġ biss, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' Malta fuq il-protezzjoni tad-*data*.

L-obbligazzjoni li jingħataw raġunijiet.
Miżjud: LXXI.2021.62.

35Ċ. Meta tkun qiegħda twettaq is-setgħat superviżorji tagħha b'mod konformi ma' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli Bankarji u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, mas-CRR u ma' kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, l-awtorità kompetenti għandha tagħti, fid-deċiżjonijiet tagħha, ir-raġunijiet li tkun ibbażat dawk id-deċiżjonijiet fuqhom.

Applikazzjoni tal-Att għall-Bank Ċentrali.

36. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma għandhomx japplikaw għall-Bank Ċentrali, ħlief fejn u sa fejn il-Bank Ċentrali huwa msemmi b'ismu.

Ilmenti.
Miżjud: XXVI.2019.18.

Kap. 378.

Kap. 555.

37. Kwalunkwe ilmenti li jsiru minn kull persuna li tkun qiegħda tagħmel użu minn servizz ta' pagament provdut minn istituzzjoni ta' kreditu jew minn persuni terzi oħra, inklużi assoċjazzjonijiet tal-interessati konsumaturi fil-kuntest tat-tifsira tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, fir-rigward ta' kwalunkwe ksur allegat tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jittrasponu d-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament, minn istituzzjoni ta' kreditu liċenzjata skont dan l-Att, jew aġent jew fergħa stabbiliti Malta taħt id-dritt ta' stabbiliment ta' istituzzjoni ta' kreditu fi Stat Membru ieħor, għandhom jiġu ppreżentati lill-Arbitru fit-termini tal-Att dwar l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji.

Dispożizzjonijiet transitorji.
Emendat: LXXI.2021.63.

38. (1) L-istituzzjonijiet ta' kreditu li, qabel it-12 ta' Jannar 2016, ikunu wettqu f'Malta attivitajiet ta' fornituri ta' servizzi ta' bidu ta' pagament u fornituri ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet m'għandhomx, sa tmintax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-istandards tekniki regolatorji msemmija fl-Artikolu 98 tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament, ikunu projbiti milli jkomplu jeżerċitaw dawk l-attivitajiet f'Malta skont il-qafas regolatorju applikabbli fil-preżent.

(2) Sakemm l-istituzzjonijiet ta' kreditu li jaġixxu bħala fornituri

ta' servizzi ta' pagament li jiġġestixxi l-kont jħarsu l-istandards tekniki regolatorji msemmija fl-Artikolu 98 tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament, tali istituzzjonijiet ta' kreditu m'għandhomx iwaqqfu jew jostakolaw l-użu ta' servizzi ta' bidu ta' pagament jew servizzi ta' informazzjoni dwar kontijiet għal dawk il-kontijiet li jkunu qegħdin jagħtu servizz dwarhom.

(3) B'deroga mill-artikolu 11Ċ(1), fejn grupp ta' pajjiżi terzi jopera permezz ta' istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont dan l-Att u permezz ta' xi istituzzjoni oħra jew aktar fl-Unjoni Ewropea u b'valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea daqs jew akbar minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000) fis-27 ta' Ġunju 2019, l-istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont dan l-Att għandha tiżgura li l-impriża prinċipali intermedjarja tal-UE msemmija fl-artikolu 11Ċ(1) jew iż-żewġ (2) impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE msemmija fl-artikolu 11Ċ(2), skont il-każ, għandhom jiġu stabbiliti sat-30 ta' Diċembru 2023.

L-EWWEL SKEDA

Miżjuda: XVII. 2002.192. Emendata: II. 2010.6; II. 2011.35; X. 2011.41; X. 2015.52; LXXI.2021.64; XXXVI.2024.61.

(Artikolu 2(2))

Lista ta' Attivitajiet Addizzjonali

1. *Leasing* finanzjarju;

2. Servizzi ta' pagament kif imfissra fl-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

3. Ħruġ u amministrazzjoni ta' mezzi ta' ħlas oħra (*travellers' cheques*, *drafts* bankarji u strumenti simili) sakemm din l-attività ma tkunx koperta bl-attività 2 hawn qabel;

4. Garanziji u *commitments*;

5. Kummerċ f'isimhom stess jew akkont tal-klijenti fi:

(*a*) Dokumenti tas-suq tal-flus (ċekkijiet, kambjalijiet, ċertifikati ta' depożitu, u dokumenti simili);

(*b*) kambju barrani;

(*ċ*) *futures* u *options* finanzjarji;

(*d*) dokumenti ta' kambju u ta' rata ta' mgħax;

(*e*) titoli trasferibbli.

6. Parteċipazzjoni fi ħruġ ta' titoli u l-provdiment ta' servizzi li għandu x'jaqsam ma' dak il-ħruġ;

7. Pariri lil impriżi fuq struttura kapitali, strateġija industrijali u kwistjonijiet relatati u pariri kif ukoll servizzi dwar *mergers* u x-xiri ta' impriżi;

8. *Broking* ta' flus;

9. Amministrazzjoni ta' portafoll u pariri;

10. *Safekeeping* u amministrazzjoni ta' titoli;

11. Servizzi b'riferenza għal kreditu;

12. Servizzi ta' kustodja fis-sigurtà;

13. Il-ħruġ ta' flus elettroniċi inklużi tokens ta' flus elettroniċi kif imfissra fil-punt (7) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament MiCA;

14. Il-ħruġ ta' tokens irreferenzjati ma' assi kif imfisser fil-punt (6) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament MiCA;

15. Servizzi ta' kriptoassi kif imfissra fil-punt (16) tal-Artikolu 3 tar-Regolament MiCA.

Miżjuda: LXXI.2021.65.

IT-TIENI SKEDA
(Artikolu 6(1))

Lista ta' entitajiet li ma jkunux soġġetti għar-rekwiżit li japplikaw lill-awtorità kompetenti għal liċenzja taħt dan l-Att:

1. Il-Bank Ċentrali u l-Banek Ċentrali ta' Stati Membri oħra;

2. Istituzzjonijiet giro ta' uffiċċji postali;

3. Fid-Danimarka, "Eksport Kredit Fonden", "Eksport Kredit Fonden A/S", "Danmarks Skibskredit A/S" u "KommuneKredit

4. Fil-Ġermanja, "Kreditanstalt für Wiederaufbau", "Landwirtschaftliche Rentenbank", "Bremer Aufbau-Bank GmbH", "Hamburgische Investitions- und Förderbank", "Investitionsbank Berlin", "Investitionsbank des Landes Brandenburg", Investitionsbank Schleswig-Holstein", "Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank", "Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz", "Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank", "LfA Förderbank Bayern", "NRW.BANK", "Saarländische Investitionskreditbank AG", "Sächsische Aufbaubank – Förderbank", "Thüringer Aufbaubank", impriżi li huma rikonoxxuti taħt "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" bħala korpi tal-politika tal-akkomodazzjoni tal-Istat u li ma jkunux prinċipalment impenjati fi transazzjonijiet bankarji, u impriżi rikonoxxuti taħt dik il-liġi bħala impriżi tas-settur tal-akkomodazzjoni mingħajr skop ta' qligħ;

5. Fl-Estonja, "hoiu-laenuühistud", bħala impriżi kooperattivi li jkunu rikonoxxuti taħt "hoiu-laenuühistu seadus

6. Fl-Irlanda, Strategic Banking Corporation of Ireland, għaqdiet ta' kreditu u soċjetajiet ta' ħbiberija;

7. Fil-Greċja, "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);

8. Fi Spanja, "Instituto de Crédito Oficial

9. Fi Franza, "Caisse des dépôts et consignations

10. Fil-Kroazja, "kreditne unije" u "Hrvatska banka za obnovu i razvitak

11. Fl-Italja, "Cassa depositi e prestiti

12. Fil-Latvja, "krājaizdevu sabiedrības", impriżi li jkunu rikonoxxuti taħt "krājaizdevu sabiedrību likums" bħala impriżi kooperattivi li jagħtu servizzi finanzjarji biss lill-membri tagħhom;

13. Fil-Lithuania, "kredito unijos" minbarra "centrinės kredito unijos

14. Fl-Ungerija, "MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság" u "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15. F'Malta, "Il-Bank Malti ta' Żvilupp" stabbilit skont l-Att dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp; Kap. 574.

16. Fin-Netherlands, "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", "NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering", "Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV" u kredietunies;

17. Fl-Awstrija, impriżi rikonoxxuti bħala assoċjazzjonijiet li jirrigwardaw l-akkomodazzjoni fl-interess pubbliku u "Österreichische Kontrollbank AG

18. Fil-Polonja, "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe" u "Bank Gospodarstwa Krajowego

19. Fil-Portugall, "Caixas Económicas" eżistenti fil-1 ta' Jannar 1986 bl-eċċezzjoni ta' dawk inkorporati bħala kumpanniji b'responsabbilità limitata u "Caixa Económica Montepio Geral

20. Fis-Slovenja, "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana

21. Fil-Finlandja, "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB", u "Finnvera Oyj/Finnvera Abp

22. Fl-Iżvezja, "Svenska Skeppshypotekskassan.